

DIREITO TRIBUTÁRIO

Introdução ao Direito Tributário



Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerente de Produção Digital: Bárbara Guerra

Coordenadora Pedagógica: Élica Lopes

Todo o material desta apostila (incluindo textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

250321267813



MARCELO SECO

Paulistano, graduado em Sistemas de Informação e pós-graduado em Engenharia de Software. Sua experiência no mundo dos concursos começou em 1992, ano em que foi aprovado em concursos para Sabesp (analista de sistemas), Cetesb (analista administrativo) e Comgás (analista financeiro). Na época, embora tivesse passado em primeiro lugar na Comgás, optou pela Sabesp, onde trabalhou por alguns anos. Em determinado momento, saiu da Sabesp para a iniciativa privada. Em seus anos no setor privado, ocupou os cargos de diretor administrativo e diretor financeiro, o que lhe proporcionou vasto leque de conhecimentos. Em janeiro de 2009, retomou a vida de concurseiro e, tendo sido aprovado no primeiro concurso para APOFP da Sefaz SP, voltou ao serviço público. Em 2012, foi aprovado no concurso para AFTM de São Paulo, cargo exercido por algum tempo. Atualmente é auditor-fiscal da Receita Estadual na Sefaz-SP.

GRAN
CONCURSOS

SUMÁRIO

Apresentação	5
Introdução ao Direito Tributário	7
1. Tributos e Legislação Tributária	7
1.1. Legislação Tributária no CTN	7
1.2. CTN como Lei Complementar	10
1.3. Lei Complementar no Direito Tributário	11
1.4. Definição de Tributo no CTN	13
1.5. Natureza Jurídica dos Tributos	16
1.6. Competência Tributária x Capacidade Tributária Ativa	17
2. Direito Tributário	19
3. Classificação dos Tributos	20
3.1. Classificação dos Tributos no CTN – Tripartite	20
3.2. Classificação dos Tributos no STF – Pentapartite	21
4. Obrigação Tributária	21
4.1. Obrigação Tributária Principal	21
4.2. Obrigação Tributária Acessória	22
5. Fato Gerador	23
5.1. Dinheiro Não Tem Cheiro	23
5.2. Fato Gerador da Obrigação Principal	25
5.3. Fato Gerador da Obrigação Acessória	26
5.4. Momento de Ocorrência do FG	26
5.5. Classificação Doutrinária do Fato Gerador	27
5.6. Desconsideração de Atos Simulados	29
6. Sujeitos da Obrigação Tributária	29
7. Crédito Tributário e Lançamento	32
7.1. Crédito Tributário	32

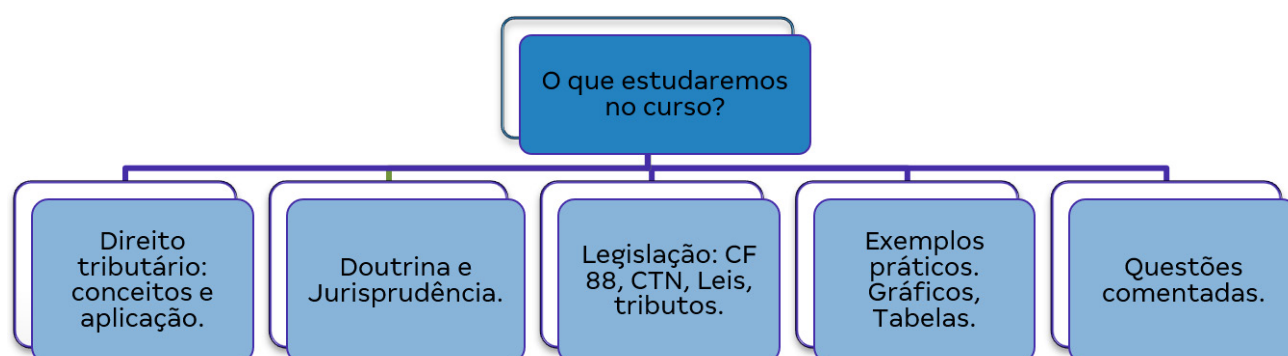
7.2. Lançamento	33
8. Competência para Instituição de Tributos	35
8.1. Tributos de Competência da União.	35
8.2. Tributos de Competência dos Estados e do DF.	36
8.3. Tributos de Competência dos Municípios	36
9. Classificações Doutrinárias dos Tributos	37
9.1. Finalidade.	38
9.2. Repercussão do Encargo	40
9.3. Aspectos Objetivo e Subjetivo.	42
9.4. Destino dos Valores Arrecadados	43
9.5. Hipótese de Incidência.	43
10. Imunidade Recíproca	44
11. Incidência Tributária nas Contratações Públicas	48
Resumo	50
Mapas Mentais	58
Questões Comentadas em Aula	62
Exercícios	66
Gabarito	83
Gabarito Comentado.	84
Anexo.	133

APRESENTAÇÃO

Aluno(a) do Gran, olá!

É com muito prazer que passo a acompanhá-lo em sua preparação para a disciplina de Direito Tributário exigida em provas de concurso.

Sou o Professor Marcelo Seco, e vamos tratar nas próximas aulas do conteúdo programático requerido para essa matéria. Você terminará o estudo do nosso curso conhecendo a fundo o direito tributário, a estrutura dos tributos nacionais e as formas de execução e administração da tributação. Tudo isso com base no perfil constitucional, no CTN e nas demais normas exigidas pelo edital. Doutrina e jurisprudência também serão abordadas quando necessário.



Antes de prosseguirmos, algumas palavras sobre mim: sou paulistano, graduado em Sistemas de Informação e pós-graduado em Engenharia de Software. Atualmente faço MBA em Contabilidade Gerencial e Legislação Tributária.

Minha experiência no mundo dos concursos começou em 1992, ano em que fui aprovado em concursos para a Sabesp (Analista de Sistemas), Cetesb (Analista Administrativo) e Comgás (Analista Financeiro). Na época, embora tivesse passado em primeiro lugar na Comgás, acabei optando pela Sabesp, onde trabalhei por alguns anos. Em determinado momento resolvi sair da Sabesp para a iniciativa privada (sim, isso acontece). Em meus anos no setor privado, ocupei os cargos de Diretor Administrativo e Diretor Financeiro, o que me proporcionou adquirir um vasto leque de conhecimentos.

Em janeiro de 2009, retomei a vida de concurseiro e, tendo sido aprovado no primeiro concurso para APOFP da Sefaz SP, voltei ao serviço público. Em 2012 fui aprovado no concurso para AFTM de São Paulo, cargo que exerci durante algum tempo. Atualmente sou Auditor Fiscal da Receita Estadual na Sefaz SP.

Nos últimos **15 anos**, tenho estado imerso nesse mundo e angariei conhecimento sobre as matérias que precisamos estudar e também sobre a forma correta de nos prepararmos para as provas. É esse conhecimento, associado à minha experiência como professor e instrutor em diversos cursos e palestras, que pretendo dividir com você.

Na Sefaz de São Paulo, já fui chefe de um dos núcleos de serviços especializados do ICMS, no qual meu trabalho era analisar pedidos administrativos relacionados ao imposto e prover decisão de primeira instância para esses casos. Por muitos anos fui Inspetor Fiscal, responsável pela supervisão dos núcleos de ICMS, ITCMD, IPVA e cobrança da minha Delegacia. Atualmente sou chefe de um dos Postos Fiscais da Capital. Legislação e direito tributário, então, são o meu dia a dia.

Vamos lá?

Você terá que enfrentar essa preparação como uma guerra, na qual seu único objetivo é vencer a batalha final: o dia da prova!

As pessoas acham graça de eu colocar as coisas desse modo, mas é isso mesmo! Você tem que encarar esse período como uma fase de guerra em sua vida. Fazendo isso, o caminho se torna mais suave.

Caro(a) aluno(a), a obstinação deve estar ao seu lado nos próximos meses, pois **a hora é agora!!!**

Como sempre digo, o concurso é uma batalha na qual o maior inimigo pode ser você mesmo. Vamos que vamos!

INTRODUÇÃO AO DIREITO TRIBUTÁRIO

1. TRIBUTOS E LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

No nosso curso, sempre que possível mantereí fragmentos do próprio texto legal que estivermos estudando, isso ajudará na resolução de questões que cobrem a literalidade. Contudo, para simplificar o texto e tornar a leitura mais leve, durante a aula vou utilizar alguns termos reduzidos, que sempre serão definidos na primeira vez em que forem utilizados.

De maneira geral, quando se fala em tributos e do arcabouço legal que trata do tema, temos que pensar da seguinte forma:

- Perfil constitucional;
- CTN;
- Lei complementar (LC);
- Lei ordinária instituidora (pode ser LC também);
- Decreto regulamentador;
- Tratados Internacionais;
- Convênios;
- Normas complementares.

A maioria dos tributos não precisa ser instituída por lei complementar, mas nada impede que ocorra dessa forma. Temos vários casos de municípios em que os tributos são instituídos por lei complementar municipal.

Perfil constitucional

A previsão de determinado tributo na Constituição Federal (CF/1988) é o que permite que ele exista e seja reconhecido pelo ordenamento jurídico pátrio. Em poucas palavras, os entes federativos só podem criar os tributos autorizados pela CF.

1.1. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NO CTN

CTN:

Art. 2º O sistema tributário nacional é regido pelo disposto na ~~Emenda Constitucional n. 18, de 1º de dezembro de 1965~~ (leia-se CF 88), em leis complementares, em resoluções do Senado Federal e, nos limites das respectivas competências, em leis federais, nas Constituições e em leis estaduais, e em leis municipais.

Como veremos durante a aula, essa lista de diplomas é bem maior atualmente.

Art. 96. A expressão “**legislação tributária**” compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

I – a instituição de tributos, ou a sua extinção;

II – a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65;

III – a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do art. 52, e do seu sujeito passivo;

IV – a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65;

V – a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;

VI – as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.

§ 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.

§ 2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.

O artigo 97 do CTN estabelece o **princípio da legalidade tributária**, segundo o qual apenas a lei pode instituir, majorar ou extinguir tributos, definir o fato gerador e o sujeito passivo, estabelecer alíquotas e bases de cálculo, cominar penalidades e definir hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários. Esse princípio é uma garantia ao contribuinte, pois evita que o poder público crie obrigações tributárias de forma arbitrária.

Os incisos I e II determinam que somente a lei pode instituir e extinguir tributos, bem como majorá-los ou reduzi-los. Esse ponto é fundamental para a segurança jurídica, pois a criação ou o aumento de tributos impacta diretamente o patrimônio dos contribuintes.

A definição do fato gerador e do sujeito passivo também só pode ser estabelecida por lei, salvo exceções específicas. O fato gerador é o evento ou situação que, uma vez ocorrido, faz surgir a obrigação tributária. Já o sujeito passivo é quem deve cumprir essa obrigação.

A alíquota e a base de cálculo dos tributos, que determinam o valor devido, são igualmente reservadas à lei. Qualquer alteração que torne o tributo mais oneroso configura uma majoração, sujeita ao mesmo rigor legal.

As penalidades por descumprimento de normas tributárias também só podem ser estabelecidas por lei. Isso significa que o contribuinte só poderá ser penalizado por ações ou omissões que estejam claramente tipificadas na legislação.

As situações de exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário, que dizem respeito à possibilidade de não pagar um tributo devido, também exigem previsão legal. Isso inclui casos de anistia, isenção e remissão.

Equiparação à Majoração

A alteração da base de cálculo que torne o tributo mais oneroso também é considerada uma majoração e, portanto, deve ser instituída por lei.

Atualização Monetária

A atualização monetária da base de cálculo, que visa ajustar o valor à inflação, não é considerada majoração de tributo e pode ser feita sem necessidade de nova lei.

CTN:

Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha.

O artigo 98 do CTN prevê que os tratados e convenções internacionais sobre matéria tributária têm poder para revogar ou modificar a legislação tributária interna e deverão ser observados, mesmo que exista legislação posterior em sentido contrário. Esse artigo reflete o princípio da prevalência dos tratados internacionais, buscando uma harmonização entre o sistema tributário nacional e as convenções internacionais.

ATENÇÃO

Tratados internacionais não podem criar novos tributos não previstos na CF!

CTN:

Art. 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta Lei.

O artigo 99 do CTN estabelece que o conteúdo e o alcance dos decretos devem restringir-se aos das leis que fundamentam sua expedição, respeitando as regras de interpretação estabelecidas no CTN. Isso reforça o princípio da legalidade, garantindo que decretos e atos administrativos tenham um papel regulamentar, sem inovar ou criar obrigações.

CTN:

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:

- I – os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
 - II – as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;
 - III – as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
 - IV – os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
- Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

O artigo 100 do CTN estabelece que certos atos normativos, práticas administrativas e convênios entre entes federativos são considerados **normas complementares** de leis tributárias, tratados, convenções internacionais e decretos. Essas normas complementares incluem:

- **Atos Normativos** expedidos por autoridades administrativas, que detalham e orientam a aplicação das leis;
- **Decisões Administrativas com Eficácia Normativa**, ou seja, decisões de órgãos administrativos que estabelecem precedentes a serem seguidos;
- **Práticas Administrativas Reiteradas**, que são interpretações consolidadas pela administração tributária, de observância obrigatória;
- **Convênios entre Entes Federativos**, que harmonizam a aplicação de tributos entre União, Estados, DF e Municípios.

Enquanto observadas essas normas complementares, o contribuinte não será penalizado por descumprimento. Em outras palavras, o contribuinte não será responsabilizado por erros no pagamento do tributo caso tenha seguido fielmente as normas complementares.

1.2. CTN COMO LEI COMPLEMENTAR

O **Código Tributário Nacional (CTN)**, instituído pela Lei 5172/66, é o principal documento que consolida as normas gerais de direito tributário no Brasil.

Com a promulgação da Constituição de 1988, o **CTN foi recepcionado com status de Lei Complementar**, ainda que, à época de sua edição, tenha sido elaborado como uma lei ordinária. Sua função é dispor sobre o Sistema Tributário Nacional e instituir normas gerais de direito tributário aplicáveis a União, Estados e Municípios.

As **Leis Complementares** desempenham um papel central no direito tributário brasileiro, estabelecendo as bases estruturantes do sistema e regulando matérias sensíveis que exigem maior segurança e consenso legislativo. O CTN, ao ser recepcionado como Lei Complementar, consolidou-se como o principal conjunto de normas gerais tributárias, essencial para a organização, interpretação e aplicação do direito tributário no país.

Funções e importância do CTN como Lei Complementar

O CTN, ao ser recepcionado como Lei Complementar, assumiu o papel de norma estruturante do sistema tributário brasileiro, definindo diretrizes essenciais como:

- **Normas Gerais de Direito Tributário:** o CTN abrange conceitos fundamentais, como fato gerador, base de cálculo, lançamento, prescrição e decadência. Essas normas são aplicáveis aos tributos da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios, conferindo unidade ao sistema;

- **Definição de Obrigações e Créditos Tributários:** o CTN regula as obrigações principais e acessórias, o que inclui a definição de contribuintes, responsáveis tributários e terceiros solidários;
- **Princípios e Garantias dos Contribuintes:** o CTN incorpora princípios tributários como a legalidade, anterioridade, capacidade contributiva e isonomia, garantindo proteção jurídica ao contribuinte.

1.3. LEI COMPLEMENTAR NO DIREITO TRIBUTÁRIO

As funções da lei complementar (LC) no direito tributário são definidas no art. 146 da CF e são as seguintes:

- dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
- regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
- estabelecer normas gerais de legislação tributária, em especial:
 - definição de tributos e de suas espécies, fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;
 - obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
 - adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas;
 - definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte.

Além do CTN, que é a Lei 5172/66, os casos mais notórios de lei complementar com fito tributário, e que você deverá conhecer melhor do que a tabuada, são:

- LC 87/96, a famosa Lei Kandir, sobre o ICMS;
- LC 116/03, sobre o ISS;
- LC 123/06, sobre o Simples Nacional;
- LC 24/75, sobre o Confaz (ICMS).

Quando não existe lei complementar regulando determinado tributo, o ente federativo competente para instituí-lo pode estabelecer livremente as normas, sem desobedecer aos ditames da CF, é claro.

Na eventualidade de edição de LC sobre o tema, ficam **sem efeito** as disposições da lei ordinária existente que forem **contrárias à LC**.

DICA

Regra geral: tributos não são instituídos por LC.

Exceções: Empréstimo Compulsório, Imposto sobre Grandes Fortunas, Impostos Residuais e Contribuições Sociais Residuais.

Lei Ordinária Instituidora

Trata-se de lei ordinária, editada pelo ente federativo detentor da competência tributária prevista pela CF, que institui o tributo e define os elementos que se fazem necessários para a sua efetiva arrecadação.

ATENÇÃO

Sobre a competência tributária, é imprescindível termos claro que ela é **indelegável**.

DIRETO DO CONCURSO

001. (CESPE/SEFIN FORTALEZA/2023) No que se refere ao Sistema Tributário Nacional, julgue o próximo item, a respeito da competência tributária.

A competência tributária é a aptidão para exigir o tributo, sendo delegável inclusive para pessoas privadas.



A competência tributária (competência atribuída pela CF para instituir o tributo) é **indelegável**. O que pode ser delegado é a **capacidade tributária ativa**, que é o poder de administrar, arrecadar e fiscalizar o tributo.

Errado.

DICA

Regra geral:

É a lei ordinária que institui o tributo!

Decreto Regulamentador

Esse é um instrumento que detalha a operacionalização da cobrança e fiscalização do tributo. É o guia a ser seguido pelos contribuintes e pela administração tributária.

Não é obrigatório, e não são todos os tributos que possuem decreto regulamentador. Muitos entes federativos instituem e cobram tributos valendo-se apenas da lei ordinária.

Normas Complementares

Esses são os elementos que regem o dia a dia das repartições tributárias. São normas expedidas pela administração, detalhando e uniformizando procedimentos. São eles:

- atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

- decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;
- práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
- convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Um tributo pode não ter LC nem decreto regulamentador. Mas, com certeza, embora não seja obrigatório, até a taxa mais boba instituída pela Prefeitura mais longínqua tem associada a si uma resolução ou instrução normativa.

1.4. DEFINIÇÃO DE TRIBUTO NO CTN

CTN:

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:

I – a denominação e demais características formais adotadas pela lei;

II – a destinação legal do produto da sua arrecadação.

Art. 5º Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria.

“**Tributo** é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.”

Essa definição já foi muito batida e até abandonada por algumas bancas, mas fiquemos atentos.

Tributo é:

- Prestação **pecuniária** – deve ser pago em moeda (ou outros valores);
- **Compulsório** – poder imperativo do Estado;
- **Não é sanção** de ilicitude – multa não é tributo, tributo não é punição;
- Instituído em **Lei** – não se pode cobrar tributo sem lei que o institua;
- **Vinculado** – a administração tributária não possui margem discricionária nas suas atividades.

1.4.1. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

O tributo deve ser pago em moeda (dinheiro) ou outro valor qualquer que possa ser expresso em dinheiro.

Dação em Pagamento

A partir de 2001, o CTN foi alterado para que essa prestação pecuniária possa ser satisfeita por meio da entrega, pelo contribuinte, de **imóveis** de sua propriedade para quitar dívidas de origem tributária. É o que chamamos de **dação em pagamento**. O devedor dá o imóvel ao Fisco com o intuito de quitar seus tributos. Esse procedimento só pode ser feito se o ente federativo tiver editado lei regulamentando o procedimento.

A possibilidade de pagamento de tributos com entrega de imóveis não descaracteriza a exigência pecuniária como forma de satisfação da prestação, dado que o valor de um imóvel pode ser expresso em dinheiro.

Professor, o contribuinte pode fazer dação de bens móveis?

Não! Em hipótese alguma isso é permitido, por falta de expressa previsão legal. E já há decisões a respeito, como o julgamento da ADI 1917, no qual o STF declarou inconstitucional lei do Distrito Federal que previa a dação em pagamento de bens móveis.

1.4.2. PRESTAÇÃO COMPULSÓRIA

Ninguém gosta de pagar impostos, taxas e demais tributos, não é mesmo? Mas o pagamento do **tributo é compulsório, obrigatório, fruto do poder de império do Estado**.

O PULO DO GATO



Quando classificamos a receita oriunda do pagamento de tributos, temos que ela é uma **receita derivada**. Derivada por quê? Derivada de onde? Receita **derivada do poder impositivo do Estado**, que, por meio da lei, obriga o contribuinte a recolher ao Erário o tributo devido.

Vamos dar uma olhada numa das **classificações doutrinárias da receita pública**, que estudamos em contabilidade pública:

A doutrina classifica as receitas públicas, quanto à **procedência, em Originárias e Derivadas**.

Essa classificação não é normatizada e não é utilizada como classificador oficial da receita nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. No entanto é essencial que saibamos esses conceitos.

Receitas Originárias

São aquelas arrecadadas por meio da exploração de atividades econômicas pela Administração Pública. Resultariam, principalmente, de rendas do patrimônio mobiliário e imobiliário do Estado (receita de aluguel), de preços públicos, de prestação de serviços comerciais e de venda de produtos industriais ou agropecuários.

Receitas Derivadas

São aquelas obtidas pelo poder público por meio da soberania estatal. Decorreriam de imposição constitucional ou legal e, por isso, auferidas de forma impositiva, como, por exemplo, as **receitas tributárias**.

DICA

Receitas

Originárias – Atividade econômica do Estado

Derivadas – Tributação, Poder imperativo do Estado

1.4.3. NÃO É SANÇÃO (PUNIÇÃO, MULTA) POR ATO ILÍCITO

Tributo é um valor cobrado do cidadão, que, por meio da lei, é levado à condição de **contribuinte**. Nessa situação o cidadão contribuinte pratica atos previstos em lei (portanto, lícitos) que se encaixam na característica de um **fato gerador** e que, quando ocorridos, fazem nascer uma obrigação tributária. Exemplo de fato gerador: auferir renda. Auferiu renda dentro das condições previstas em lei, deve pagar o famigerado imposto de renda.

Embora atos ilícitos não sejam jamais colocados como fatos geradores de tributos, a prática de ato ilícito pode dar origem à tributação. Renda auferida em atividade ilícita pode ser tributada. Repare que o fato gerador é a existência de renda, e não a prática do ato ilícito que a gerou.

Atos ilícitos, no contexto tributário, podem ser punidos com multa, como veremos adiante, mas multa não é tributo, apesar de ser cobrada no processo da tributação.

A multa, por seu caráter punitivo (trata-se de sanção baseada em ato ilícito) não é considerada tributo, e nenhum tributo tem caráter punitivo. Cuidado, pois as bancas já exploraram isso centenas de vezes.

DICA

Multa não é tributo.

Tributo não é punição.

DIRETO DO CONCURSO

002. (CESPE/SEFIN FORTALEZA/2023) Considerando os diferentes tipos de tributos, julgue o item subsequente.

O tributo não se confunde com punição por ato ilícito.



A punição por ato ilícito é a multa. Multa não é tributo. Tributo não é punição.

Certo.

1.4.4. – INSTITUÍDO EM LEI

Tributos só podem ser cobrados após instituídos em lei do ente federativo competente para tal. E a lei só pode ser editada se o tributo estiver previsto na CF.

É um tanto lógico que, como os cidadãos só podem ser obrigados a fazer o que está na lei, a cobrança de tributos só possa ocorrer se estiver prevista em lei.

1.4.5. – COBRANÇA POR MEIO DE ATIVIDADE VINCULADA

A cobrança, arrecadação dos tributos, só pode ser feita por meio de atividade estritamente vinculada, ou seja, só se faz o que está expressamente previsto em lei. A chamada administração tributária, o Fisco, só pode agir com previsão legal.

DEFINIÇÃO DE TRIBUTO



1.5. NATUREZA JURÍDICA DOS TRIBUTOS

A **natureza jurídica** específica do **tributo** é determinada pelo **fato gerador** da respectiva obrigação, sendo **irrelevantes** para qualificá-la:

- a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
- a destinação legal do produto da sua arrecadação.

O que vale para a caracterização do tributo é a ocorrência de fatos que se subsumam (se encaixem) na definição legal, não importando os nomes utilizados na lei ou a finalidade que se dá à arrecadação.

Vendeu mercadoria com intuito comercial? Tem que pagar ICMS.

Ganhou dinheiro como fruto de seu trabalho? Tem que pagar Imposto de Renda.

Obteve a propriedade de um imóvel? Tem que pagar IPTU.

DICA

Tributo é gênero que engloba as seguintes espécies:

Imposto

Taxa

Contribuição

1.6. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA X CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA

CTN:

Art. 6º A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e observado o disposto nesta Lei.

Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos.

Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do § 3º do art. 18 da Constituição.

§ 1º A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir.

§ 2º A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido.

§ 3º Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de direito privado, do encargo ou da função de arrecadar tributos.

Art. 8º O não exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a Constituição a tenha atribuído.

1.6.1. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA (INDELEGÁVEL)

A competência tributária é a atribuição constitucional conferida aos entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) para instituir, regulamentar e cobrar tributos. Essa atribuição é outorgada pela CF/1988 e define os limites e a forma de atuação de cada ente federado no exercício da tributação.

Características da Competência Tributária

- **Indelegabilidade:** A competência tributária **não pode ser delegada** a outro ente ou pessoa, pois trata-se de um poder político-administrativo essencial, vinculado à soberania ou autonomia de cada ente federativo. Por exemplo, um Município não pode ceder sua competência de instituir o IPTU a outro ente;
- **Exclusividade:** Cada ente federado tem sua competência própria e específica, como a competência da União para instituir o Imposto de Renda (art. 153, III) ou dos Estados para instituir o ICMS (art. 155, II);
- **Facultatividade:** O ente pode optar por exercer ou não a competência tributária. Assim, o simples fato de ter competência não obriga o ente a instituir o tributo correspondente;
- **Inalterabilidade:** A competência tributária é definida pela Constituição e não pode ser modificada por legislação infraconstitucional, apenas por emenda constitucional.

A indelegabilidade da competência **não impede que o ente autorize outro a praticar determinados atos administrativos no exercício da tributação**. Contudo, essa autorização não inclui a criação de tributos.

1.6.2. CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA (DELEGÁVEL)

A capacidade tributária ativa refere-se à **aptidão para arrecadar e fiscalizar tributos, bem como executar outras atividades administrativas** necessárias para a cobrança e gestão tributária. Diferentemente da competência tributária, que é indelegável, a capacidade tributária ativa **pode ser delegada**.

Características da Capacidade Tributária Ativa

- **Delegabilidade:** A capacidade tributária ativa pode ser transferida a terceiros, inclusive pessoas jurídicas de direito privado, para realizar a administração e a cobrança de tributos. Por exemplo, a União pode delegar a bancos públicos a arrecadação de tributos federais;
- **Exercício Administrativo:** A capacidade tributária ativa está vinculada à prática de atos materiais e técnicos, como emitir guias de arrecadação, receber pagamentos e fiscalizar contribuintes;
- **Dependência da Competência Tributária:** A capacidade tributária ativa só pode ser exercida no âmbito da competência tributária do ente delegante. Assim, um ente que não tenha competência tributária sobre determinado tributo não pode delegar sua arrecadação.

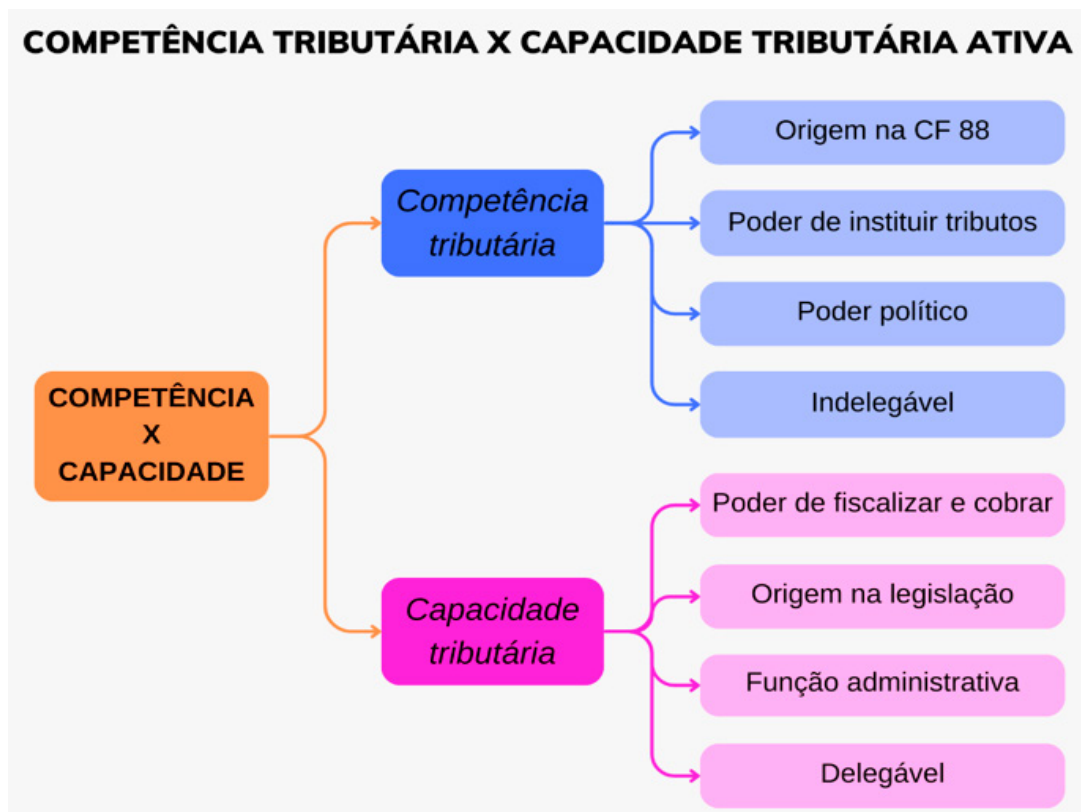
EXEMPLO

Uma delegação clássica é a previsão da entrega da arrecadação e fiscalização do ITR feita pela União aos Municípios.

A principal diferença entre os conceitos reside em delegabilidade:

Competência Tributária é indelegável, pois decorre diretamente da Constituição e representa o poder de instituir tributos.

Capacidade Tributária Ativa é delegável, pois diz respeito à execução de atos administrativos necessários para a gestão tributária.



2. DIREITO TRIBUTÁRIO

Como temos tributos, leis e imposição para pagamento, obviamente temos conflitos entre as partes envolvidas. Para estudar, regular e resolver os conflitos, temos o direito tributário.

O **direito tributário**, considerando a divisão doutrinária do direito entre público e privado, classifica-se como especialidade integrante do **ramo público**.

ATENÇÃO

Ao contrário do direito privado, no qual as partes interessadas agem por sua manifestação de vontade e seus interesses, em condições de igualdade, no **direito público** temos o Estado como parte prevalente, em função da **supremacia do interesse público**, que permite a imposição de vontade por meio de leis elaboradas pelos representantes do povo.

Outra característica do direito público é a **indisponibilidade do interesse público**, ou seja, o Estado só pode dispor (abrir mão) de seus interesses dentro de previsões legais. Por exemplo, o Fisco não pode simplesmente resolver que determinado contribuinte não precisa pagar imposto de renda (a não ser que exista previsão legal para isso).

Direito Privado

- Igualdade entre as partes;
- Relações contratuais;
- Manifestação de vontades;
- Interesses particulares são disponíveis.

Direito Público

- Supremacia do interesse público;
- Indisponibilidade do interesse público;
- Desequilíbrio entre as partes;
- Poder de império do Estado.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS TRIBUTOS

Temos duas classificações, sendo que a do STF, baseada nas disposições constitucionais, é a mais moderna.

3.1. CLASSIFICAÇÃO DOS TRIBUTOS NO CTN – TRIPARTITE

Para o **CTN**, os tributos são:

- Impostos;
- Taxas;
- Contribuição de Melhoria.

A **CF**, na atribuição de competências, lista o seguinte:

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

- impostos;
- taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
- contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

Sempre que possível, os **impostos** terão caráter pessoal e serão graduados segundo a **capacidade econômica do contribuinte**, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

Veja que a determinação para que se observe a capacidade econômica do contribuinte vale **apenas para os impostos**. As **taxas** não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

Não se pode estabelecer uma taxa utilizando-se como base de cálculo, por exemplo, o valor venal do imóvel para IPTU. Mas isso não impede que determinada taxa seja instituída tendo-se como base de cálculo um dos elementos da base de cálculo do IPTU, como a área do imóvel, por exemplo.

Outro exemplo é a impossibilidade de se estabelecer uma taxa que tenha como base de cálculo o faturamento de uma empresa.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula vinculante 29

É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.

Súmula vinculante 12

A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal.

O artigo 206, IV, da CF/1988 determina que o ensino nas instituições públicas deve ser gratuito. Isso significa que os alunos não podem ser cobrados por matrículas, mensalidades ou qualquer outro encargo que condicione o acesso ao ensino (inclusive taxas de matrícula).

3.2. CLASSIFICAÇÃO DOS TRIBUTOS NO STF – PENTAPARTITE

Para o **STF**, os tributos são:

- Impostos;
- Taxas;
- Contribuição de Melhoria;
- Empréstimos Compulsórios;
- Contribuições Especiais.

4. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA

Segundo o CTN, a obrigação tributária pode ser principal ou acessória.

4.1. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL

Surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o **pagamento de tributo ou penalidade pecuniária** e extingue-se juntamente com o crédito (tributário) dela decorrente.

ATENÇÃO

A obrigação tributária principal é a obrigação de dar, de pagar. Ela nasce com o fato gerador, quando esse fato gerador dá origem à constituição de crédito tributário. Constituído o crédito tributário, o pagamento do valor devido é uma das formas de sua extinção, como estudaremos adiante.

As multas de mora (multas por atraso, por demora no pagamento) e os juros também integram o crédito tributário.

4.2. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA

Decorre da legislação tributária e tem por objeto as **prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização** dos tributos.

A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, **converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária**.

ATENÇÃO

Obrigação acessória é **obrigação de fazer**, ou de **não fazer**, alguma coisa.

EXEMPLO

Emitir notas fiscais, manter escrituração, prestar informações.

Então, se o contribuinte recebeu uma multa em virtude de descumprimento da legislação (por não cumprir uma obrigação acessória), está constituída uma nova obrigação, dessa vez obrigação principal de pagar.

DIRETO DO CONCURSO

003. (FUNDATEC/PREFEITURA BOM RETIRO DO SUL/2023) A obrigação tributária _____ surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou _____ e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A obrigação _____ decorre da _____ e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da _____.

De acordo com os termos do Código Tributário Nacional, assinale a alternativa que contempla as expressões que preenchem, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

a) acessória – penalidade pecuniária – principal – legislação tributária – sociedade

- b) acessória – sua contestação – principal – matéria tributável – legislação
- c) principal – penalidade pecuniária – acessória – legislação tributária – fiscalização dos tributos
- d) principal – sua contestação – acessória – matéria tributável – sociedade
- e) principal – sua contestação – principal – matéria tributável – fiscalização dos tributos



Vamos rever a definição. As palavras em **negrito** respondem a nossa questão.

Obrigação tributária **principal**

Surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou **penalidade pecuniária** e extingue-se juntamente com o crédito (tributário) dela decorrente.

Obrigação tributária **acessória**

Decorre da **legislação tributária** e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da **fiscalização dos tributos**.

Letra c.

5. FATO GERADOR

O fato gerador de um tributo é um **fato comum** da vida privada ou pública que, por força de lei, é **elevado à condição de hipótese de incidência** tributária. O mesmo conceito vale para a obrigação acessória, respeitadas as diferenças entre as obrigações, mas essa não precisa estar em lei, podendo estar em legislação (decreto do executivo, por exemplo).

O PULO DO GATO

Fato Gerador + Definição em lei = Hipótese de Incidência

A definição legal do fato gerador é interpretada **sem considerar**:

- a validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros;
- a natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
- os efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.

5.1. DINHEIRO NÃO TEM CHEIRO

Pecunia Non Olet

O princípio chamado “*pecunia non olet*” tem seu nome originado na expressão da língua latina.

Atribui-se sua origem ao imperador de Roma Vespasiano, que decidiu estabelecer um imposto sobre a urina que se coletava em banheiros públicos para utilização em atividades comerciais (lavanderia, curtume e outras). Criticado, diz a história que respondeu com *“pecunia non olet”*, explicando que a capacidade de o Estado tributar independe da fonte das rendas.

No Direito tributário brasileiro, está ligada à desconsideração da validade jurídica dos atos praticados e se aplica, principalmente, aos casos envolvendo a tributação de valores auferidos em atividades ilegais, reforçando a ideia de que o tributo é devido independentemente da origem lícita ou ilícita do patrimônio ou da renda.

Dessa forma, valores obtidos por meio de atividades ilícitas, como tráfico de drogas ou corrupção, são alcançados pela tributação.

Os fundamentos para adoção dessa teoria são a neutralidade fiscal e a separação entre os ramos do direito penal e tributário.

Neutralidade Fiscal

A tributação ocorre fato gerador do tributo, sem considerar a legalidade do fato imponible (fato gerador).

Separação dos ramos do direito

O processo administrativo de constituição do crédito tributário independe do processo penal.

EXEMPLO

Se alguém auferir renda praticando atividade ilegal, como tráfico de drogas, essa renda pode ser tributada.

Nos casos de lavagem de dinheiro, os recursos encontrados podem ser tributados, independentemente do andamento da persecução penal.

Alguns doutrinadores entendem que o Estado, ao tributar valores ilícitos, estaria, de certa forma, incentivando e legitimando essas atividades, mas essa corrente de pensamento é minoritária.

Nos tribunais e nas administrações tributárias, prevalece a independência entre tributação e licitude dos fatos geradores.

A previsão legal está no CTN.

CTN:

Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:

I – da **validade jurídica dos atos efetivamente praticados** pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;

II – dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.

5.2. FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL

É a situação **definida em lei** como necessária e suficiente à sua ocorrência.

Trata-se de uma situação fática, concreta, que ocorre no mundo real e se encaixa na hipótese de incidência abstrata definida em lei.

O PULO DO GATO



Na prática temos **dois momentos** relevantes:

Primeiro: Hipótese de Incidência (abstrata) + Fato Gerador (concreto) = Obrigação Tributária Principal.

EXEMPLO

Venda de um calçado em uma loja + FG ICMS saída de mercadoria

Segundo: Obrigação Tributária Principal + Lançamento = Crédito Tributário Constituído.

EXEMPLO

Loja emite Nota Fiscal da venda de sapato + entrega declarações do ICMS

Entendendo o fato imponible

Nós temos fatos do cotidiano e temos os fatos do cotidiano (também chamados de fatos imponíveis) que, por força de lei, são elevados à categoria de fatos geradores de tributos, tornando-se hipóteses de incidência.

EXEMPLO

Ser proprietário de um imóvel é um fato comum da vida. Qualquer pessoa física ou pessoa jurídica pode ser proprietária de um imóvel. Aí vem a CF/1988 e diz que o município tem competência para instituir um imposto sobre a propriedade de imóveis.

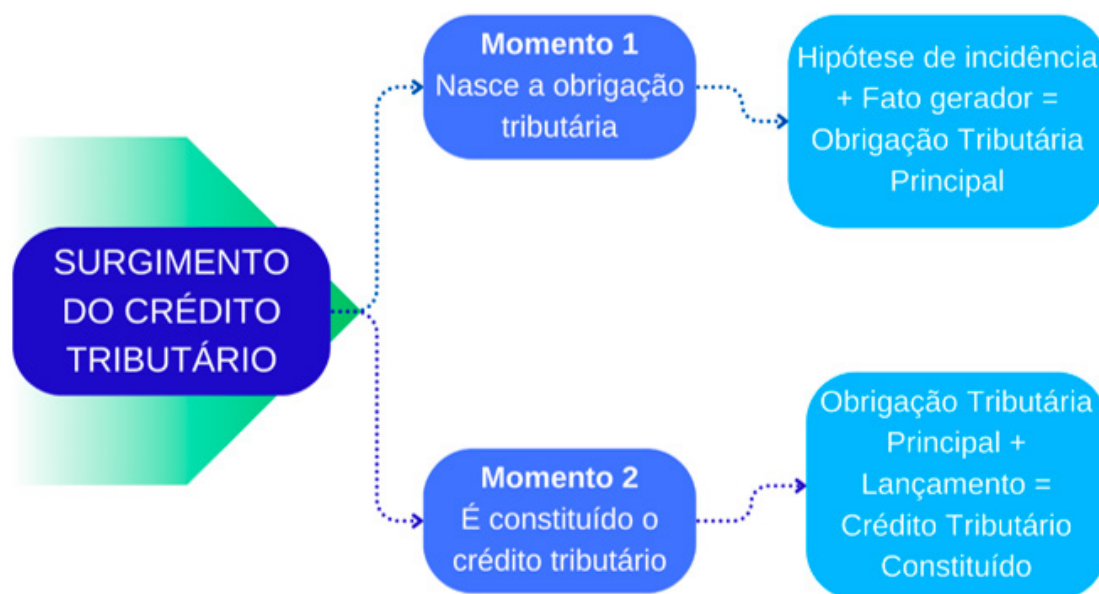
Quando determinado município faz uma lei e define que a propriedade de imóveis em seu território é um fato gerador do tributo IPTU, passamos a ter essa situação como uma hipótese de incidência do IPTU.

Por isso dizemos que: Fato Gerador (da vida cotidiana) + Definição em lei = Hipótese de Incidência Tributária. Nesse momento o fato cotidiano tornou-se um FG de tributo.

Já a obrigação tributária nasce em um outro momento. Depois de o município ter instituído o tributo em lei, transformando o fato cotidiano em fato gerador tributário, teremos o seguinte: toda vez que alguém praticar ações que se amoldem, que se subsumam (usamos o verbo “subsumir” nos textos técnicos) à definição do fato gerador definido em lei, ou seja, toda vez que tivermos um fato gerador que é hipótese de incidência tributária, teremos também o nascimento da obrigação tributária principal.

Na prática, toda vez que alguém tornar-se proprietário de imóvel ou estiver como proprietário de imóvel na data definida como data de ocorrência do fato gerador, teremos uma obrigação tributária principal ocorrendo.

CRÉDITO TRIBUTÁRIO



5.3. FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

É qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.

EXEMPLO

Obrigação de emitir NF, obrigação de declarar imposto de renda.

5.4. MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FG

Considera-se ocorrido o fato gerador:

- Tratando-se de **situação de fato**: desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios.

EXEMPLO

Venda de mercadoria, prestação de serviços, recebimento de renda. São atos simples do cotidiano, que não requerem forma legal para acontecerem.

- Tratando-se de **situação jurídica**: desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.

EXEMPLO

Registro no cartório da compra de um imóvel. Trata-se de um ato previsto em lei e que requer uma série de formalidades.

Atos e negócios com condição

Os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados:

- sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento (implemento da condição). Nesse caso fica suspensa a ocorrência do FG até que se implemente a condição.
- sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. Nesse caso já está resolvida a ocorrência do FG e já existe tributação.

EXEMPLO

Condição suspensiva: pai faz contrato com o filho dizendo que vai doar a ele um apartamento quando ele terminar a faculdade. Essa é uma condição suspensiva. Não há fato gerador de ITBI, por exemplo, nesse momento. O FG só ocorrerá na doação.

Condição resolutória: pai faz contrato com o filho dizendo que vai pagar a prestação de seu apartamento até ele arrumar novo emprego. Essa é uma condição resolutória, e já de início podemos observar um fato gerador de ITCMD por doação.

O PULO DO GATO



Perceba que os termos “suspensivo” e “resolutório” devem ser analisados do ponto de vista da ocorrência do FG (FG suspenso ou FG resolvido).

5.5. CLASSIFICAÇÃO DOUTRINÁRIA DO FATO GERADOR

Os fatos geradores podem ser classificados em relação à sua **periodicidade** de ocorrência, como veremos a seguir.

ATENÇÃO



Você deve tomar cuidado para não confundir essa classificação com período de apuração de cada tributo (também conhecido como competência de apuração).

- **Fato Gerador Instantâneo:** Também chamado de **FG Simples**. Trata-se de FG isolado, que ocorre em momento claramente identificado e se concretiza em ato único.

EXEMPLO

ICMS (uma venda, um FG), ITBI (uma transmissão, um FG), ITCMD (uma doação ou transmissão, um FG), IOF (uma operação financeira, um FG).

- **Fato Gerador Complexo:** Também chamado de **FG periódico**. Nesse caso temos vários atos levados a cabo pelo contribuinte que são considerados em conjunto para a ocorrência do FG.

EXEMPLO

IRPF e IRPJ (temos vários acontecimentos avaliados em conjunto para chegarmos à conclusão sobre a ocorrência de um FG).

- **Fato Gerador Contínuo:** Também conhecido como **FG continuado**. Nesse caso existe uma situação estável, duradoura, e o FG se perpetua, ocorrendo de forma periódica enquanto a situação que lhe der origem se mantiver inalterada.

EXEMPLO

IPTU, IPVA (enquanto o contribuinte detiver a propriedade, o FG continua ocorrendo).

DIRETO DO CONCURSO



- 004.** (CESPE/PGE MS/2021) Considerando-se o aspecto temporal da norma de incidência tributária, é correto afirmar que a incidência do ITCMD no caso de doação de imóvel cujos efeitos somente se iniciarão após o nascimento do filho do donatário configura hipótese de
- fato gerador complexivo, submetido a condição resolutória.
 - fato gerador instantâneo, submetido a condição resolutória.
 - fato gerador continuado, submetido a condição suspensiva
 - fato gerador continuado, submetido a condição resolutória.
 - fato gerador instantâneo, submetido a condição suspensiva.



Vamos analisar a situação, identificando o FG.

Vai haver uma doação que só se concretizará quando nascer o filho donatário. O donatário é a pessoa que recebe a doação. Nesse caso temos hipótese de incidência do ITCMD, por doação. O fato gerador do ITCMD é instantâneo ou simples, ocorre apenas uma vez, no momento da transmissão da propriedade.

Fato Gerador Instantâneo

Também chamado de **FG Simples**. Trata-se de FG isolado, que ocorre em momento claramente identificado e se concretiza em ato único.

A condição estabelecida para a doação em questão é do tipo **suspensiva**, ou seja, suspende a tributação (suspende o FG) até que ela (a condição) ocorra.

Atos e negócios com condição

Os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados:

- sendo **suspensiva** a condição, desde o momento de seu implemento;
- sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio.

Letra e.

5.6. DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS SIMULADOS

A autoridade administrativa poderá **desconsiderar atos ou negócios jurídicos** praticados com a **finalidade de dissimular** a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.

Caso o Fisco encontre atos simulados que tenham como intenção esconder o fato gerador ou diminuir o valor do tributo, pode desconsiderar esses atos e tributar a operação como realmente ela aconteceu.

6. SUJEITOS DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA

Sujeito Ativo

Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento.

DICA

O sujeito ativo é o ente federativo com **capacidade definida na CF para instituir o tributo** em questão.

DIRETO DO CONCURSO



005. (CESPE/SEFIN FORTALEZA/2023) Considerando a competência tributária prevista na Constituição Federal de 1988 e no Código Tributário Nacional, julgue o item a seguir.

O sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa jurídica de direito público direta (entes tributantes) ou indireta (entes parafiscais), titular da competência constitucional tributária para instituir e cobrar os seus próprios impostos.



O sujeito ativo é o ente federativo com **capacidade definida na CF para instituir o tributo** em questão.

Os entes para fiscais podem receber do ente tributante apenas a capacidade tributária, **jamais a competência tributária**.

Errado.

Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público, que se constituir pelo desmembramento territorial de outra, sub-roga-se nos direitos dessa, cuja legislação tributária aplicará até que entre em vigor a sua própria.

Se um estado ou município for dividido, o novo ente fica com os direitos tributários do ente original, valendo a legislação existente até que o novo ente publique a sua própria.

Sujeito Passivo da obrigação principal

É a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

ATENÇÃO



Sujeito passivo da obrigação principal pode ser:

- **contribuinte**, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;
- **responsável**, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

Estudaremos contribuinte e responsável detalhadamente em outra aula. Em poucas palavras: contribuinte pratica o fato gerador; e responsável recebe, por meio de determinação legal, o dever de cumprir a obrigação.

Sujeito Passivo da obrigação acessória

É a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto.

É a pessoa obrigada a fazer ou não fazer determinada coisa em função de dispositivo existente na legislação tributária.

Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

EXEMPLO

O fato de o proprietário incluir, no contrato de locação, que o inquilino deve pagar o IPTU não possui nenhum valor para o Fisco (a não ser que exista previsão legal). O IPTU vai ser cobrado do proprietário de qualquer forma.

Capacidade Tributária Passiva

A capacidade tributária passiva refere-se à aptidão para figurar como sujeito passivo da obrigação tributária, seja como contribuinte (quando possui relação pessoal e direta com o fato gerador) ou como responsável tributário (quando a obrigação decorre de imposição legal).

Nos termos do Art. 126 do CTN, a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais. Isso significa que menores de idade, interditados e outros indivíduos sem plena capacidade civil podem ser sujeitos passivos da obrigação tributária.

CTN:

Art. 126. A capacidade tributária passiva independe:

I – da capacidade civil das pessoas naturais;

II – de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem limitação ou modificação da capacidade civil;

III – de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional.

A existência de capacidade tributária não está vinculada à capacidade de exercer atos da vida civil. Isso ocorre porque o tributo incide sobre a ocorrência de um fato gerador, e não sobre a aptidão do sujeito para praticar negócios jurídicos.

A independência entre capacidade civil e capacidade tributária tem importantes implicações:

Menores de idade e interditados podem ser sujeitos passivos de tributos, desde que pratiquem fatos geradores.

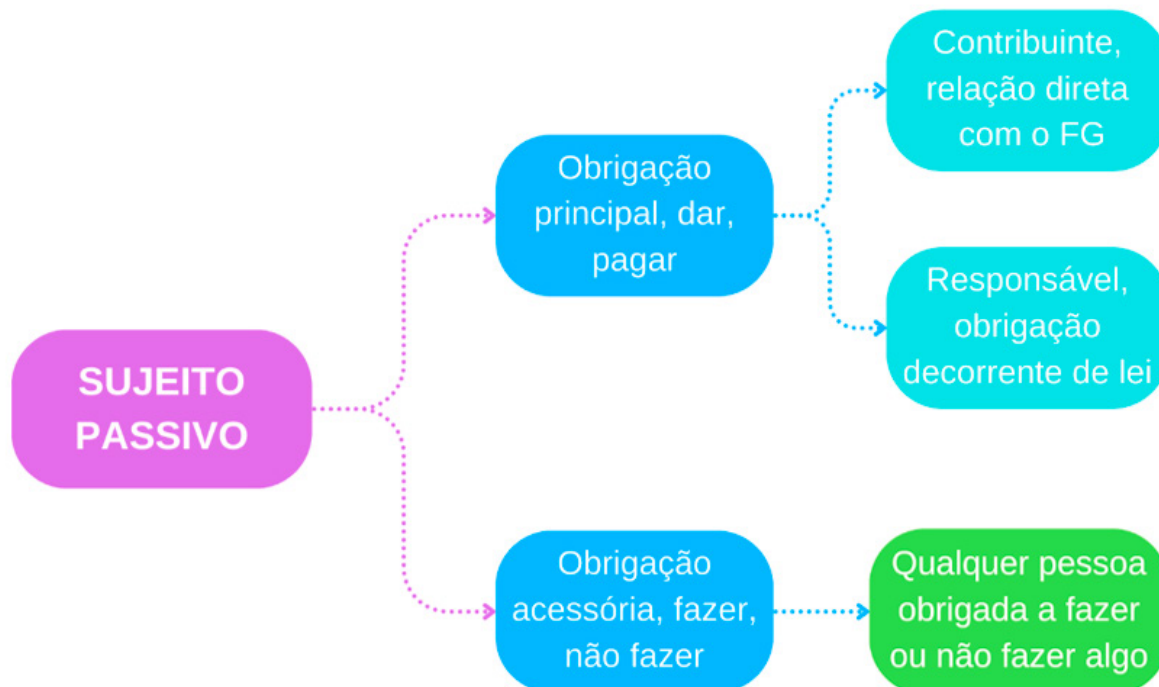
EXEMPLO

Um menor que receba aluguel de um imóvel pode ser contribuinte do Imposto de Renda sobre essa renda.

Pessoas jurídicas irregulares também podem ser sujeitos passivos, mesmo sem registro formal, desde que exerçam atividade econômica.

Os representantes legais (pais, tutores, curadores, administradores de massas falidas, inventariantes etc.) assumem a responsabilidade pela administração e pelo cumprimento das obrigações tributárias do incapaz ou da entidade.

SUJEITO PASSIVO



7. CRÉDITO TRIBUTÁRIO E LANÇAMENTO

Vamos ver o que diz o CTN sobre esse assunto.

Importante sempre lembrar que:

Obrigação Tributária Principal + Lançamento = Crédito Tributário Constituído.

7.1. CRÉDITO TRIBUTÁRIO

O crédito tributário **decorre da obrigação principal** e tem a mesma natureza dessa. Sua constituição ocorre por meio do lançamento.

Efetuada o lançamento, está constituído o crédito tributário, que representa a obrigação do contribuinte de pagar e o direito do Estado de receber.

As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade **não afetam a obrigação tributária** que lhe deu origem.

Mesmo que o crédito tributário seja modificado (veremos adiante como isso pode ocorrer), a obrigação tributária não deixa de existir. Pode até deixar de ser cobrada, mas continua lá.

ATENÇÃO

O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos **previstos nesta Lei (CTN)**, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

Estudaremos adiante as formas de extinção e outras formas de alteração do crédito tributário. O que importa é que ele só se modifica nas formas previstas no CTN.

7.2. LANÇAMENTO

CTN:

Art. 142. Compete **privativamente à autoridade administrativa** constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

ATENÇÃO

O lançamento é o procedimento que dá **liquidez** (valor determinado) e **certeza** (ele existe e é devido por pessoa determinada) ao crédito tributário. O lançamento é atividade **vinculada**, ou seja, só pode ser feito nos termos estabelecidos na legislação, e **obrigatória**, o agente do Fisco não pode deixar de lançar tributo quando identificado o fato gerador.

Estudaremos adiante no curso que o lançamento pode ocorrer de uma forma que chamamos de **lançamento por homologação**. Nesse caso o Fisco recebe declarações do contribuinte e, havendo pagamento do valor declarado, considera efetuado o lançamento quando aceita tacitamente as informações recebidas (caso constate irregularidades, tem todo o período decadencial para exigir a correção ou aplicar punição).

Embora não tenha havido trabalho ativo de lançamento (ele foi tácito), considera-se que a homologação constituiu o crédito tributário.



DIRETO DO CONCURSO

006. (VUNESP/PREFEITURA DE PIRACICABA/2023) De acordo com o Código Tributário Nacional, é correto afirmar que

- a) o crédito tributário é constituído apenas em razão do lançamento tributário efetuado pela autoridade administrativa legalmente investida.
- b) o fato gerador é decorrência do crédito tributário, corolário este da obrigação tributária principal.
- c) o lançamento tributário é a atividade discricionária da autoridade administrativa que declara a ocorrência do fato gerador e fixa os aspectos quantitativos e qualitativos do crédito tributário.
- d) no lançamento por homologação, fica dispensada a ação da autoridade administrativa, para fins de apuração e constituição do crédito, em relação ao montante pago antecipadamente.
- e) a inscrição em dívida ativa de crédito tributário devidamente constituído representa confissão de dívida por parte do contribuinte.



- a) Errada. Considero infeliz essa assertiva, pois traz um texto correto. Contudo, a letra D, como veremos, está mais correta aos olhos do examinador, que considerou que, no lançamento por homologação, não há atuação da autoridade competente. Caberia recurso nessa questão, sob alegação de duas alternativas corretas.
- b) Errada. É o contrário. O crédito tributário é que decorre do FG.
- c) Errada. O lançamento tributário é a atividade **vinculada e obrigatória**.
- d) Certa. Estudaremos adiante no curso que o lançamento pode ocorrer de uma forma que chamamos de **lançamento por homologação**. Nesse caso o Fisco recebe declarações do contribuinte e, havendo pagamento do valor declarado, considera efetuado o lançamento quando aceita tacitamente as informações recebidas (caso constate irregularidades, tem todo o período decadencial para exigir a correção ou aplicar punição). Embora não tenha havido trabalho ativo de lançamento (ele foi tácito), considera-se que a homologação constituiu o crédito tributário.
- e) Errada. A inscrição em dívida ativa é ato do Fisco. Não tem relação com confissão de dívida do contribuinte.

Letra d.

8. COMPETÊNCIA PARA INSTITUIÇÃO DE TRIBUTOS

A CF determina os tributos que cada ente pode instituir. Antes disso, vamos ver o caso peculiar dos **impostos nos territórios e no DF**.

• Impostos nos Territórios

Os impostos estaduais são de competência da União.

Caso o território não seja dividido em municípios, também serão de competência da União os impostos municipais.

• Impostos no Distrito Federal

Os impostos municipais são de competência do Distrito Federal.

8.1. TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO

A União pode criar os seguintes tributos:

- Taxas;
- Contribuição de Melhoria;
- Imposto de renda pessoa física – IRPF;
- Imposto de renda pessoa jurídica – IRPJ;
- Imposto sobre produtos industrializados – IPI;
- Imposto sobre operações financeiras – IOF;
- Imposto sobre a propriedade territorial rural – ITR;

- Imposto de importação – II;
- Imposto de exportação – IE;
- Imposto sobre grandes fortunas – IGF;
- Impostos extraordinários de guerra – IEG;
- Impostos residuais;
- Contribuições sociais;
- Contribuição, cobrada de seus servidores, para o regime previdenciário;
- Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Cide;
- Contribuições de interesse das categorias profissionais;
- Empréstimo Compulsório;
- Contribuição sobre Bens e Serviços – CBS;
- Imposto Seletivo – IS.

8.2. TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA DOS ESTADOS E DO DF

Os Estados e o DF podem criar os seguintes tributos:

- Contribuição de melhoria;
- Taxas;
- Contribuição, cobrada de seus servidores, para o regime previdenciário;
- Imposto sobre transmissão *causa mortis* e doação, de quaisquer bens ou direitos – ITCMD;
- Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior – ICMS;
- Imposto sobre propriedade de veículos automotores – IPVA;
- Imposto sobre Bens e Serviços – IBS.

Só para o DF (e municípios):

- Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública – Cosip.

8.3. TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Os Municípios podem criar os seguintes tributos:

- Contribuição de Melhoria;
- Taxas;
- Contribuição, cobrada de seus servidores, para o regime previdenciário;
- IPTU;
- ISS;
- ITBI;
- Cosip;
- Imposto sobre Bens e Serviços – IBS.

DIRETO DO CONCURSO

007. (CESPE/TJ SC/2023) É competência concorrente da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal instituir

- a) impostos sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD).
- b) taxas, em razão do exercício do poder de polícia.
- c) impostos sobre propriedade territorial rural (ITR).
- d) empréstimos compulsórios.
- e) contribuições sociais.



Competência concorrente significa que todos os entes citados podem instituir os tributos listados.

Vamos lá!

- a) Errada. ITCMD é só dos estados e do DF.
- b) Certa. Todos os entes federativos podem instituir taxas, sejam elas em função do poder de polícia ou em razão da prestação de serviços.
- c) Errada. O ITR é de competência apenas da União.
- d) Errada. Empréstimos compulsórios são de competência apenas da União.
- e) Errada. Contribuições sociais são de competência da União.

Atenção à contribuição, cobrada de seus servidores, para o regime previdenciário, que pode ser instituída por todos os entes federativos.

Letra b.

9. CLASSIFICAÇÕES DOUTRINÁRIAS DOS TRIBUTOS

ATENÇÃO

Vamos dar uma olhada nas classificações doutrinárias mais relevantes para os tributos. São usualmente aceitas e algumas vezes exploradas pelas bancas.

Também não podemos nos esquecer de que o legislador e o julgador muitas vezes se apoiam na doutrina e nos estudos de especialistas para tomarem suas decisões, o que acaba trazendo para dentro do sistema tributário a classificação doutrinária.

9.1. FINALIDADE

Quanto à sua finalidade, os tributos podem ser classificados em:

- **Fiscal:** A finalidade principal do tributo fiscal é a **arrecadação** de recursos para financiamento da atividade pública.

EXEMPLO

ICMS, ISS, IRPF, IRPJ.

- **Extrafiscal:** Embora também arrecade recursos, o tributo extrafiscal tem como finalidade específica **regular atividade econômica** e direcionar comportamento dos indivíduos.

EXEMPLO

II, IE, IPI em alguns casos.

Note que nada impede que um tributo possa ser predominantemente fiscal e possuir características extrafiscais. O ICMS, por exemplo, costuma ter alíquotas bastante elevadas para armas e munições, para desestimular a compra desses itens. No caso do ISS, temos alíquotas reduzidas para determinados setores econômicos, com vistas a fomentar seu desenvolvimento.

Em dado momento cria-se uma zona cinzenta entre finalidade e seletividade. ICMS e IPI, por exemplo, possuem alíquotas para determinados produtos que o tornam seletivos, incentivando ou desincentivando o consumo. Há divisão na doutrina, sendo que alguns estudiosos gostam de classificar o IPI como imposto de caráter fiscal.

DIRETO DO CONCURSO

008. (VUNESP/TJ SP/2017) A extrafiscalidade pode ser conceituada como

- a) a possibilidade de delegação da capacidade tributária ativa e da aptidão de exigir e arrecadar tributo, desde que o faça por lei, a outra pessoa de direito público ou privado que preste serviços públicos.
- b) o mecanismo pelo qual a pessoa política, por meio de lei, transfere sua capacidade ativa a outra pessoa de direito público, como as autarquias.
- c) a atividade que se expressa na atuação estatal de exigência de tributos com o objetivo exclusivo de arrecadação, e a geração de receitas, operando-se em desvio de finalidade.
- d) o emprego de instrumentos tributários para o alcance das finalidades não arrecadatórias, mas incentivadoras ou inibidoras de comportamentos, com vista à realização de valores constitucionalmente relevantes.



- a) Errada. Essa é a definição da classificação parafiscal de tributos.
- b) Errada. No texto dessa alternativa, também temos a definição, embora incompleta, de parafiscalidade.
- c) Errada. O início da alternativa traz a definição de tributo classificado como fiscal, o que já descarta a alternativa. Contudo, temos que atentar para o final do texto: não pode existir desvio de finalidade em nenhuma atividade pública.
- d) Certa. Essa é a definição de um tributo extrafiscal.

Letra d.

- **Parafiscal:** Nessa situação o **ente federativo institui o tributo e transfere** para uma entidade a **capacidade tributária ativa**, que é o poder de administrar, arrecadar e fiscalizar.

Normalmente os tributos parafiscais destinam-se a financiar atividade de interesse para a sociedade, mas que não é atividade típica de Estado.

O exemplo clássico são as contribuições de interesse das categorias profissionais (conselhos de classe, como CRM, OAB, CRA).

DIREITO DO CONCURSO

009. (FGV/TRF 1/2023) Projeto de lei complementar federal pretende conferir as atribuições de fiscalizar e cobrar todas as contribuições em favor do “sistema S” às próprias entidades privadas beneficiárias de tais recursos.

Diante desse cenário e à luz do entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, é correto afirmar que:

- a) apesar da tentativa desse projeto de lei de realizar tal transferência, isso não seria possível, uma vez que a competência tributária é indelegável.
- b) as atribuições de fiscalizar e cobrar tais contribuições do “sistema S”, como tributos que são, não podem ser conferidas a pessoas jurídicas de direito privado.
- c) é admitido atribuir as funções de fiscalizar e cobrar tributo a entidades privadas dele beneficiárias e que realizem atividades de interesse social.
- d) tal transferência não poderia ser feita, por se tratar de atribuições privativas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (SERFB) definidas em lei federal específica.
- e) as entidades do “sistema S” poderiam receber a função de arrecadar tais contribuições, mas, caso não houvesse pagamento espontâneo, a execução dos débitos deveria ser feita pela União, por se tratar de tributos federais.



- a) Errada. A competência tributária de fato é indelegável. Mas, ao elaborar projeto de lei complementar federal, pretende conferir as atribuições de fiscalizar e cobrar todas as contribuições em favor do “sistema S” às próprias entidades privadas beneficiárias de tais recursos. O ente tributante está delegando a capacidade ativa tributária, o que é permitido.
- b) Errada. As atribuições de fiscalizar e cobrar tais contribuições do “sistema S”, como tributos que são, **podem, sim, ser conferidas a pessoas jurídicas de direito privado.**
- c) Certa. É a delegação da capacidade ativa tributária.
- d) Errada. A capacidade ativa tributária é do ente tributante, no caso a União, e pode ser delegada.
- e) Errada. A execução dos débitos pode ser feita pela entidade do Sistema S que recebeu a capacidade ativa tributária.

Letra c.

9.2. REPERCUSSÃO DO ENCARGO

Quanto à repercussão jurídica do encargo, ou seja, a definição de quem deve pagar os tributos, podemos classificá-los em **diretos e indiretos**. Fique atento, pois repercussão jurídica não pode ser confundida com repercussão econômica (repasse do tributo para o custo do produto ou serviço).

• Diretos

São aqueles tributos em que o **próprio contribuinte recebe o ônus** da tributação e tem o encargo de recolher o tributo.

O exemplo clássico é o imposto de renda, que é devido diretamente pelo contribuinte, ou seja, por aquele que auferiu a renda. Veja que, no caso do IRPJ, as empresas obviamente o incluem em sua estrutura de custos, repassando esse valor para os preços e consequentemente para os consumidores. Contudo, isso é considerado uma repercussão econômica, e não jurídica.

• Indiretos

Tributos indiretos são aqueles em que o **ônus da tributação é repassado do contribuinte para terceiros** na essência de sua criação, com reflexos legais e econômicos.

Um bom exemplo de tributo indireto é o ICMS, cujo arcabouço legal prevê a existência do contribuinte de direito (empresa, por exemplo) e do contribuinte de fato (consumidor). Isso pode ser notado nas regras para restituição do ICMS, que só é feita para a empresa se ela comprovar que o consumidor não pagou por aquele valor.

Tributo Indireto x Regressividade

Tributos indiretos são geralmente considerados regressivos, pois são cobrados indiretamente através de bens e serviços, afetando desproporcionalmente as camadas mais pobres da população, que dedicam uma parcela maior de sua renda ao consumo.

Progressividade Tributária

A progressividade pode se manifestar de várias formas no sistema tributário.

A tributação sobre o consumo no Brasil é predominantemente **regressiva**, pois tributos como ICMS, IPI e PIS/Cofins incidem sobre o consumo sem diferenciação significativa entre contribuintes de diferentes rendas.

No entanto, a **Reforma Tributária de 2023**, com a criação do **IBS (Imposto sobre Bens e Serviços)** e da **CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços)**, busca atenuar essa regressividade, prevendo **alíquotas reduzidas para bens essenciais e cashback para famílias de baixa renda**.

Na teoria econômica, a tributação progressiva é justificada como forma de corrigir as **externalidades do capitalismo**, em que a renda tende a se concentrar nas camadas mais ricas. Essa lógica se alinha ao modelo de **Estado de Bem-Estar Social**, que a Constituição de 1988 adotou como matriz econômica e social.

Progressividade Estrutural

A **progressividade estrutural** no âmbito tributário se refere ao conjunto de mecanismos e normas que garantem que a carga tributária seja distribuída de forma proporcional à capacidade contributiva dos indivíduos e empresas, promovendo justiça fiscal e redução das desigualdades.

A **progressividade estrutural** se insere na lógica de que os tributos devem ser moldados para assegurar uma tributação mais justa, especialmente no que diz respeito à tributação sobre renda, patrimônio e consumo. Esse princípio deriva do postulado constitucional da **capacidade contributiva**, previsto no **art. 145, § 1º, da Constituição Federal**, que determina que os impostos devem respeitar a condição econômica dos contribuintes.

A **progressividade estrutural nasce da ordem econômica** ao se mostrar como um mecanismo essencial para equilibrar a distribuição de riquezas e promover justiça social.

DIRETO DO CONCURSO

- 010.** (VUNESP/PREFEITURA DE PIRACICABA/2023) A respeito do pedido de restituição de impostos pagos indevidamente no caso de impostos sujeitos à transferência do ônus econômico, é correto afirmar, com base na jurisprudência dos tribunais superiores no Brasil, que
- a) a legitimidade para o pedido de restituição, via de regra é do chamado contribuinte de fato, isto é, aquele que efetivamente tenha suportado o ônus econômico.
 - b) é possível a transmissão do direito de restituição ao longo da cadeia produtiva em caso de tributos sujeitos à cumulatividade, podendo chegar até o consumidor final.

- c) a transferência contratual do ônus tributário é suficiente para legitimar o contribuinte de fato para a formulação do pedido de restituição.
- d) todo aquele que paga tributo em nome de terceiro tem legitimidade para pleitear, em nome deste terceiro, a repetição do indébito.
- e) a transferência do ônus deve decorrer da própria lei, de modo que o pedido de autorização formulado pelo contribuinte de direito não se estende para além do contribuinte de fato direto.



- a) Errada. A simples transferência do ônus econômico, sem previsão legal, não dá ao contribuinte de fato o direito de requerer restituição. Nesse caso o pedido é do contribuinte de direito, que até pode autorizar o contribuinte de fato a requerer a restituição.
- b) Errada. O pedido de restituição não se transmite ao longo da cadeia. Ele se limita ao contribuinte de direito.
- c) Errada. Contratos entre particulares não podem ser opostos ao Fisco. Além disso, a transferência deve estar prevista em lei.
- d) Errada. O direito de pleitear a restituição é apenas do contribuinte de direito.
- e) Certa. Um bom exemplo disso é o caso do ICMS, cujo arcabouço legal prevê a existência do contribuinte de direito (empresa, por exemplo) e do contribuinte de fato (consumidor). Isso pode ser notado nas regras para restituição do ICMS, que só é feita para a empresa se ela comprovar que o consumidor não pagou por aquele valor.

Letra e.

9.3. ASPECTOS OBJETIVO E SUBJETIVO

Quanto à influência das características da pessoa tributada, classificam-se os tributos em **reais e pessoais**.

- **Reais**

Os tributos reais **não levam em consideração os aspectos subjetivos**, ou seja, os aspectos pessoais do contribuinte. Os tributos reais incidem sobre coisas, como é o caso do IPVA e do IPTU, por exemplo. Dois apartamentos iguais no mesmo condomínio pagam o mesmo IPTU. Dois veículos iguais do mesmo ano e modelo pagam o mesmo IPVA, independentemente de quem seja o proprietário.

- **Pessoais**

Ao contrário dos tributos reais, os pessoais **levam em consideração os aspectos subjetivos**, ou seja, as condições pessoais do contribuinte. O exemplo clássico de imposto pessoal é o IRPF, que considera em seu cálculo várias condições do contribuinte, como renda, gastos, dependentes etc.

9.4. DESTINO DOS VALORES ARRECADADOS

Essa classificação leva em conta a destinação dos recursos e é feita considerando-se a possibilidade que o Estado tem ou não de utilizar os valores arrecadados de forma discricionária, livre, ou seja, se pode ou não aplicar o dinheiro em qualquer área.

- **Arrecadação Vinculada**

A receita obtida com tributos de arrecadação **vinculada** só pode ser utilizada para as **finalidades específicas** determinadas na lei e na CF.

A CSLL, por exemplo, é uma contribuição social, e os valores arrecadados só podem ser aplicados no custeio do sistema previdência e assistência social.

- **Arrecadação Não Vinculada**

A receita obtida com tributos de arrecadação **não vinculada** pode ser utilizada para qualquer finalidade pública. O Estado é livre para decidir sua aplicação, por meio do orçamento, é claro.

Os **impostos possuem arrecadação não vinculada**, podendo ser utilizados em qualquer área do orçamento. Por força de disposição constitucional, os impostos não podem ter sua arrecadação vinculada a finalidade específica, salvo disposição na própria CF.

9.5. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA

Devemos tomar cuidado para não confundir essa classificação com a anterior, pois aqui também trataremos de tributos vinculados e não vinculados, a depender da existência ou não de uma contrapartida do Estado na origem do fato gerador.

Tributos Vinculados ou Fato do Estado (o fato gerador surge em função de uma atividade do ente federativo).

Tributos Não Vinculados ou Fato do Contribuinte (o fato gerador surge em função de uma atividade do cidadão).

- **Vinculados ou Fato do Estado**

Nos tributos vinculados temos como fato gerador uma ação do ente tributante, como a prestação de um serviço, a realização de uma obra ou outra atividade. É o que também se chama de fato retributivo.

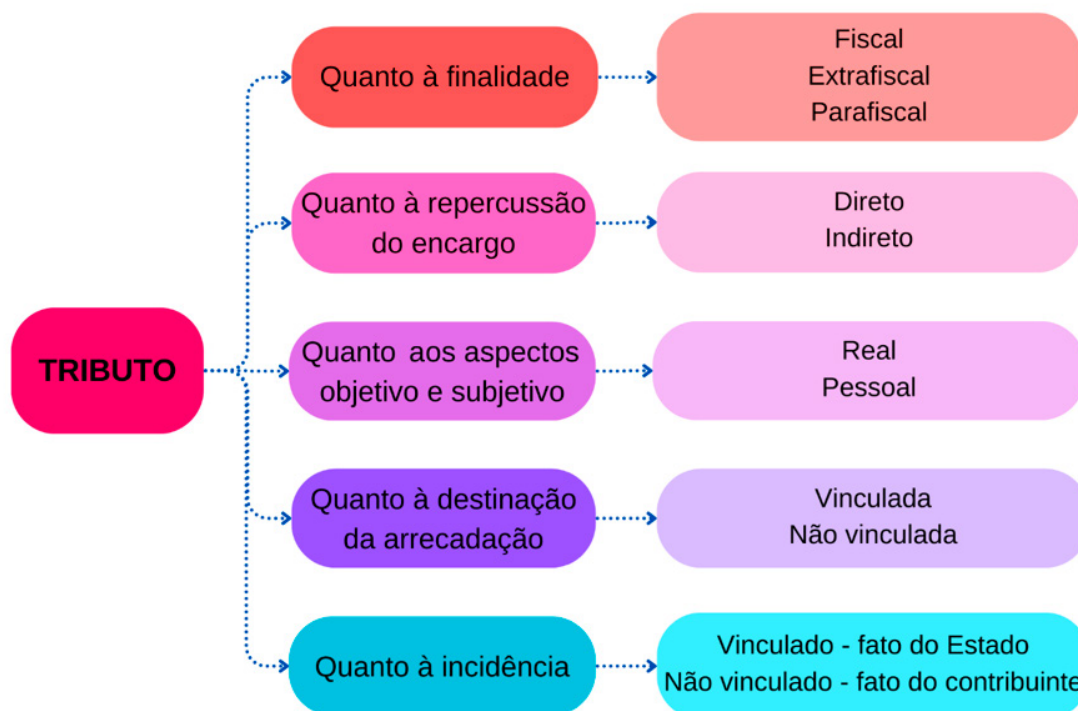
Temos como exemplos as taxas, a contribuição de melhoria e a Cosip, contribuição para o serviço de iluminação pública.

- **Não Vinculados ou Fato do Contribuinte**

No caso dos tributos não vinculados, temos como fato gerador uma ação do contribuinte, como aquisição de renda, circulação de mercadorias, propriedade de imóveis. É o que também se chama de fato contributivo.

Na teoria, todos os impostos são tributos não vinculados, pois seus fatos geradores não dependem de ação do Estado, mas sim de ação do contribuinte.

CLASSIFICAÇÃO DOS TRIBUTOS



Referibilidade

Referibilidade é a relação direta ou indireta entre o tributo cobrado e a atuação estatal que justificou sua exigência.

Esse conceito pode ser aplicado a taxas, cujo fato gerador requer que o contribuinte seja beneficiado por um serviço público específico e divisível ou que sua propriedade ou atividade sejam objeto de atuação estatal de polícia administrativa.

Impostos não possuem destinação específica e não dependem de ato do Estado, portanto não se aplica a eles o conceito.

10. IMUNIDADE RECÍPROCA

A imunidade tributária recíproca é um dos **princípios tributários fundamentais** no sistema tributário brasileiro, previsto no Art. 150, Inciso VI, alínea “a” da Constituição Federal de 1988 – CF 88.

Na CF/1988, os princípios tributários são celebrados na forma de **limitações ao poder de tributar**.

Art. 150 Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

...

VI – instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.

...

§ 2º A vedação do inciso VI, “a”, é **extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público e à empresa pública prestadora de serviço postal**, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas **finalidades essenciais** ou às delas decorrentes.

§ 3º – As vedações do inciso VI, “a”, e do parágrafo anterior **não se aplicam** ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com **exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário**, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.

Ela estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem instituir impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros. Esse princípio visa preservar a autonomia dos entes federativos e garantir a harmonia no pacto federativo.

O PULO DO GATO



O dispositivo aplica-se apenas a impostos, não incluindo outras espécies tributárias, como taxas, contribuições de melhoria ou contribuições sociais.

Professor, qual o fundamento da imunidade recíproca?

A principal finalidade da imunidade recíproca é garantir o equilíbrio e a independência financeira dos entes federativos, evitando que a tributação de uns sobre ou outros atrapalhe suas atividades administrativas.

A imunidade recíproca impede, por exemplo, que um Estado tribute a União por imóveis que essa possua no seu território, ou que um município imponha tributos sobre o patrimônio estadual ou federal em sua localidade. Isso assegura que os entes públicos possam cumprir suas funções institucionais sem a interferência financeira de outro ente.

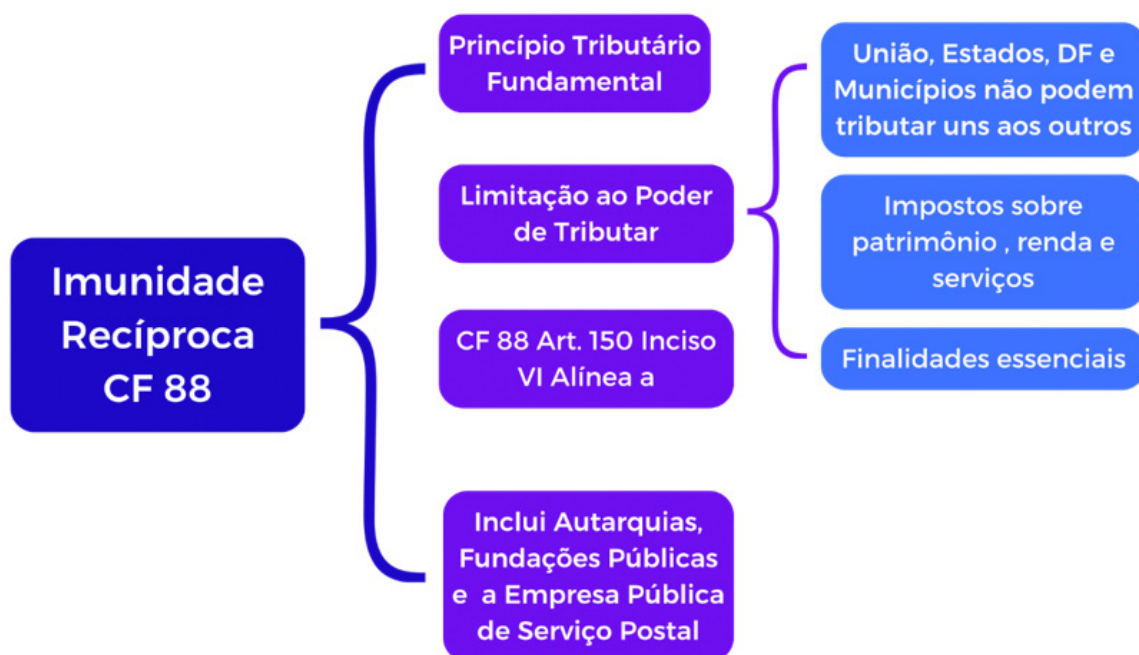
Finalidades Essenciais

ATENÇÃO

A imunidade recíproca abrange o **patrimônio, a renda e os serviços que estejam diretamente relacionados às finalidades essenciais** dos entes federados.

Essa imunidade não é absoluta. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem reiteradamente decidido que a imunidade recíproca **não se aplica** às situações em que o ente público exerce **atividades econômicas em condições de concorrência com o setor privado**, tais como a exploração de serviços comerciais, industriais ou de prestação de serviços que não estejam diretamente ligados às suas finalidades institucionais.

IMUNIDADE RECÍPROCA NA CF 88



EXEMPLO

Se um ente federativo explora atividades econômicas, como uma indústria ou um comércio, ele poderá ser tributado nessas atividades, pois não são consideradas essenciais para o cumprimento de suas funções públicas.

A interpretação do Supremo Tribunal Federal tem sido a de que a imunidade recíproca deve ser aplicada restritivamente, ou seja, apenas aos bens, rendas e serviços que tenham uma **conexão direta com a atuação típica e essencial dos entes federados**. Atividades meramente empresariais ou lucrativas, ainda que desempenhadas por entes públicos, não se beneficiam da imunidade tributária recíproca.

DIREITO DO CONCURSO



011. (FGV/SEFIN RJ/2023) O Município Alfa realizou lançamento de ofício para cobrança de IPTU referente a imóveis de propriedade da União, sob gestão da Infraero, arrendados para atividades comerciais de funcionamento de hangares.

Acerca desse cenário e à luz do entendimento dos Tribunais Superiores, é correto afirmar que a) em razão de a União, proprietária do imóvel, ser entidade imune, não pode incidir IPTU sobre esses hangares.

b) em razão de a Infraero, gestora do imóvel, ser empresa estatal imune, não pode incidir IPTU sobre esses hangares.

c) o arrendamento para fins comerciais impede o gozo da imunidade, de modo que o Município poderia cobrar o IPTU da União.

d) o arrendamento para fins comerciais impede o gozo da imunidade, de modo que o Município poderia cobrar o IPTU da Infraero.

e) o Município poderia cobrar esse IPTU dos arrendatários dos hangares, em razão de sua atividade comercial, na condição de possuidores a qualquer título.



a) Errada. O imóvel está cedido a particular que explora atividade comercial.

b) Errada. O imóvel está cedido a particular que explora atividade comercial.

c) Errada. Realmente o arrendamento impede a imunidade, mas o IPTU não será cobrado da União nem da Infraero.

d) Errada. Realmente o arrendamento impede a imunidade, mas o IPTU não será cobrado da União nem da Infraero.

e) Certa.

JURISPRUDÊNCIA

Tema 385 – STF

RE 594015

A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.

Letra e.

11. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Durante as aulas, veremos como a **tributação afeta as contratações, a composição do preço** das contratações públicas, já que a imunidade se aplica aos entes federativos, e não a terceiros que com eles negociam.

A tributação afeta bastante o custo final das compras públicas, influenciando diretamente os preços que empresas e prestadores de serviços consideram ao negociar com os entes públicos.

Embora a imunidade tributária recíproca prevista na CF/1988 proteja os entes federativos da incidência de impostos sobre patrimônio, renda e serviços uns dos outros, essa proteção **não se estende a terceiros**, como empresas privadas que celebram contratos com a administração pública. Assim, as contratações públicas acabam sendo oneradas pelos tributos, que entram no preço final das propostas apresentadas em licitações.

Tributação nas compras do setor público

Quando uma empresa celebra um contrato com a administração pública para fornecimento de bens ou prestação de serviços, ela **permanece sujeita ao regime de tributação aplicável às suas atividades**, o que inclui diversos tributos, como o Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Programa de Integração Social (PIS), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), entre outros.

ATENÇÃO



Os tributos incidentes sobre os insumos e serviços necessários para a execução do contrato público são repassados ao preço final. Dessa forma, o preço das contratações públicas reflete não apenas o custo da mão de obra, materiais e lucro da empresa, mas também o impacto da carga tributária sobre suas operações.

Competitividade e carga tributária

Regimes de tributação podem afetar a competitividade das empresas nos processos licitatórios. Empresas enquadradas em regimes tributários diferenciados, como o Simples Nacional, podem apresentar propostas mais competitivas, uma vez que suas obrigações tributárias são reduzidas. Empresas optantes pelo regime de lucro real ou lucro presumido podem enfrentar uma carga tributária mais pesada, o que impacta diretamente sua capacidade de ofertar preços menores em licitações.

Impacto para o setor público

Os entes públicos, ao receberem propostas em licitações, acabam por arcar indiretamente com o ônus da tributação incidente sobre as empresas contratadas. Isso se reflete no preço final do contrato, que embute todos os custos tributários da cadeia produtiva. Embora os entes sejam imunes à tributação sobre patrimônio, renda e serviços, eles não conseguem escapar do impacto dos tributos incidentes sobre as empresas contratadas.

Essa situação pode gerar uma demanda por políticas que busquem compensar o impacto tributário nas contratações públicas, seja por meio de incentivos fiscais para empresas contratadas, seja pela simplificação da tributação na cadeia produtiva.

Algumas medidas podem ser adotadas para minimizar o impacto da tributação nas contratações públicas, como a desoneração tributária.

Políticas de desoneração fiscal, como a isenção de ICMS ou IPI para determinados produtos essenciais muito adquiridos em contratações públicas, podem reduzir o preço final pago pela administração. Essas políticas, porém, dependem de ações coordenadas entre a União, os Estados e os Municípios.

RESUMO

De maneira geral, quando se fala em tributos e do arcabouço legal que trata do tema, temos que pensar da seguinte forma:

- Perfil constitucional;
- CTN;
- Lei complementar (LC);
- Lei ordinária instituidora (pode ser LC também);
- Decreto regulamentador;
- Normas complementares.

As funções da lei complementar (LC) no direito tributário são definidas no art. 146 da CF e são as seguintes:

- dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
- regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
- estabelecer normas gerais de legislação tributária, em especial:
 - definição de tributos e de suas espécies, fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;
 - obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
 - adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas;
 - definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte.

DICA

Regra geral: tributos não são instituídos por LC.

Exceções: Empréstimo Compulsório, Imposto sobre Grandes Fortunas, Impostos Residuais e Contribuições Sociais Residuais.

DICA

Regra geral:

É a lei ordinária que institui o tributo!

Tributo no CTN

Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Essa definição já foi muito batida e até abandonada por algumas bancas, mas fiquemos atentos.

Tributo é:

- Prestação **pecuniária** – deve ser pago em moeda (ou outros valores);
- **Compulsório** – poder imperativo do Estado;
- **Não é sanção** de ilicitude – multa não é tributo, tributo não é punição;
- Instituído em **Lei** – não se pode cobrar tributo sem lei que o institua;
- **Vinculado** – a administração tributária não possui margem discricionária nas suas atividades.

Receitas

- Originárias – Atividade econômica do Estado;
- Derivadas – Tributação, Poder imperativo do Estado.

DICA

Multa não é tributo.

Tributo não é punição.

A **natureza jurídica** específica do **tributo** é determinada pelo **fato gerador** da respectiva obrigação, sendo **irrelevantes** para qualificá-la:

- a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
- a destinação legal do produto da sua arrecadação.

DICA

Tributo é gênero que engloba as seguintes espécies:

Imposto

Taxa

Contribuição

Direito Privado

- Igualdade entre as partes;
- Relações contratuais;
- Manifestação de vontades;
- Interesses particulares são disponíveis.

Direito Público

- Supremacia do interesse público;
- Indisponibilidade do interesse público;
- Desequilíbrio entre as partes;
- Poder de império do Estado.

Para o **CTN**, os tributos são:

- Impostos;
- Taxas;
- Contribuição de Melhoria.

ATENÇÃO

Para o **STF**, os tributos são:

- Impostos;
- Taxas;
- Contribuição de Melhoria;
- Empréstimos Compulsórios;
- Contribuições Especiais.

Segundo o CTN, a obrigação tributária pode ser principal ou acessória.

Obrigação tributária principal

Surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o **pagamento de tributo ou penalidade pecuniária** e extingue-se juntamente com o crédito (tributário) dela decorrente.

Obrigação tributária acessória

Decorre da legislação tributária e tem por objeto as **prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização** dos tributos.

A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, **converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária**.

Considera-se ocorrido o fato gerador:

- Tratando-se de **situação de fato**: desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios.
- Tratando-se de **situação jurídica**: desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.

Atos e negócios com condição

Os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados:

- sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento (implemento da condição);
- sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio.

Perceba que os termos “suspensivo” e “resolutório” devem ser analisados do ponto de vista da ocorrência do FG (FG suspenso ou FG resolvido).

- **Fato Gerador Instantâneo:** Também chamado de **FG Simples**. Trata-se de FG isolado, que ocorre em momento claramente identificado e se concretiza em ato único.

EXEMPLO

ICMS (uma venda, um FG), ITBI (uma transmissão, um FG), ITCMD (uma doação ou transmissão, um FG), IOF (uma operação financeira, um FG).

- **Fato Gerador Complexo:** Também chamado de **FG periódico**. Nesse caso temos vários atos levados a cabo pelo contribuinte que são considerados em conjunto para a ocorrência do FG.

EXEMPLO

IRPF e IRPJ (temos vários acontecimentos avaliados em conjunto para chegarmos à conclusão sobre a ocorrência de um FG).

- **Fato Gerador Contínuo:** Também conhecido como **FG continuado**. Nesse caso existe uma situação estável, duradoura, e o FG se perpetua, ocorrendo de forma periódica enquanto a situação que lhe der origem se mantiver inalterada.

EXEMPLO

IPTU, IPVA (enquanto o contribuinte detiver a propriedade, o FG continua ocorrendo).

Sujeito Ativo

Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento.

O sujeito ativo é o ente federativo com **capacidade definida na CF para instituir o tributo** em questão.

Sujeito Passivo da obrigação principal

É a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Sujeito passivo da obrigação principal pode ser:

- **contribuinte**, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;
- **responsável**, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

Sujeito Passivo da obrigação acessória

É a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto.

É a pessoa obrigada a fazer ou não fazer determinada coisa em função de dispositivo existente na legislação tributária.

Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

O crédito tributário **decorre da obrigação principal** e tem a mesma natureza dessa. Sua constituição ocorre por meio do lançamento.

As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade **não afetam a obrigação tributária** que lhe deu origem.

O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos **previstos nesta Lei (CTN)**, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

Compete **privativamente à autoridade administrativa** constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

O lançamento é o procedimento que dá **liquidez** (valor determinado) e **certeza** (ele existe e é devido por pessoa determinada) ao crédito tributário. O lançamento é atividade **vinculada**, ou seja, só pode ser feito nos termos estabelecidos na legislação, e **obrigatória**, o agente do Fisco não pode deixar de lançar tributo quando identificado o fato gerador.

Tributos de competência da União

ATENÇÃO

- Taxas;
- Contribuição de Melhoria;
- Imposto de renda pessoa física – IRPF;
- Imposto de renda pessoa jurídica – IRPJ;
- Imposto sobre produtos industrializados – IPI;
- Imposto sobre operações financeiras – IOF;
- Imposto sobre a propriedade territorial rural – ITR;
- Imposto de importação – II;
- Imposto de exportação – IE;
- Imposto sobre grandes fortunas – IGF;
- Impostos extraordinários de guerra – IEG;
- Impostos residuais;

- Contribuições sociais;
- Contribuição, cobrada de seus servidores, para o regime previdenciário;
- Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Cide;
- Contribuições de interesse das categorias profissionais;
- Empréstimo Compulsório.

Tributos de competência dos Estados e do DF

ATENÇÃO

- Contribuição de melhoria;
- Taxas;
- Contribuição, cobrada de seus servidores, para o regime previdenciário;
- Imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos – ITCMD;
- Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior – ICMS;
- Imposto sobre propriedade de veículos automotores – IPVA;

Só para o DF (e municípios)

- Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública – Cosip.

Tributos de competência dos Municípios

ATENÇÃO

- Contribuição de Melhoria;
- Taxas;
- Contribuição, cobrada de seus servidores, para o regime previdenciário;
- IPTU;
- ISS;
- ITBI;
- Cosip.

Classificação Doutrinária dos Tributos

Quanto à sua finalidade, os tributos podem ser classificados em:

- **Fiscal:** A finalidade principal do tributo fiscal é a **arrecadação** de recursos para financiamento da atividade pública.

EXEMPLO

ICMS, ISS, IRPF, IRPJ.

- **Extrafiscal:** Embora também arrecade recursos, o tributo extrafiscal tem como finalidade específica **regular atividade econômica** e direcionar comportamento dos indivíduos.

EXEMPLO

II, IE, IPI em alguns casos.

- **Parafiscal:** Nessa situação o **ente federativo institui o tributo e transfere** para uma entidade a **capacidade tributária ativa**, que é o poder de administrar, arrecadar e fiscalizar.

Quanto à repercussão jurídica do encargo, ou seja, a definição de quem deve pagar os tributos, podemos classificá-los em **diretos e indiretos**.

Diretos

São aqueles tributos em que o **próprio contribuinte recebe o ônus** da tributação e tem o encargo de recolher o tributo.

Indiretos

Tributos indiretos são aqueles em que o **ônus da tributação é repassado do contribuinte para terceiros** na essência de sua criação, com reflexos legais e econômicos.

Quanto à influência das características da pessoa tributada, classificam-se os tributos em **reais e pessoais**.

Reais

Os tributos reais **não levam em consideração os aspectos subjetivos**, ou seja, os aspectos pessoais do contribuinte.

Pessoais

Ao contrário dos tributos reais, os pessoais **levam em consideração os aspectos subjetivos**, ou seja, as condições da pessoais do contribuinte.

Quanto à destinação dos recursos, a classificação é feita considerando-se a possibilidade que o Estado tem ou não de utilizar os valores arrecadados de forma discricionária, livre, ou seja, se pode ou não aplicar o dinheiro em qualquer área.

Arrecadação Vinculada

A receita obtida com tributos de arrecadação **vinculada** só pode ser utilizada para as **finalidades específicas** determinadas na lei e na CF.

Arrecadação Não Vinculada

A receita obtida com tributos de arrecadação **não vinculada** pode ser utilizada para qualquer finalidade pública. O Estado é livre para decidir sua aplicação, por meio do orçamento, é claro.

Classificação quanto à hipótese de incidência. Devemos tomar cuidado para não confundir essa classificação com a anterior, pois aqui também trataremos de tributos vinculados e não vinculados, a depender da existência ou não de uma contrapartida do Estado na origem do fato gerador.

Vinculados ou Fato do Estado

Nos tributos vinculados temos como fato gerador uma ação do ente tributante, como a prestação de um serviço, a realização de uma obra ou outra atividade. É o que também se chama de fato retributivo.

Não Vinculados ou Fato do Contribuinte

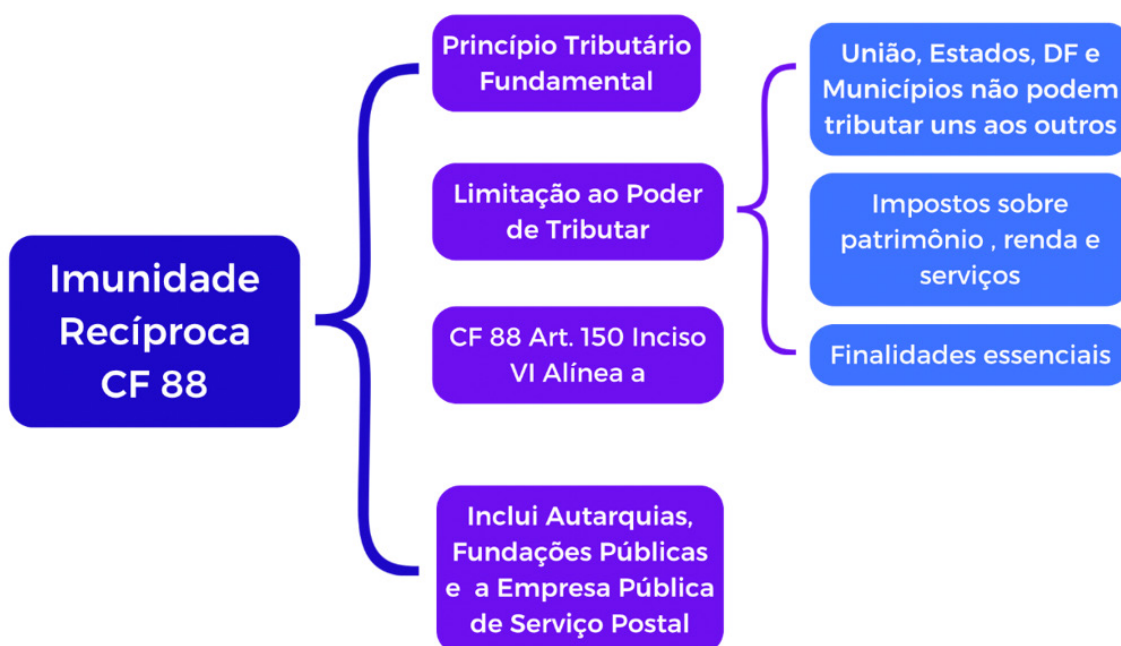
No caso dos tributos não vinculados, temos como fato gerador uma ação do contribuinte, como aquisição de renda, circulação de mercadorias, propriedade de imóveis. É o que também se chama de fato contributivo.

MAPAS MENTAIS

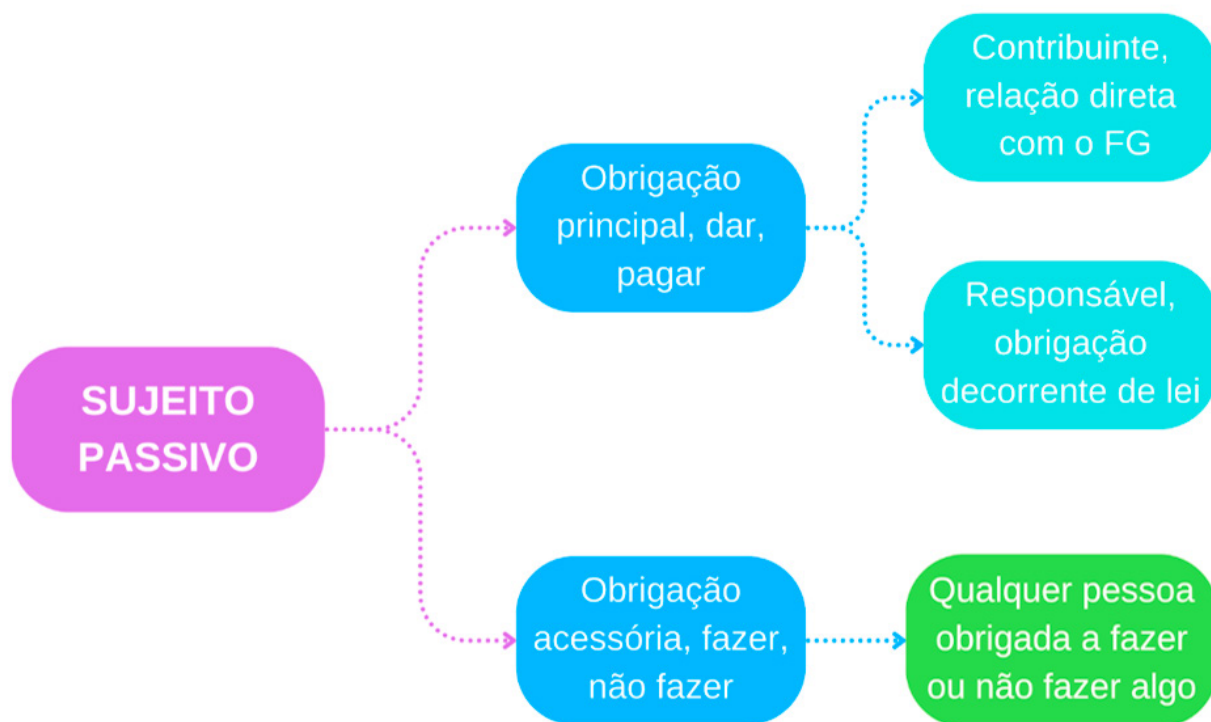
DEFINIÇÃO DE TRIBUTO



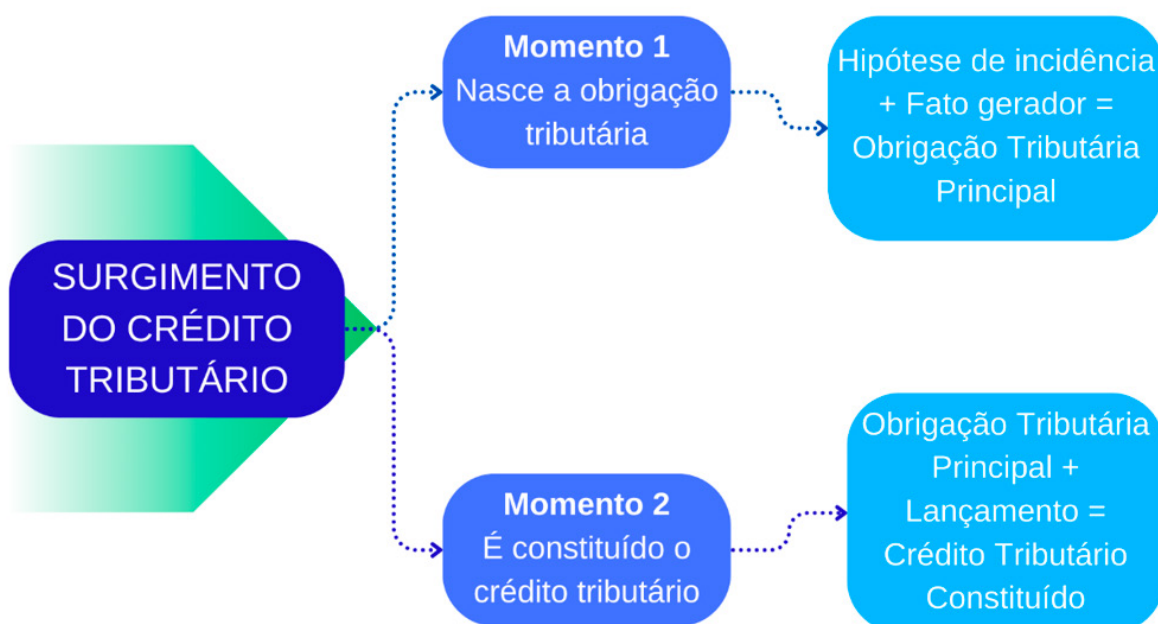
IMUNIDADE RECÍPROCA NA CF 88

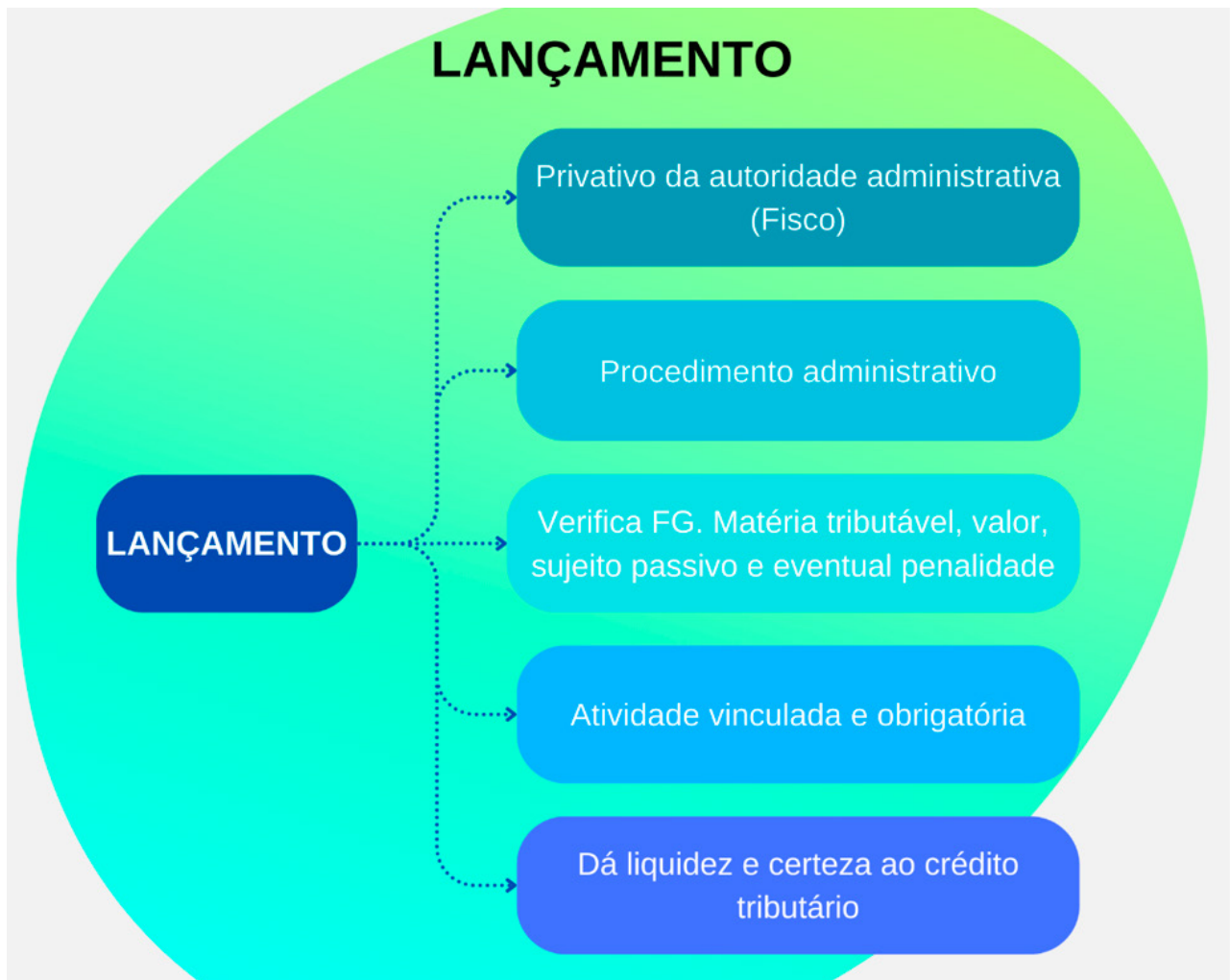


SUJEITO PASSIVO

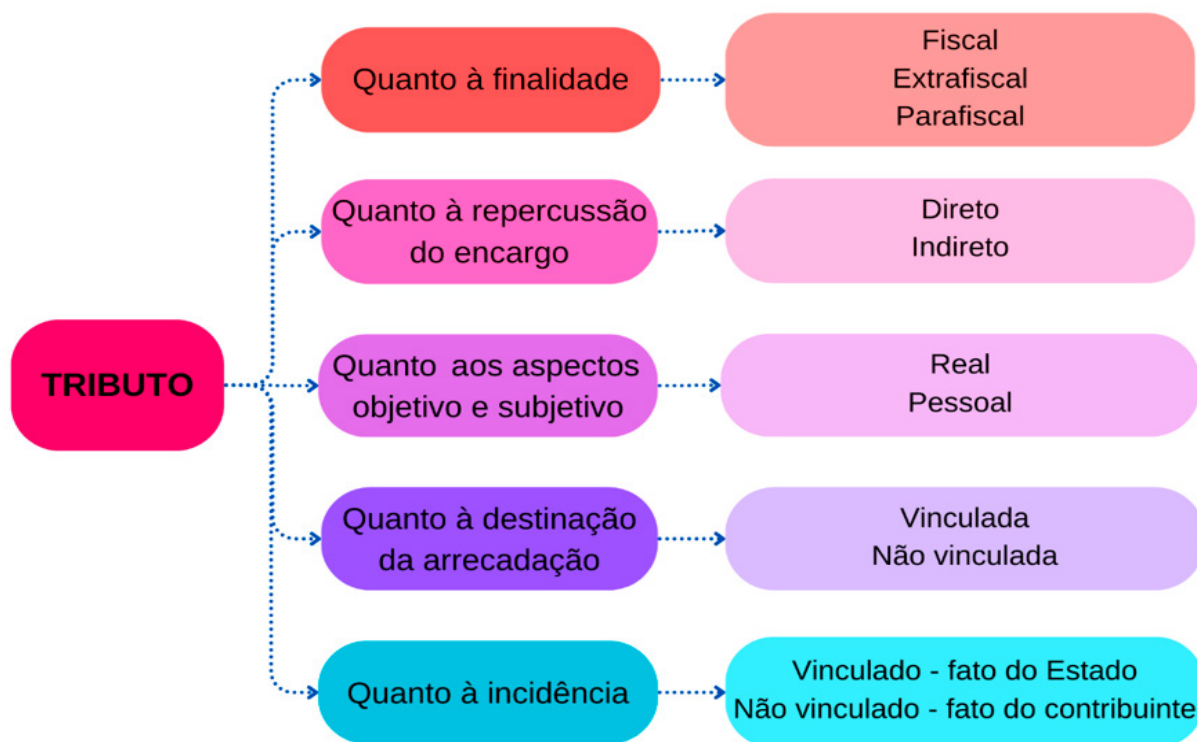


CRÉDITO TRIBUTÁRIO

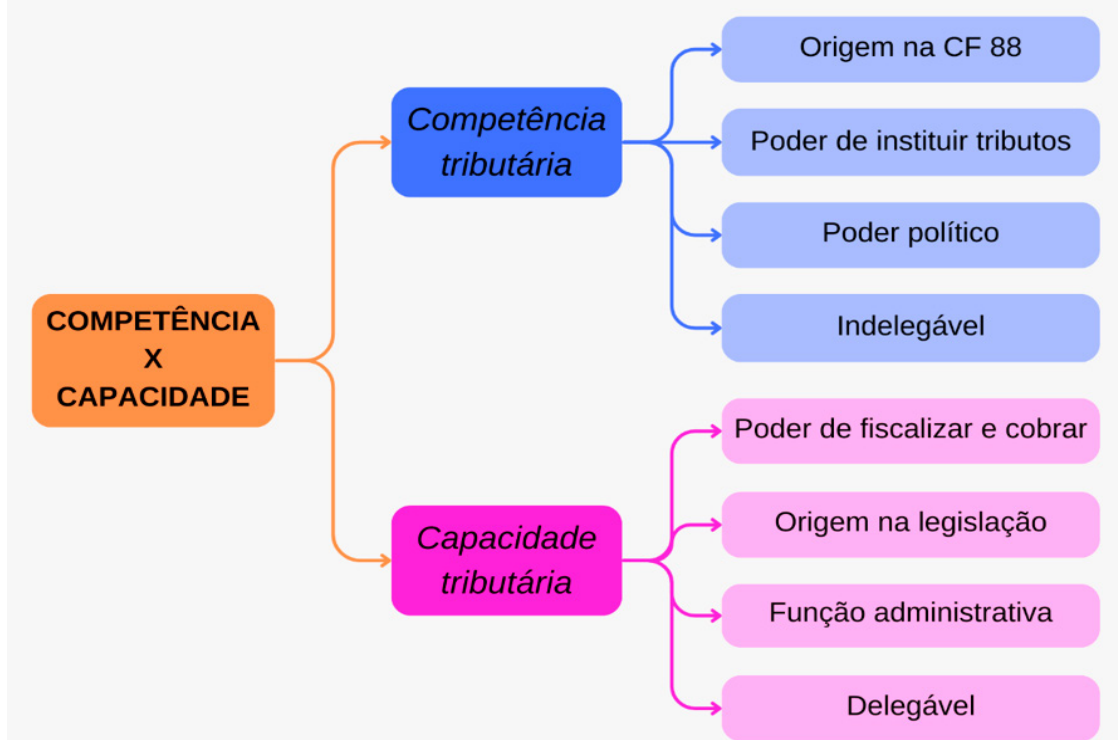




CLASSIFICAÇÃO DOS TRIBUTOS



COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA X CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA



QUESTÕES COMENTADAS EM AULA

001. (CESPE/SEFIN FORTALEZA/2023) No que se refere ao Sistema Tributário Nacional, julgue o próximo item, a respeito da competência tributária.

A competência tributária é a aptidão para exigir o tributo, sendo delegável inclusive para pessoas privadas.

002. (CESPE/SEFIN FORTALEZA/2023) Considerando os diferentes tipos de tributos, julgue o item subsequente.

O tributo não se confunde com punição por ato ilícito.

003. (FUNDATEC/PREFEITURA BOM RETIRO DO SUL/2023) A obrigação tributária _____ surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou _____ e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A obrigação _____ decorre da _____ e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da _____.

De acordo com os termos do Código Tributário Nacional, assinale a alternativa que contempla as expressões que preenchem, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- a) acessória – penalidade pecuniária – principal – legislação tributária – sociedade
- b) acessória – sua contestação – principal – matéria tributável – legislação
- c) principal – penalidade pecuniária – acessória – legislação tributária – fiscalização dos tributos
- d) principal – sua contestação – acessória – matéria tributável – sociedade
- e) principal – sua contestação – principal – matéria tributável – fiscalização dos tributos

004. (CESPE/PGE MS/2021) Considerando-se o aspecto temporal da norma de incidência tributária, é correto afirmar que a incidência do ITCMD no caso de doação de imóvel cujos efeitos somente se iniciarão após o nascimento do filho do donatário configura hipótese de

- a) fato gerador complexivo, submetido a condição resolutória.
- b) fato gerador instantâneo, submetido a condição resolutória.
- c) fato gerador continuado, submetido a condição suspensiva
- d) fato gerador continuado, submetido a condição resolutória.
- e) fato gerador instantâneo, submetido a condição suspensiva.

005. (CESPE/SEFIN FORTALEZA/2023) Considerando a competência tributária prevista na Constituição Federal de 1988 e no Código Tributário Nacional, julgue o item a seguir.

O sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa jurídica de direito público direta (entes tributantes) ou indireta (entes parafiscais), titular da competência constitucional tributária para instituir e cobrar os seus próprios impostos.

006. (VUNESP/PREFEITURA DE PIRACICABA/2023) De acordo com o Código Tributário Nacional, é correto afirmar que

- a) o crédito tributário é constituído apenas em razão do lançamento tributário efetuado pela autoridade administrativa legalmente investida.
- b) o fato gerador é decorrência do crédito tributário, corolário este da obrigação tributária principal.
- c) o lançamento tributário é a atividade discricionária da autoridade administrativa que declara a ocorrência do fato gerador e fixa os aspectos quantitativos e qualitativos do crédito tributário.
- d) no lançamento por homologação, fica dispensada a ação da autoridade administrativa, para fins de apuração e constituição do crédito, em relação ao montante pago antecipadamente.
- e) a inscrição em dívida ativa de crédito tributário devidamente constituído representa confissão de dívida por parte do contribuinte.

007. (CESPE/TJ SC/2023) É competência concorrente da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal instituir

- a) impostos sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD).
- b) taxas, em razão do exercício do poder de polícia.
- c) impostos sobre propriedade territorial rural (ITR).
- d) empréstimos compulsórios.
- e) contribuições sociais.

008. (VUNESP/TJ SP/2017) A extrafiscalidade pode ser conceituada como

- a) a possibilidade de delegação da capacidade tributária ativa e da aptidão de exigir e arrecadar tributo, desde que o faça por lei, a outra pessoa de direito público ou privado que preste serviços públicos.
- b) o mecanismo pelo qual a pessoa política, por meio de lei, transfere sua capacidade ativa a outra pessoa de direito público, como as autarquias.
- c) a atividade que se expressa na atuação estatal de exigência de tributos com o objetivo exclusivo de arrecadação, e a geração de receitas, operando-se em desvio de finalidade.
- d) o emprego de instrumentos tributários para o alcance das finalidades não arrecadatórias, mas incentivadoras ou inibidoras de comportamentos, com vista à realização de valores constitucionalmente relevantes.

009. (FGV/TRF 1/2023) Projeto de lei complementar federal pretende conferir as atribuições de fiscalizar e cobrar todas as contribuições em favor do “sistema S” às próprias entidades privadas beneficiárias de tais recursos.

Diante desse cenário e à luz do entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, é correto afirmar que:

- a) apesar da tentativa desse projeto de lei de realizar tal transferência, isso não seria possível, uma vez que a competência tributária é indelegável.
- b) as atribuições de fiscalizar e cobrar tais contribuições do “sistema S”, como tributos que são, não podem ser conferidas a pessoas jurídicas de direito privado.
- c) é admitido atribuir as funções de fiscalizar e cobrar tributo a entidades privadas dele beneficiárias e que realizem atividades de interesse social.
- d) tal transferência não poderia ser feita, por se tratar de atribuições privativas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (SERFB) definidas em lei federal específica.
- e) as entidades do “sistema S” poderiam receber a função de arrecadar tais contribuições, mas, caso não houvesse pagamento espontâneo, a execução dos débitos deveria ser feita pela União, por se tratar de tributos federais.

010. (VUNESP/PREFEITURA DE PIRACICABA/2023) A respeito do pedido de restituição de impostos pagos indevidamente no caso de impostos sujeitos à transferência do ônus econômico, é correto afirmar, com base na jurisprudência dos tribunais superiores no Brasil, que

- a) a legitimidade para o pedido de restituição, via de regra é do chamado contribuinte de fato, isto é, aquele que efetivamente tenha suportado o ônus econômico.
- b) é possível a transmissão do direito de restituição ao longo da cadeia produtiva em caso de tributos sujeitos à cumulatividade, podendo chegar até o consumidor final.
- c) a transferência contratual do ônus tributário é suficiente para legitimar o contribuinte de fato para a formulação do pedido de restituição.
- d) todo aquele que paga tributo em nome de terceiro tem legitimidade para pleitear, em nome deste terceiro, a repetição do indébito.
- e) a transferência do ônus deve decorrer da própria lei, de modo que o pedido de autorização formulado pelo contribuinte de direito não se estende para além do contribuinte de fato direto.

011. (FGV/SEFIN RJ/2023) O Município Alfa realizou lançamento de ofício para cobrança de IPTU referente a imóveis de propriedade da União, sob gestão da Infraero, arrendados para atividades comerciais de funcionamento de hangares.

Acerca desse cenário e à luz do entendimento dos Tribunais Superiores, é correto afirmar que

- a) em razão de a União, proprietária do imóvel, ser entidade imune, não pode incidir IPTU sobre esses hangares.

- b) em razão de a Infraero, gestora do imóvel, ser empresa estatal imune, não pode incidir IPTU sobre esses hangares.
- c) o arrendamento para fins comerciais impede o gozo da imunidade, de modo que o Município poderia cobrar o IPTU da União.
- d) o arrendamento para fins comerciais impede o gozo da imunidade, de modo que o Município poderia cobrar o IPTU da Infraero.
- e) o Município poderia cobrar esse IPTU dos arrendatários dos hangares, em razão de sua atividade comercial, na condição de possuidores a qualquer título.

EXERCÍCIOS

012. (FCC/PGE GO/2024) A despeito de existir controvérsia doutrinária acerca do tema, o Código Tributário Nacional prevê como espécies tributárias os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Acerca das taxas, é INCORRETO afirmar:

- a) É inconstitucional a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas.
- b) A instituição de taxas para o custeio do serviço de segurança pública é inconstitucional, ante a ausência dos requisitos da especificidade e da divisibilidade do serviço.
- c) As taxas diferem dos impostos por serem instituídas como contrapartida a uma atuação estatal específica, razão pela qual a cobrança da taxa de polícia demanda prova da efetiva ocorrência de atividade fiscalizatória estatal sobre o contribuinte.
- d) Uma vez que a Justiça Comum Estadual presta o serviço público de exercício da jurisdição, compete aos Estados fixar, por lei, taxas judiciárias, que podem ter como base de cálculo o valor da causa nos processos judiciais promovidos junto à Justiça Estadual, desde que a legislação fixe limites máximos e respeite a razoabilidade.
- e) As taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos, sendo constitucional, todavia, a adoção, para seu cálculo, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.

013. (FCC/TRT 3/2024) Dona Maria era mãe de Silas, de Adelina, de Marcos e de Mateus. Por ocasião de sua morte, coube a cada um de seus filhos a quarta parte da herança deixada. Ocorre, todavia, que, na data de seu óbito, Silas se encontrava preso, o que implicava limitação do exercício de suas atividades civis. Adelina encontrava-se sob curatela, em razão de alienação mental precoce, enquanto Mateus ainda era menor de idade, contando apenas com 13 anos. Adelina e Mateus encontravam-se afastados da administração direta de seus negócios.

Em razão disso, suscitaram-se dúvidas sobre a capacidade tributária passiva de cada um dos herdeiros, o que motivou a busca de orientação profissional a esse respeito. Com base no que dispõe o Código Tributário Nacional (CTN) acerca da capacidade tributária passiva, o profissional consultado esclareceu a eles, corretamente, que:

- a) Marcos está com sua capacidade tributária suspensa, até que os demais herdeiros venham a recobrar as suas, ou perdê-las, em razão do falecimento de cada um deles.
- b) somente Silas e Marcos são detentores dessa capacidade.
- c) somente Marcos é detentor dessa capacidade.
- d) os quatro herdeiros são detentores dessa capacidade.
- e) somente Adelina, Marcos e Mateus são detentores dessa capacidade.

014. (FCC/TRT 3/2024) De acordo com o Código Tributário Nacional (CTN), a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, a determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido, a identificação do sujeito passivo e, sendo o caso, a proposição de aplicação da penalidade cabível, integram o procedimento denominado

- a) lançamento tributário.
- b) isenção tributária.
- c) fiscalização.
- d) execução fiscal.
- e) inscrição em dívida ativa.

015. (FCC/TRT 3/2024) De acordo com a disciplina estabelecida na Constituição Federal de 1988 e no Código Tributário Nacional (CTN), há uma relação estreita entre às institutos jurídicos do “tributo” e do “imposto”, de modo que tributo é

- a) espécie e imposto é gênero, sendo que imposto é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, como ocorre, por exemplo, com a instituição e cobrança da taxa de coleta de lixo.
- b) gênero e imposto é espécie, sendo que imposto é o tributo que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, como ocorre, por exemplo, com a cobrança do Imposto de Renda.
- c) espécie e imposto é gênero, sendo que imposto é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, como ocorre, por exemplo, com a instituição e cobrança do Imposto de Renda.
- d) gênero e imposto é espécie, sendo que imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte, como ocorre, por exemplo, com a instituição e cobrança da taxa de coleta de lixo.
- e) gênero e imposto é espécie, sendo que imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte, como ocorre, por exemplo, com a instituição e cobrança do Imposto de Renda.

016. (FCC/TRT 3/2024) No Sistema Tributário Nacional brasileiro, a Constituição Federal de 1988 (CF) atribui a cada ente federativo competências específicas para criar e legislar sobre impostos. Portanto, a competência tributária para instituir impostos está dividida entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Sobre a competência tributária, as limitações constitucionais ao poder de tributar e a imunidade tributária, a CF dispõe:

I – É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou instituir tributo sem lei que o estabeleça.

II – O imposto de importação de produtos estrangeiros é de competência da União.

III – É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços, uns dos outros.

IV – O imposto sobre a propriedade de veículos automotores é de competência da União.

Está coreto o que consta APENAS de

- a) I, II e III.
- b) III e IV.
- c) I e III.
- d) II e IV.
- e) I e II.

017. (FCC/DPE ES/2023) A progressividade, em matéria tributária, não se mostra exclusivamente como uma decorrência da concretização da justiça retributiva. Para além da capacidade contributiva, também se baseia em parâmetro nascido da Ordem Econômica, a progressividade

- a) contextual.
- b) social.
- c) orgânica.
- d) econômica.
- e) estrutural.

018. (FCC/DPE ES/2023) São conhecidas as tentativas de afastar-se tributos de suas limitações constitucionais, na expectativa de serem criados para além de suas competências, de modo disfarçado. Para o enfrentamento de tais condutas, impedindo o subterfúgio, tem-se instituída, no direito tributário, a

- a) atitude fraudulenta.
- b) irrelevância de denominação.
- c) hipótese tributária.
- d) negativa de identificação.
- e) finalidade desviada.

019. (FCC/COPERGÁS PE/2023) Conforme estabelece o Código Tributário Nacional, a obrigação tributária principal surge com

- a) a ocorrência do fato gerador e a obrigação tributária acessória decorre da legislação tributária.
- b) a sujeição ativa e a obrigação tributária acessória decorre da sujeição passiva.

- c) a capacidade tributária e a obrigação tributária acessória decorre da solidariedade tributária.
- d) o lançamento tributário e a obrigação tributária acessória decorre do crédito tributário.
- e) a administração tributária e a obrigação tributária acessória decorre da fiscalização tributária.

020. (FCC/COPERGÁS PE/2023) Determinado município instituiu tributo com as seguintes características: prestação pecuniária compulsória, em moeda, que não constitui sanção de ato ilícito, instituída em decreto municipal e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. A criação desse tributo fere o Código Tributário Nacional, uma vez que deveria

- a) prever prestação pecuniária facultativa.
- b) indicar forma de pagamento alternativa.
- c) constituir também sanção de ato ilícito.
- d) ter havido instituição em lei.
- e) possibilitar a cobrança mediante atividade administrativa não vinculada.

021. (FCC/COPERGÁS PE/2023) Nos termos dispostos no Código Tributário Nacional, considere:

I – Extinção de tributo.

II – A cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas.

III – Hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.

IV – Atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.

A lei é o único meio pelo qual pode-se estabelecer o que consta em

- a) I, II, III e IV.
- b) II e III, apenas.
- c) IV, apenas.
- d) I e IV, apenas.
- e) I, II e III, apenas.

022. (FCC/PGE AM/2023) Joãozinho, menor impúbere, vende e remete grande quantidade de produtos ilícitos na internet recebendo os valores correspondentes. Joãozinho mora com a sua mãe Célia, divorciada de José, pai de Joãozinho. Célia é guardiã do menor. Após um tempo, o Fisco toma ciência das operações e pretende cobrar os tributos incidentes. Nos termos do Código Tributário Nacional, o tributo correspondente à operação é

- a) indevido, por ser a atividade de Joãozinho ilícita.

- b) indevido, por ser Joãozinho menor impúbere.
- c) devido, mas somente pode ser cobrado de Joãozinho.
- d) devido, podendo ser cobrado de Joãozinho, Célia e José, se Joãozinho não tiver patrimônio suficiente e desde que seja configurada ação ou omissão do responsável.
- e) devido, mas somente de Joãozinho e Célia, que tem a guarda de Joãozinho.

023. (FCC/DETRAN AP/2022) Considere, à luz da disciplina constitucional das limitações ao poder de tributar e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as seguintes situações, de incidência de:

I. imposto sobre a propriedade territorial urbana (IPTU) relativamente a imóvel de propriedade de autarquia estadual cujo uso é cedido a particular, pessoa jurídica, para exploração de atividade econômica com fins lucrativos.

II. imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) relativamente a veículo adquirido mediante contrato de alienação fiduciária em que pessoa jurídica de direito público figura como devedora.

III. imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR) relativamente a imóvel de propriedade de sociedade de economia mista que presta, em regime de exclusividade, serviço público essencial, sem intuito lucrativo.

A imunidade tributária recíproca

- a) alcança todas as situações.
- b) alcança apenas as situações I e II.
- c) alcança apenas as situações I e III.
- d) alcança apenas as situações II e III.
- e) não alcança situação alguma.

024. (FGV/TCE-PA/2024) Considerando que João é traficante internacional e tem, por conta da sua atividade ilícita, renda vultosa que é subtraída de sua declaração de imposto sobre a renda.

Sobre o caso descrito, é correto afirmar que

- a) a definição do fato gerador deve ser interpretada considerando a validade jurídica atos praticados pelo João. Portanto, não incide imposto sobre a renda sobre os resultados econômicos decorrentes do tráfico de drogas.
- b) não é importante o caráter ilícito da atividade para fins de incidência do imposto sobre a renda, conforme estabelece o princípio do non olet. No entanto, não ocorreu, no caso descrito, o fato gerador do imposto.
- c) a renda obtida pelo tráfico de drogas deve ser tributada, pois o que se tributa é o aumento patrimonial e não o próprio tráfico, sendo desimportante o caráter ilícito da atividade de João.

- d) trata-se de exoneração tributária dos resultados econômicos de fatos criminosos, pois o ato criminoso é punível, tão somente, na esfera criminal – crimes contra a ordem tributária.
- e) a renda obtida pelo tráfico de drogas somente pode ser tributada se a fiscalização demonstrar a ilicitude penal da renda.

025. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2024) Com relação à estrutura tributária e aos princípios da equidade fiscal, os tributos são classificados em diretos e indiretos, além de serem analisados quanto a sua progressividade ou regressividade.

Neste contexto, assinale a opção que descreve corretamente a natureza e o impacto dessas categorias de tributos sobre diferentes faixas de renda na população.

- a) Tributos diretos são geralmente considerados regressivos, pois são cobrados indiretamente através de bens e serviços, afetando desproporcionalmente as camadas mais pobres da população que dedicam uma parcela maior de sua renda ao consumo.
- b) A progressividade dos tributos indiretos, como o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), é evidenciada pelo fato de que pessoas com maior renda consomem mais e, portanto, pagam mais imposto em termos absolutos, aliviando a carga tributária sobre os mais pobres.
- c) Tributos diretos, como o Imposto de Renda, são considerados progressivos porque suas alíquotas aumentam com a capacidade contributiva do indivíduo, fazendo com que aqueles com maiores rendas contribuam proporcionalmente mais para o financiamento público.
- d) Os tributos indiretos são inerentemente progressivos, pois são aplicados uniformemente a todos os consumidores, independentemente de sua renda, garantindo que todos contribuam igualmente para o financiamento dos serviços públicos.
- e) A regressividade do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) demonstra que os tributos diretos penalizam as camadas de menor renda, visto que todos pagam o mesmo percentual independentemente do valor do veículo ou da renda do proprietário.

026. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2024) O processo de repartição das competências tributárias explica, em grande medida, o nível de dependência financeira dos municípios no Brasil.

A esse respeito, avalie se os municípios podem instituir

- I. impostos municipais;
- II. taxas;
- III. contribuições de melhoria;
- IV. contribuições para iluminação pública;
- V. contribuições para o regime próprio de previdência.

Estão corretos os itens:

- a) I, II, III e IV, apenas.
- b) I, II, III, IV e V.
- c) II, III e V, apenas.
- d) I, II e IV, apenas.
- e) I, IV e V, apenas.

027. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2024) O sistema tributário brasileiro prevê diversas hipóteses que impedem a incidência ou afastam o pagamento de tributos. Entre essas possibilidades merecem destaque os casos de não incidência, isenção e alíquota zero. Acerca desses conceitos, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () A não incidência trata de situações em que o legislador poderia criar o tributo, por ausência de vedação constitucional, mas decidiu não fazê-lo.
- () Na isenção, o entendimento prevalente na doutrina é no sentido de que existem duas normas em sentidos opostos, uma que institui o tributo e outra que dispensa o pagamento em determinadas situações.
- () A alíquota zero não se confunde com a isenção, por se tratar de hipótese em que o tributo incide normalmente, sem qualquer restrição ou dispensa de pagamento.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) V – F – F.
- b) V – F – V.
- c) V – V – V.
- d) F – F – V.
- e) F – V – F.

028. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2024) Certo parlamentar do Estado Alfa deseja propor um projeto de lei ordinária estadual que, em seu art. 1º, cria uma nova hipótese de isenção tributária de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), o que necessariamente acarretará diminuição da arrecadação tributária desse imposto. No mesmo projeto, em seu art. 2º, prevê que serão destinados aos programas agrícolas no território estadual parcelas de recursos nunca inferiores a 3% do orçamento bruto do Estado Alfa. À luz do texto da Constituição Federal de 1988 e da jurisprudência do STF, assinale a afirmativa correta.

- a) A criação de nova hipótese de isenção de IPVA, acarretando a diminuição das receitas desse imposto, em razão de seus reflexos orçamentários, deve ser veiculada por projeto de lei de iniciativa exclusiva do Governador, e não de iniciativa parlamentar.

- b) Por não se tratar a isenção de uma hipótese de renúncia de receita, mas sim de mera dispensa legal do pagamento de tributo, não é obrigatório que tal projeto de lei seja acompanhado da estimativa do impacto orçamentário e financeiro decorrente da concessão de tal isenção.
- c) Como se trata de matérias conexas com impactos orçamentários, os temas de concessão de isenção e de vinculação de recursos orçamentários para programas agrícolas podem ser veiculados no mesmo projeto de lei.
- d) Somente lei complementar de caráter nacional poderia efetuar a vinculação de recursos orçamentários em patamares do orçamento bruto estadual.
- e) O projeto de lei de iniciativa parlamentar que afeta receitas orçamentárias a programas agrícolas usurpa a iniciativa exclusiva do Governador, subtraindo de sua alçada a avaliação a respeito da conveniência e da oportunidade dos investimentos públicos.

029. (CESPE/SEFIN FORTALEZA/2023) Considerando os diferentes tipos de tributos, julgue o item subsequente.

O tributo cobrado em razão do exercício do poder de polícia pela União, pelos estados e pelos municípios é chamado de contribuição de melhoria.

030. (CESPE/SEFIN FORTALEZA/2023) A tributação, base para a arrecadação dos entes governamentais, é um importante tópico das finanças públicas. Acerca desse tema, julgue o item a seguir.

São impostos de competência dos municípios brasileiros o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU), o imposto sobre serviços (ISS) e o imposto sobre a transmissão de bens imóveis inter vivos (ITBI).

031. (CESPE/SEFIN FORTALEZA/2023) A tributação, base para a arrecadação dos entes governamentais, é um importante tópico das finanças públicas. Acerca desse tema, julgue o item a seguir.

O descumprimento de obrigações tributárias acessórias é isento de sanções e penalidades, a exemplo de multas e juros, mas pode afetar a regularidade fiscal do contribuinte.

032. (CESPE/SEFIN FORTALEZA/2023) Com base no sistema tributário nacional, que abrange as regras criadas pela Constituição Federal bem como as normas primárias e secundárias que envolvam o direito tributário, julgue o item a seguir.

Quando a autoridade administrativa impõe uma penalidade, basta que o contribuinte a pague para que esteja desobrigado do pagamento integral do crédito tributário.

033. (CESPE/ANATEL/2014) Acerca de competência tributária, conceito e classificação dos tributos, bem como de tributos em espécie, julgue o item a seguir.

Os tributos indiretos são aqueles cuja configuração jurídica permite a transferência de seu encargo financeiro para pessoa diferente daquela definida em lei como sujeito passivo. Por sua vez, tributos diretos não permitem tal transferência, já que a pessoa definida em lei como sujeito passivo é a mesma que sofre o impacto financeiro.

034. (CESPE/TJ SC/2023) Julgue o item, a respeito de fato gerador de obrigação tributária. Não se consideram, na interpretação da definição legal de fato gerador, os efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.

035. (CESPE/TJ SC/2023) Julgue o item, a respeito de fato gerador de obrigação tributária. O fato gerador de impostos depende de atividade estatal específica, definida em lei, como retribuição ao contribuinte.

036. (CESPE/TJ SC/2023) Julgue o item, a respeito de fato gerador de obrigação tributária. É válida obrigação tributária acessória com base em obrigação de não fazer, por parte do contribuinte.

037. (TJ AP/TJ AP/2023) A luz das disposições legais e considerando a jurisprudência majoritária, julgue:

Compete a União e aos estados instituir empréstimo compulsório no caso de conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo.

038. (TJ AP/TJ AP/2023) A luz das disposições legais e considerando a jurisprudência majoritária, julgue:

Taxas e multas são tipo de tributos que podem ser instituídos por qualquer ente federativo.

039. (TJ AP/TJ AP/2023) A luz das disposições legais e considerando a jurisprudência majoritária, julgue:

A taxa é uma espécie tributária que tem como finalidade custear a prestação de um serviço público.

040. (TJ AP/TJ AP/2023) A luz das disposições legais e considerando a jurisprudência majoritária, julgue:

Contribuição de melhoria é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.

041. (TJ AP/TJ AP/2023) A luz das disposições legais e considerando a jurisprudência majoritária, julgue:

Um imposto e uma taxa podem ter a mesma base cálculo.

042. (CESPE/MPE AC/2022) Relativamente à necessidade de contraprestação pelo Estado, os tributos podem ser classificados em vinculados e não vinculados.

Os tributos não vinculados incluem

- a) o IPVA, a contribuição previdenciária e as taxas.
- b) as taxas, a contribuição de melhoria e as contribuições especiais.
- c) as contribuições especiais, o IPTU e a contribuição de melhoria.
- d) o imposto de renda, o IPVA e o IPTU.
- e) a contribuição de iluminação pública, o imposto de renda e o empréstimo compulsório.

043. (FUNDATEC/PREFEITURA DE BOM RETIRO DO SUL RS/2023) Em matéria de competência tributária para instituir impostos no Brasil, é correto afirmar que compete aos

- a) Estados instituir imposto sobre propriedade de veículos automotores, e sobre transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição.
- b) Estados instituir imposto sobre propriedade predial e territorial urbana; e sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.
- c) Municípios instituir imposto sobre propriedade predial e territorial urbana; e sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.
- d) Municípios instituir imposto sobre transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; e sobre propriedade predial e territorial urbana.
- e) Municípios instituir imposto sobre transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; e sobre propriedade territorial rural.

044. (VUNESP/PREFEITURA DE PIRACICABA/2023) No contexto da chamada obrigação tributária no direito tributário brasileiro, é correto afirmar que

- a) sujeito ativo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto.
- b) responsável tributário é aquele que tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.

- c) sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
- d) sujeito passivo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento.
- e) as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos podem ser opostas à Fazenda Pública.

045. (FUNDATEC/SIMAE SC/2023) O Código Tributário Nacional define que a atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e observado o disposto no referido Código. Sendo assim, com base no referido Código, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os entes federativos competentes aos respectivos impostos.

Coluna 1

1. Competência da União.
2. Competência dos Estados.
3. Competência dos Municípios.

Coluna 2

- () Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
- () Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.
- () Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos.
- () Imposto sobre Produtos Industrializados.
- () Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) 1 – 3 – 1 – 2 – 2.
- b) 2 – 2 – 3 – 1 – 3.
- c) 3 – 2 – 1 – 2 – 1.
- d) 1 – 3 – 3 – 1 – 1.
- e) 2 – 1 – 2 – 3 – 3.

046. (FURB/PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL SC/2023) Considere o seguinte excerto doutrinário:

_____ é tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte (CTN, art. 16). Isso significa que a hipótese de incidência da norma que cria tal tributo, realmente, é sempre uma situação relacionada com o contribuinte (auferir renda, ser proprietário de imóveis, ou de veículos, comercializar mercadorias, realizar importação etc.). (SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Manual de Direito Tributário. São Paulo: Grupo GEN, 2022. E-book. P. 43, adaptado).

Assinale a alternativa que completa corretamente o excerto apresentado:

- a) A contribuição de intervenção no domínio econômico.
- b) O empréstimo compulsório.
- c) O imposto.
- d) A contribuição social.
- e) A taxa.

047. (VUNESP/EBSERH/2020) São tributos com caráter predominantemente extrafiscal:

- a) o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, o empréstimo compulsório e as contribuições sociais.
- b) o imposto de importação, a contribuição de intervenção no domínio econômico e o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.
- c) o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre serviços de qualquer natureza e o imposto sobre a circulação de bens e serviços.
- d) o imposto de exportação, o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários e o imposto sobre vendas do varejo.
- e) o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, as contribuições de intervenção no domínio econômico e os impostos extraordinários.

048. (FGV/CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE/2014) Tributo não vinculado é aquele que tem por fato gerador uma situação que independe de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, diz-se um “tributo não vinculado”. Nesse sentido, é “tributo não vinculado”:

- a) o IPTU.
- b) a taxa de fiscalização.
- c) a contribuição de melhoria.
- d) a taxa de melhoramento dos aeroportos.
- e) a taxa de limpeza pública.

049. (VUNESP/CODEN SP/2022) Caso “A” e “B” celebrem negócio jurídico sob condição resolutória, para a transmissão onerosa da propriedade de bem imóvel, é correto afirmar que se considerará ocorrido o fato gerador de eventual tributo incidente sobre a transmissão da propriedade e existentes os seus efeitos, desde o momento

- a) em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios.
- b) do implemento da condição, isto é, de ocorrido o ato ou fato futuro e certo a cujos efeitos o fato gerador se sujeita.
- c) do implemento da condição, isto é, de ocorrido o ato ou fato futuro e incerto a cujos efeitos o fato gerador se sujeita.

- d) da celebração do negócio jurídico.
- e) em que ocorra o pagamento relativo à transmissão da propriedade do bem pelo comprador ao vendedor.

050. (FGV/PREFEITURA DE ABREU E LIMA PE/2024) Assinale a opção que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, indica apenas impostos de competência dos Municípios.

- a) ITCMD, IPTU e ICMS.
- b) ICMS, IPVA e ITCMD.
- c) IPTU, ISS e ITCMD.
- d) IPTU, ISS e ITBI.
- e) ITCMD, ISS e IPVA.

051. (FGV/SEFAZ CUIABÁ/2016) De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem instituir os seguintes tributos, à exceção de um. Assinale-o.

- a) Impostos.
- b) Taxas em razão do exercício do poder de polícia.
- c) Taxas sobre a renda das obrigações da dívida pública dos municípios.
- d) Taxas pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte.
- e) Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas.

052. (FGV/SEFAZ CUIABÁ/2014) Assinale a opção que apresenta elemento estranho ao conceito legal de tributo.

- a) Prestação compulsória.
- b) Prestação pecuniária.
- c) Prestação com natureza de sanção.
- d) Prestação cobrada mediante atividade administrativa vinculada.
- e) Prestação instituída em lei.

053. (FGV/SEFAZ CUIABÁ/2014) De acordo com o Código Tributário Nacional (CTN), a data de recolhimento de um tributo é tema reservado

- a) a uma Emenda à Constituição.
- b) a uma Lei Complementar.
- c) a uma Lei Ordinária.
- d) a uma Medida Provisória.
- e) a um Decreto.

054. (CESPE/PREFEITURA DE MOSSORÓ RN/2024) A respeito de aspectos atinentes à obrigação e à responsabilidade tributária, julgue o próximo item à luz do Código Tributário Nacional. Somente por disposição expressa da legislação tributária, é possível a uma pessoa figurar como sujeito passivo na condição de responsável tributário.

055. (INÉDITA/2025) De acordo com a Lei Complementar Federal que rege as normas gerais do Imposto sobre Serviços, o contribuinte é:

- a) o tomador de serviços.
- b) a pessoa física.
- c) o sujeito ativo da obrigação tributária.
- d) o prestador do serviço.
- e) o responsável legal pelo recolhimento devido.

056. (INÉDITA/2025) Sobre as obrigações tributárias, julgue o item a seguir.

A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem como objeto as prestações positivas ou negativas previstas na legislação, instituídas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

057. (INÉDITA/2025) Sobre as obrigações tributárias, julgue o item a seguir.

A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

058. (INÉDITA/2025) Sobre as obrigações tributárias, julgue o item a seguir.

O sujeito passivo da obrigação tributária é classificado como contribuinte quando tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador.

059. (INÉDITA/2025) Sobre as obrigações tributárias, julgue o item a seguir.

O sujeito passivo da obrigação tributária é classificado como responsável tributário quando, sem se revestir da condição de contribuinte, recebe obrigação tributária originada expressamente em lei.

060. (INÉDITA/2025) Sobre as espécies tributárias, julgue o item a seguir.

A possibilidade de a União instituir uma taxa está unicamente vinculada à existência de uma contraprestação específica para o tributo.

061. (INÉDITA/2025) Sobre as espécies tributárias, julgue o item a seguir.

A taxa cobrada em razão da prestação de serviços públicos de coleta, remoção, tratamento e destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis é inconstitucional.

062. (INÉDITA/2025) Sobre a tributação no Brasil, julgue o item a seguir.

Considera-se absoluta, por estar prevista na CF/1988, a imunidade recíproca entre os entes federados, incluindo-se nela todas as espécies tributárias.

063. (IADES/CFM/2024) Diante da tese de que as anuidades arrecadadas pelos conselhos de fiscalização profissional têm natureza jurídica de contribuição social, é correto afirmar que essas anuidades podem ser classificadas como

- a) tributo federal.
- b) tributo estadual.
- c) tributo municipal.
- d) contribuição parafiscal.
- e) contribuição de melhoria.

064. (IADES/CAU/2013) O art. 5º do CTN (Lei n. 5.172/1966) elenca três espécies de tributos: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Acerca desse tema, assinale a alternativa que apresenta um tributo vinculado cobrado como contraprestação de serviço público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

- a) Imposto sobre o patrimônio e a renda (IR).
- b) Taxa de limpeza urbana.
- c) Imposto sobre a propriedade territorial urbana (IPTU).
- d) Contribuição em decorrência da construção de uma ponte da qual decorreu a valorização do imóvel.
- e) Imposto sobre operações financeiras (IOF).

065. (IADES/CAU/2013) O art. 3º do CTN (Lei n. 5.172/1966) define tributo como “toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”. Com base nessa informação, assinale a alternativa correta.

- a) Somente está obrigado a pagar tributos quem fizer uso de serviço público prestado pelo Estado.
- b) Pode-se quitar tributos com a prestação de serviços à comunidade.
- c) A cobrança de tributos decorre sempre de alguma infração cometida pelo cidadão.
- d) A competência do Estado para arrecadar tributos legalmente instituídos independe da vontade do administrado.
- e) Para cada espécie de tributo cobrado, há uma destinação específica dos recursos arrecadados.

066. (IADES/GDF/2023) A respeito da obrigação tributária, dos sujeitos da relação tributária e da responsabilidade tributária, julgue o item.

As pessoas imunes podem ser sujeito passivo da obrigação tributária acessória.

067. (IADES/GDF/2023) A respeito da obrigação tributária, dos sujeitos da relação tributária e da responsabilidade tributária, julgue o item.

O sujeito ativo da obrigação tributária, no caso da retenção do imposto de renda pela empresa sobre os salários de seus empregados, é a empresa.

068. (IADES/GDF/2023) A respeito da obrigação tributária, dos sujeitos da relação tributária e da responsabilidade tributária, julgue o item.

As convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos sempre podem ser opostas à Fazenda Pública.

069. (IADES/GDF/2023) A respeito da obrigação tributária, dos sujeitos da relação tributária e da responsabilidade tributária, julgue o item.

O sujeito passivo da obrigação principal nem sempre será apenas o contribuinte.

070. (IADES/GDF/2023) A respeito da obrigação tributária, dos sujeitos da relação tributária e da responsabilidade tributária, julgue o item.

A capacidade tributária passiva pressupõe a capacidade civil das pessoas naturais.

071. (IADES/GDF/2023) Acerca do objeto do direito tributário e da parafiscalidade, julgue o item.

A competência tributária é indelegável, salvo apenas a atribuição das funções de arrecadar tributos.

072. (IADES/GDF/2023) Acerca do objeto do direito tributário e da parafiscalidade, julgue o item.

É correto afirmar que o objeto do direito tributário abrange as três atividades que compõem o núcleo da função fiscal do Estado: instituição do tributo; cobrança do tributo; e fiscalização do pagamento do tributo.

073. (IADES/GDF/2023) Acerca do objeto do direito tributário e da parafiscalidade, julgue o item.

Nunca é admitida a delegação de atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos por um ente da Federação a outro.

074. (CESPE/SEFAZ AC/2024) A respeito da progressividade e da neutralidade de tributos, julgue os itens a seguir.

Um imposto que cobre um percentual fixo sobre a renda de todos os contribuintes é um imposto progressivo.

075. (CESPE/SEFAZ AC/2024) A respeito da progressividade e da neutralidade de tributos, julgue os itens a seguir.

Um imposto incidente sobre o valor de um patrimônio é neutro.

076. (CESPE/SEFAZ AC/2024) A respeito da progressividade e da neutralidade de tributos, julgue os itens a seguir.

Um imposto *lump-sum*, que cobre um valor fixo de cada contribuinte, é neutro.

077. (CESPE/SEFAZ AC/2024) No que se refere às disposições gerais dos tributos, julgue o item à luz do Código Tributário Nacional (CTN).

O fato gerador da obrigação tributária é irrelevante para fins de qualificação da espécie tributária.

078. (CESPE/SEFAZ AC/2024) No que se refere às disposições gerais dos tributos, julgue o item à luz do Código Tributário Nacional (CTN).

O tributo é prestação voluntária que, necessariamente, deve exprimir um determinado valor em moeda corrente.

079. (CESPE/SEFAZ AC/2024) No que se refere às disposições gerais dos tributos, julgue o item à luz do Código Tributário Nacional (CTN).

O CTN, no tocante às espécies tributárias, adotou a teoria pentapartite, estabelecendo serem tributos os impostos, as taxas, as contribuições sociais, os empréstimos compulsórios e as contribuições de melhoria.

080. (CESPE/SEFAZ AC/2024) No que se refere às disposições gerais dos tributos, julgue o item à luz do Código Tributário Nacional (CTN).

O tributo é cobrado por meio de atividade plenamente vinculada.

081. (CESPE/SEFAZ AC/2024) No que se refere às disposições gerais dos tributos, julgue o item à luz do Código Tributário Nacional (CTN).

A natureza jurídica específica do tributo não é definida pela destinação legal do produto de sua arrecadação.

GABARITO

1. E	35. E	69. C
2. C	36. C	70. E
3. c	37. E	71. E
4. e	38. E	72. C
5. E	39. C	73. E
6. d	40. E	74. E
7. b	41. E	75. E
8. d	42. d	76. C
9. c	43. d	77. E
10. e	44. c	78. c
11. e	45. d	79. E
12. c	46. c	80. C
13. d	47. b	81. C
14. a	48. a	
15. e	49. d	
16. a	50. d	
17. e	51. c	
18. b	52. c	
19. a	53. e	
20. d	54. E	
21. e	55. d	
22. d	56. E	
23. d	57. C	
24. c	58. C	
25. c	59. C	
26. b	60. E	
27. c	61. E	
28. e	62. E	
29. E	63. a	
30. C	64. b	
31. E	65. d	
32. E	66. C	
33. C	67. E	
34. C	68. E	

GABARITO COMENTADO

012. (FCC/PGE GO/2024) A despeito de existir controvérsia doutrinária acerca do tema, o Código Tributário Nacional prevê como espécies tributárias os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Acerca das taxas, é INCORRETO afirmar:

- a) É inconstitucional a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas.
- b) A instituição de taxas para o custeio do serviço de segurança pública é inconstitucional, ante a ausência dos requisitos da especificidade e da divisibilidade do serviço.
- c) As taxas diferem dos impostos por serem instituídas como contrapartida a uma atuação estatal específica, razão pela qual a cobrança da taxa de polícia demanda prova da efetiva ocorrência de atividade fiscalizatória estatal sobre o contribuinte.
- d) Uma vez que a Justiça Comum Estadual presta o serviço público de exercício da jurisdição, compete aos Estados fixar, por lei, taxas judiciárias, que podem ter como base de cálculo o valor da causa nos processos judiciais promovidos junto à Justiça Estadual, desde que a legislação fixe limites máximos e respeite a razoabilidade.
- e) As taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos, sendo constitucional, todavia, a adoção, para seu cálculo, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.



A banca pediu a incorreta. Vamos analisar as assertivas.

- a) Certa.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula vinculante 12

A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal.

O artigo 206, IV, da CF/1988 determina que o ensino nas instituições públicas deve ser gratuito. Isso significa que os alunos não podem ser cobrados por matrículas, mensalidades ou qualquer outro encargo que condicione o acesso ao ensino (inclusive taxas de matrícula).

- b) Certa. Quando os municípios iniciaram a cobrança de taxas de iluminação pública, existiram questionamentos a respeito da sua constitucionalidade, dado que os serviços que a taxa custearia são indivisíveis, os quais, como sabemos, devem ser custeados com a arrecadação dos impostos.

A respeito do assunto, vamos ver o que diz o STF:

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 670

“O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa.”

Resolveu-se a questão tributando o serviço por meio de contribuição, e atualmente o artigo 149-A da CF trata do assunto.

Art. 149-A. Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o **custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos**, observado o disposto no art. 150, I e III. (legalidade, anterioridade e noventena).

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na **fatura de consumo de energia elétrica**.

A reforma tributária **ampliou o escopo da Cosip**, permitindo agora que seja utilizada para custear, expandir e melhorar serviços de **iluminação pública** e sistemas de **monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos**.

c) Errada. As taxas podem ser cobradas em razão da **utilização efetiva ou potencial** do serviço. Basta que o serviço de fiscalização sanitária, por exemplo, exista. Não é necessário que o contribuinte seja fiscalizado para que a taxa seja cobrada.

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

- impostos;
- taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
- contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

d) Certa.

JURISPRUDÊNCIA

STF Informativo 980

“4. O Supremo Tribunal Federal vem afirmando a validade da utilização do valor da causa como base de cálculo das taxas judiciárias e custas judiciais estaduais, desde que haja fixação de alíquotas mínimas e máximas e mantida razoável correlação com o custo da atividade prestada.”

e) Certa. As **taxas não poderão** ter base de cálculo própria de impostos. Não se pode estabelecer uma taxa utilizando com o base de cálculo, por exemplo, o valor venal do imóvel para IPTU. Mas isso não impede que determinada taxa seja instituída tendo-se como base de cálculo um dos elementos da base de cálculo do IPTU, como a área do imóvel por exemplo.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula vinculante 29

É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.

Letra c.

013. (FCC/TRT 3/2024) Dona Maria era mãe de Silas, de Adelina, de Marcos e de Mateus. Por ocasião de sua morte, coube a cada um de seus filhos a quarta parte da herança deixada. Ocorre, todavia, que, na data de seu óbito, Silas se encontrava preso, o que implicava limitação do exercício de suas atividades civis. Adelina encontrava-se sob curatela, em razão de alienação mental precoce, enquanto Mateus ainda era menor de idade, contando apenas com 13 anos. Adelina e Mateus encontravam-se afastados da administração direta de seus negócios.

Em razão disso, suscitaram-se dúvidas sobre a capacidade tributária passiva de cada um dos herdeiros, o que motivou a busca de orientação profissional a esse respeito. Com base no que dispõe o Código Tributário Nacional (CTN) acerca da capacidade tributária passiva, o profissional consultado esclareceu a eles, corretamente, que:

- a) Marcos está com sua capacidade tributária suspensa, até que os demais herdeiros venham a recobrar as suas, ou perdê-las, em razão do falecimento de cada um deles.
- b) somente Silas e Marcos são detentores dessa capacidade.
- c) somente Marcos é detentor dessa capacidade.
- d) os quatro herdeiros são detentores dessa capacidade.
- e) somente Adelina, Marcos e Mateus são detentores dessa capacidade.



A existência de capacidade tributária não está vinculada à capacidade de exercer atos da vida civil. Isso ocorre porque o tributo incide sobre a ocorrência de um fato gerador, e não sobre a aptidão do sujeito para praticar negócios jurídicos.

CTN:

Art. 126. A capacidade tributária passiva independe:

- I – da capacidade civil das pessoas naturais;
- II – de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem limitação ou modificação da capacidade civil;
- III – de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional.

Todos os herdeiros possuem capacidade passiva tributária plenamente viável.

Silas: Embora preso, com limitação do exercício de suas atividades civis, possui capacidade tributária passiva (CTN art. 126, II).

Adelina: Embora esteja em curatela devido a alienação mental precoce, possui capacidade tributária passiva (CTN art. 126, I).

Mateus: É menor de idade e encontra-se afastado da administração de seus negócios, mas possui capacidade tributária passiva (CTN art. 126, I).

Marcos: Não há limitações de sua capacidade civil.

Letra d.

014. (FCC/TRT 3/2024) De acordo com o Código Tributário Nacional (CTN), a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, a determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido, a identificação do sujeito passivo e, sendo o caso, a proposição de aplicação da penalidade cabível, integram o procedimento denominado

- a) lançamento tributário.
- b) isenção tributária.
- c) fiscalização.
- d) execução fiscal.
- e) inscrição em dívida ativa.



O procedimento de verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinação da matéria tributável, cálculo do montante do tributo devido, identificação do sujeito passivo e, sendo o caso, proposição de aplicação da penalidade cabível é o lançamento tributário.

CTN:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Letra a.

015. (FCC/TRT 3/2024) De acordo com a disciplina estabelecida na Constituição Federal de 1988 e no Código Tributário Nacional (CTN), há uma relação estreita entre às institutos jurídicos do “tributo” e do “imposto”, de modo que tributo é

- a) espécie e imposto é gênero, sendo que imposto é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, como ocorre, por exemplo, com a instituição e cobrança da taxa de coleta de lixo.
- b) gênero e imposto é espécie, sendo que imposto é o tributo que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, como ocorre, por exemplo, com a cobrança do Imposto de Renda.
- c) espécie e imposto é gênero, sendo que imposto é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, como ocorre, por exemplo, com a instituição e cobrança do Imposto de Renda.
- d) gênero e imposto é espécie, sendo que imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte, como ocorre, por exemplo, com a instituição e cobrança da taxa de coleta de lixo.
- e) gênero e imposto é espécie, sendo que imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte, como ocorre, por exemplo, com a instituição e cobrança do Imposto de Renda.



a) Errada. Tributo é gênero que engloba as seguintes espécies:

Imposto

Taxa

Contribuição

b) Errada. Taxa é o tributo que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

c) Errada. Tributo é gênero que engloba as seguintes espécies:

Imposto

Taxa

Contribuição

d) Errada. De fato, imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. Porém não se fala em imposto na instituição e cobrança da taxa de coleta de lixo (que é um tributo do tipo taxa, relativo a atividade do estado).

Letra e.

016. (FCC/TRT 3/2024) No Sistema Tributário Nacional brasileiro, a Constituição Federal de 1988 (CF) atribui a cada ente federativo competências específicas para criar e legislar sobre impostos. Portanto, a competência tributária para instituir impostos está dividida entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Sobre a competência tributária, as limitações constitucionais ao poder de tributar e a imunidade tributária, a CF dispõe:

I – É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou instituir tributo sem lei que o estabeleça.

II – O imposto de importação de produtos estrangeiros é de competência da União.

III – É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços, uns dos outros.

IV – O imposto sobre a propriedade de veículos automotores é de competência da União. Está correto o que consta APENAS de

- a) I, II e III.
- b) III e IV.
- c) I e III.
- d) II e IV.
- e) I e II.



Item I – Certo.

CF/1988:

Art. 150 Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I – Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

CTN:

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

I – a instituição de tributos, ou a sua extinção;

Item II – Certo.

A **União** pode criar os seguintes tributos:

- Taxas;
- Contribuição de Melhoria;
- Imposto de renda pessoa física – IRPF;
- Imposto de renda pessoa jurídica – IRPJ;
- Imposto sobre produtos industrializados – IPI;
- Imposto sobre operações financeiras – IOF;
- Imposto sobre a propriedade territorial rural – ITR;
- **Imposto de importação – II;**

- Imposto de exportação – IE;
- Imposto sobre grandes fortunas – IGF;
- Impostos extraordinários de guerra – IEG;
- Impostos residuais;
- Contribuições sociais;
- Contribuição, cobrada de seus servidores, para o regime previdenciário;
- Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Cide;
- Contribuições de interesse das categorias profissionais;
- Empréstimo Compulsório;
- Contribuição sobre Bens e Serviços – CBS;
- Imposto Seletivo – IS.

Item III – Certo.

CF/1988:

Art. 150 Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

...

VI – instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.

...

§ 2º A vedação do inciso VI, “a”, é **extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público e à empresa pública prestadora de serviço postal**, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas **finalidades essenciais** ou às delas decorrentes.

§ 3º – As vedações do inciso VI, “a”, e do parágrafo anterior **não se aplicam** ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com **exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário**, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.

Item IV – Errado. Os **Estados e o DF** podem criar os seguintes tributos:

- Contribuição de melhoria;
- Taxas;
- Contribuição, cobrada de seus servidores, para o regime previdenciário;
- Imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos – ITCMD;
- Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior – ICMS;
- **Imposto sobre propriedade de veículos automotores – IPVA;**
- Imposto sobre Bens e Serviços – IBS.

Letra a.

017. (FCC/DPE ES/2023) A progressividade, em matéria tributária, não se mostra exclusivamente como uma decorrência da concretização da justiça retributiva. Para além da capacidade contributiva, também se baseia em parâmetro nascido da Ordem Econômica, a progressividade

- a) contextual.
- b) social.
- c) orgânica.
- d) econômica.
- e) estrutural.



Progressividade Estrutural

A **progressividade estrutural** no âmbito tributário se refere ao conjunto de mecanismos e normas que garantem que a carga tributária seja distribuída de forma proporcional à capacidade contributiva dos indivíduos e empresas, promovendo justiça fiscal e redução das desigualdades.

A **progressividade estrutural** se insere na lógica de que os tributos devem ser moldados para assegurar uma tributação mais justa, especialmente no que diz respeito à tributação sobre renda, patrimônio e consumo. Esse princípio deriva do postulado constitucional da **capacidade contributiva**, previsto no **art. 145, § 1º, da Constituição Federal**, que determina que os impostos devem respeitar a condição econômica dos contribuintes.

Letra e.

018. (FCC/DPE ES/2023) São conhecidas as tentativas de afastar-se tributos de suas limitações constitucionais, na expectativa de serem criados para além de suas competências, de modo disfarçado. Para o enfrentamento de tais condutas, impedindo o subterfúgio, tem-se instituída, no direito tributário, a

- a) atitude fraudulenta.
- b) irrelevância de denominação.
- c) hipótese tributária.
- d) negativa de identificação.
- e) finalidade desviada.



O artigo 4º do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva exação, sendo **irrelevantes sua denominação e demais características** formais adotadas pela lei.

Esse dispositivo é essencial para evitar que tributos sejam criados ou cobrados sob disfarces, afastando suas limitações constitucionais.

Uma das práticas recorrentes na tentativa de contornar regras constitucionais é a criação de exações que, embora tenham características materiais de tributos, são nomeadas de outra forma, como taxas, contribuições, preços públicos ou encargos administrativos. O artigo 4º impede que essas manobras sejam usadas para:

- Criar tributos sem observância do princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CF);
- Cobrar tributos sem atender às exigências de competência tributária;
- Desrespeitar a vedação ao confisco (art. 150, IV, CF);

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) reforça a aplicação do artigo 4º do CTN para coibir tentativas de fraudar limitações constitucionais e garantir que a essência econômica e jurídica do tributo prevaleça sobre seu rótulo.

CTN:

Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, **sendo irrelevantes para qualificá-la:**

- I – a **denominação e demais características formais** adotadas pela lei;
- II – a destinação legal do produto da sua arrecadação.

Letra b.

019. (FCC/COPERGÁS PE/2023) Conforme estabelece o Código Tributário Nacional, a obrigação tributária principal surge com

- a) a ocorrência do fato gerador e a obrigação tributária acessória decorre da legislação tributária.
- b) a sujeição ativa e a obrigação tributária acessória decorre da sujeição passiva.
- c) a capacidade tributária e a obrigação tributária acessória decorre da solidariedade tributária.
- d) o lançamento tributário e a obrigação tributária acessória decorre do crédito tributário.
- e) a administração tributária e a obrigação tributária acessória decorre da fiscalização tributária.



A **obrigação tributária principal** surge com a ocorrência do fato gerador, e a **obrigação tributária acessória** decorre da legislação tributária.

CTN:

Art. 113. A obrigação tributária é **principal ou acessória**.

§ 1º A **obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador**, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A **obrigação acessória decorre da legislação tributária** e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Letra a.

020. (FCC/COPERGÁS PE/2023) Determinado município instituiu tributo com as seguintes características: prestação pecuniária compulsória, em moeda, que não constitui sanção de ato ilícito, instituída em decreto municipal e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. A criação desse tributo fere o Código Tributário Nacional, uma vez que deveria

- a) prever prestação pecuniária facultativa.
- b) indicar forma de pagamento alternativa.
- c) constituir também sanção de ato ilícito.
- d) ter havido instituição em lei.
- e) possibilitar a cobrança mediante atividade administrativa não vinculada.



Todas as características estão de acordo com a definição de um tributo. O erro está em ter sido utilizado um decreto para a sua instituição. Isso é absolutamente vedado.

CTN:

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, **instituída em lei** e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada

CF/1988:

Art. 150 Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I – Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

...

CTN:

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

I – a instituição de tributos, ou a sua extinção;

Letra d.

021. (FCC/COPERGÁS PE/2023) Nos termos dispostos no Código Tributário Nacional, considere:

I – Extinção de tributo.

II – A cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas.

III – Hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.

IV – Atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.

A lei é o único meio pelo qual pode-se estabelecer o que consta em

a) I, II, III e IV.

b) II e III, apenas.

c) IV, apenas.

d) I e IV, apenas.

e) I, II e III, apenas.



A atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo não é considerada majoração de tributo e pode ser feita por meio de decreto do Executivo.

CTN:

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

I – a instituição de tributos, ou a sua **extinção**;

II – a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65;

III – a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do art. 52, e do seu sujeito passivo;

IV – a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65;

V – a **cominação de penalidades** para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;

VI – as **hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários**, ou de dispensa ou redução de penalidades.

§ 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.

§ 2º **Não constitui majoração** de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a **atualização do valor monetário** da respectiva base de cálculo.

Letra e.

- 022.** (FCC/PGE AM/2023) Joãozinho, menor impúbere, vende e remete grande quantidade de produtos ilícitos na internet recebendo os valores correspondentes. Joãozinho mora com a sua mãe Célia, divorciada de José, pai de Joãozinho. Célia é guardiã do menor. Após um tempo, o Fisco toma ciência das operações e pretende cobrar os tributos incidentes. Nos termos do Código Tributário Nacional, o tributo correspondente à operação é
- a) indevido, por ser a atividade de Joãozinho ilícita.
 - b) indevido, por ser Joãozinho menor impúbere.
 - c) devido, mas somente pode ser cobrado de Joãozinho.
 - d) devido, podendo ser cobrado de Joãozinho, Célia e José, se Joãozinho não tiver patrimônio suficiente e desde que seja configurada ação ou omissão do responsável.
 - e) devido, mas somente de Joãozinho e Célia, que tem a guarda de Joãozinho.



a) Errada. *Pecunia Non Olet*

CTN:

Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:

- I – da **validade jurídica dos atos efetivamente praticados** pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
- II – dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.

b) Errada.

CTN:

Art. 126. A capacidade tributária passiva **independe**:

- I – da **capacidade civil** das pessoas naturais;
- II – de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem limitação ou modificação da capacidade civil;
- III – de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional.

c) Errada. Pode ser cobrado de qualquer um na lista.

CTN:

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, **respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis**:

- I – os **pais**, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
- II – os **tutores** e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

d) Certa. O tributo é devido e pode ser cobrado de Joãozinho, Célia e José, se Joãozinho não tiver patrimônio suficiente e desde que seja configurada ação ou omissão do responsável.

e) Errada. Pode ser cobrado de qualquer um na lista.

Letra d.

023. (FCC/DETRAN AP/2022) Considere, à luz da disciplina constitucional das limitações ao poder de tributar e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as seguintes situações, de incidência de:

I. imposto sobre a propriedade territorial urbana (IPTU) relativamente a imóvel de propriedade de autarquia estadual cujo uso é cedido a particular, pessoa jurídica, para exploração de atividade econômica com fins lucrativos.

II. imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) relativamente a veículo adquirido mediante contrato de alienação fiduciária em que pessoa jurídica de direito público figura como devedora.

III. imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR) relativamente a imóvel de propriedade de sociedade de economia mista que presta, em regime de exclusividade, serviço público essencial, sem intuito lucrativo.

A imunidade tributária recíproca

- a) alcança todas as situações.
- b) alcança apenas as situações I e II.
- c) alcança apenas as situações I e III.
- d) alcança apenas as situações II e III.
- e) não alcança situação alguma.



Item I – Errado.

JURISPRUDÊNCIA

Tema 385 – STF

RE 594015

A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.

Item II – Certo. Aplica-se a imunidade recíproca.

A imunidade tributária recíproca é um dos **princípios tributários fundamentais** no sistema tributário brasileiro, previsto no Art.150, Inciso VI, alínea “a” da Constituição Federal de 1988 – CF/1988.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

...

VI – instituir impostos sobre:

- a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.

...

§ 2º A vedação do inciso VI, “a”, é **extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público e à empresa pública prestadora de serviço postal**, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas **finalidades essenciais** ou às delas decorrentes.

§ 3º – As vedações do inciso VI, “a”, e do parágrafo anterior **não se aplicam** ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com **exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário**, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.

JURISPRUDÊNCIA

STF Tema 685

RE 727851

“Não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público”.

Item III – Certo.

JURISPRUDÊNCIA

STF Informativo 1051

Prevalece na Corte o entendimento de que, para a extensão da imunidade tributária recíproca da Fazenda Pública a sociedades de economia mista e empresas públicas, é necessário preencher 3 (três) requisitos: (i) a prestação de um serviço público; (ii) a ausência do intuito de lucro e (iii) a atuação em regime de exclusividade, ou seja, sem concorrência.

Letra d.

024. (FGV/TCE-PA/2024) Considerando que João é traficante internacional e tem, por conta da sua atividade ilícita, renda vultosa que é subtraída de sua declaração de imposto sobre a renda.

Sobre o caso descrito, é correto afirmar que

- a) a definição do fato gerador deve ser interpretada considerando a validade jurídica atos praticados pelo João. Portanto, não incide imposto sobre a renda sobre os resultados econômicos decorrentes do tráfico de drogas.
- b) não é importante o caráter ilícito da atividade para fins de incidência do imposto sobre a renda, conforme estabelece o princípio do non olet. No entanto, não ocorreu, no caso descrito, o fato gerador do imposto.

c) a renda obtida pelo tráfico de drogas deve ser tributada, pois o que se tributa é o aumento patrimonial e não o próprio tráfico, sendo desimportante o caráter ilícito da atividade de João.

d) trata-se de exoneração tributária dos resultados econômicos de fatos criminosos, pois o ato criminoso é punível, tão somente, na esfera criminal – crimes contra a ordem tributária.

e) a renda obtida pelo tráfico de drogas somente pode ser tributada se a fiscalização demonstrar a ilicitude penal da renda.



a) Errada.

O PULO DO GATO

Fato Gerador + Definição em lei = Hipótese de Incidência

A definição legal do fato gerador é interpretada **sem considerar**:

- a validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros;
- a natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
- os efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.

b) Errada. De fato, não é importante o caráter ilícito da atividade para fins de incidência do imposto sobre a renda, conforme estabelece o princípio do *non olet*. **Contudo, ocorreu, sim, fato gerador do imposto de renda.**

c) Certa. ***Pecunia Non Olet***

O princípio chamado “*pecunia non olet*” tem seu nome originado na expressão da língua latina.

Atribui-se sua origem ao imperador de Roma Vespasiano, que decidiu estabelecer um imposto sobre a urina que se coletava em banheiros públicos para utilização em atividades comerciais (lavanderia, curtume e outras). Criticado, diz a história que respondeu com “*pecunia non olet*” explicando que a capacidade de o Estado tributar independe da fonte das rendas.

No Direito tributário brasileiro, está ligada à desconsideração da validade jurídica dos atos praticados e se aplica, principalmente, aos casos envolvendo a tributação de valores auferidos em atividades ilegais, reforçando a ideia de que o tributo é devido independentemente da origem lícita ou ilícita do patrimônio ou da renda.

Dessa forma, valores obtidos por meio de atividades ilícitas, como tráfico de drogas ou corrupção, são alcançados pela tributação.

d) Errada. ***Pecunia Non Olet***

Os fundamentos para adoção dessa teoria são a **neutralidade fiscal e a separação entre os ramos do direito penal e tributário**.

Neutralidade Fiscal

A tributação ocorre fato gerador do tributo, sem considerar a legalidade da do fato impositivo (fato gerador).

Separação dos ramos do direito

Da mesma forma, o processo administrativo de constituição do crédito tributário independe do processo penal.

Letra c.

025. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2024) Com relação à estrutura tributária e aos princípios da equidade fiscal, os tributos são classificados em diretos e indiretos, além de serem analisados quanto a sua progressividade ou regressividade.

Neste contexto, assinale a opção que descreve corretamente a natureza e o impacto dessas categorias de tributos sobre diferentes faixas de renda na população.

a) Tributos diretos são geralmente considerados regressivos, pois são cobrados indiretamente através de bens e serviços, afetando desproporcionalmente as camadas mais pobres da população que dedicam uma parcela maior de sua renda ao consumo.

b) A progressividade dos tributos indiretos, como o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), é evidenciada pelo fato de que pessoas com maior renda consomem mais e, portanto, pagam mais imposto em termos absolutos, aliviando a carga tributária sobre os mais pobres.

c) Tributos diretos, como o Imposto de Renda, são considerados progressivos porque suas alíquotas aumentam com a capacidade contributiva do indivíduo, fazendo com que aqueles com maiores rendas contribuam proporcionalmente mais para o financiamento público.

d) Os tributos indiretos são inerentemente progressivos, pois são aplicados uniformemente a todos os consumidores, independentemente de sua renda, garantindo que todos contribuam igualmente para o financiamento dos serviços públicos.

e) A regressividade do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) demonstra que os tributos diretos penalizam as camadas de menor renda, visto que todos pagam o mesmo percentual independentemente do valor do veículo ou da renda do proprietário.



a) Errada. Os **tributos indiretos é que são cobrados de forma indireta**.

Tributos indiretos são geralmente considerados regressivos, pois são cobrados indiretamente através de bens e serviços, afetando desproporcionalmente as camadas mais pobres da população, que dedicam uma parcela maior de sua renda ao consumo.

- b) Errada. Os tributos indiretos são geralmente regressivos e fazem pesar mais a carga tributária sobre os mais pobres.
- d) Errada. Os tributos indiretos são geralmente regressivos e fazem pesar mais a carga tributária sobre os mais pobres.
- e) Errada. O IPVA é tributo do tipo direto e progressivo.

Letra c.

026. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2024) O processo de repartição das competências tributárias explica, em grande medida, o nível de dependência financeira dos municípios no Brasil.

A esse respeito, avalie se os municípios podem instituir

- I. impostos municipais;
- II. taxas;
- III. contribuições de melhoria;
- IV. contribuições para iluminação pública;
- V. contribuições para o regime próprio de previdência.

Estão corretos os itens:

- a) I, II, III e IV, apenas.
- b) I, II, III, IV e V.
- c) II, III e V, apenas.
- d) I, II e IV, apenas.
- e) I, IV e V, apenas.



Todas corretas.

ATENÇÃO



Os Municípios podem criar os seguintes tributos:

- Contribuição de Melhoria;
- Taxas;
- Contribuição, cobrada de seus servidores, para o regime previdenciário;
- IPTU;
- ISS;
- ITBI;
- Cosip.

Letra b.

027. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2024) O sistema tributário brasileiro prevê diversas hipóteses que impedem a incidência ou afastam o pagamento de tributos. Entre essas possibilidades merecem destaque os casos de não incidência, isenção e alíquota zero. Acerca desses conceitos, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () A não incidência trata de situações em que o legislador poderia criar o tributo, por ausência de vedação constitucional, mas decidiu não fazê-lo.
- () Na isenção, o entendimento prevalente na doutrina é no sentido de que existem duas normas em sentidos opostos, uma que institui o tributo e outra que dispensa o pagamento em determinadas situações.
- () A alíquota zero não se confunde com a isenção, por se tratar de hipótese em que o tributo incide normalmente, sem qualquer restrição ou dispensa de pagamento.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) V – F – F.
- b) V – F – V.
- c) V – V – V.
- d) F – F – V.
- e) F – V – F.



Vamos analisar as assertivas.

I – Verdadeiro. Quando existe vedação também temos hipótese de não incidência, mas nesse caso chamamos de imunidade (não incidência qualificada por estar na CF/1988).

Também pode haver não incidência pelo fato de não existir subsunção entre o ato praticado e a definição do fato gerador (a ação simplesmente não é fato gerador).

II – Verdadeiro. Existe o fato gerador definido em lei e existe na própria lei, ou em outra específica, um dispositivo afastando a necessidade de pagamento (exclusão do crédito tributário).

III – Verdadeiro. Exato. Os casos de alíquota zero (comuns no IPI, por exemplo), não se confundem com isenção, embora o resultado seja o mesmo (não há tributo a pagar).

Letra c.

028. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2024) Certo parlamentar do Estado Alfa deseja propor um projeto de lei ordinária estadual que, em seu art. 1º, cria uma nova hipótese de isenção tributária de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), o que necessariamente acarretará diminuição da arrecadação tributária desse imposto. No mesmo projeto, em seu art. 2º, prevê que serão destinados aos programas agrícolas no território estadual parcelas de recursos nunca inferiores a 3% do orçamento bruto do Estado Alfa.

À luz do texto da Constituição Federal de 1988 e da jurisprudência do STF, assinale a afirmativa correta.

- a) A criação de nova hipótese de isenção de IPVA, acarretando a diminuição das receitas desse imposto, em razão de seus reflexos orçamentários, deve ser veiculada por projeto de lei de iniciativa exclusiva do Governador, e não de iniciativa parlamentar.
- b) Por não se tratar a isenção de uma hipótese de renúncia de receita, mas sim de mera dispensa legal do pagamento de tributo, não é obrigatório que tal projeto de lei seja acompanhado da estimativa do impacto orçamentário e financeiro decorrente da concessão de tal isenção.
- c) Como se trata de matérias conexas com impactos orçamentários, os temas de concessão de isenção e de vinculação de recursos orçamentários para programas agrícolas podem ser veiculados no mesmo projeto de lei.
- d) Somente lei complementar de caráter nacional poderia efetuar a vinculação de recursos orçamentários em patamares do orçamento bruto estadual.
- e) O projeto de lei de iniciativa parlamentar que afeta receitas orçamentárias a programas agrícolas usurpa a iniciativa exclusiva do Governador, subtraindo de sua alçada a avaliação a respeito da conveniência e da oportunidade dos investimentos públicos.



Antes de respondermos, vamos analisar dois dispositivos.

CF/1988

Art. 150

...

§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, **só poderá ser concedido mediante lei específica**, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, XII, g

Desse modo, não se pode tratar de assunto agrário na mesma lei que trata de subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão.

JURISPRUDÊNCIA

ADI 2674

Ementa ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual. Afetação de dez por cento do orçamento bruto a programas agrícolas. Lei de iniciativa popular. Iniciativa reservada ao executivo. Precedentes. Caráter cíclico do sistema orçamentário constitucional. Procedência.

1. O Supremo consolidou o entendimento de que a aplicabilidade da regra de iniciativa a que alude o art. 61, § 1º, II, “b”, da Constituição Federal é restrita aos Territórios.
2. A Constituição de 1988, ao disciplinar o orçamento público dos entes da Federação, prevê de forma categórica, no art. 165, a iniciativa do Poder Executivo para a propositura de leis voltadas a estabelecer o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, em função da competência técnica do dirigente da Administração Pública para gerir as finanças e definir as políticas do ente.
3. As regras do processo legislativo são corolário da autonomia, independência e harmonia dos Poderes e reveladoras do sistema federativo (CF, arts. 1º e 2º). Constituem, portanto, normas de reprodução obrigatória pelos Estados e pelo Distrito Federal. Precedentes.
4. A elaboração de ato normativo que afeta receitas orçamentárias a partir de projeto de lei de iniciativa popular usurpa a iniciativa exclusiva do Governador do Estado, subtraindo de sua alçada a avaliação a respeito da conveniência e da oportunidade dos investimentos públicos.
5. A Constituição Federal determina que as normas legais de índole orçamentária passem por renovações periódicas, por meio da contínua revisão das prioridades de gastos, da reorganização das despesas e da alocação dos recursos escassos, a fim de garantir o equilíbrio econômico-financeiro e a sustentabilidade fiscal do ente político. Disso decorre a inviabilidade de se supor que todos os anos seja necessário investir ao menos 10% do orçamento em projetos agrícolas, o que descaracterizaria a natureza do sistema orçamentário constitucional. 6. Pedido julgado procedente.”

- a) Errada. Os projetos de concessão de isenção podem ser de iniciativa parlamentar.
- b) Errada. **É obrigatório, sim**, que tal projeto de lei seja acompanhado da estimativa do impacto orçamentário e financeiro decorrente da concessão de tal isenção
- c) Errada.
- CF/1988

Art. 150

...

§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, **só poderá ser concedido mediante lei específica**, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, XII, g

- d) Errada. Pode ser feito por lei estadual.

e) Certa.

JURISPRUDÊNCIA

ADI 2674

...

4. A elaboração de ato normativo que afeta (aqui utilizado no sentido de atribuir, vincular) receitas orçamentárias a partir de projeto de lei de iniciativa popular usurpa a iniciativa exclusiva do Governador do Estado, subtraindo de sua alçada a avaliação a respeito da conveniência e da oportunidade dos investimentos públicos.

Letra e.

029. (CESPE/SEFIN FORTALEZA/2023) Considerando os diferentes tipos de tributos, julgue o item subsequente.

O tributo cobrado em razão do exercício do poder de polícia pela União, pelos estados e pelos municípios é chamado de contribuição de melhoria.



O tributo cobrado em razão do exercício do poder de polícia pela União, pelos estados e pelos municípios é chamado de **taxa**.

A **contribuição de melhoria** é devida em função da valorização ocorrida por conta de obras realizadas pelo Estado.

Errado.

030. (CESPE/SEFIN FORTALEZA/2023) A tributação, base para a arrecadação dos entes governamentais, é um importante tópico das finanças públicas. Acerca desse tema, julgue o item a seguir.

São impostos de competência dos municípios brasileiros o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU), o imposto sobre serviços (ISS) e o imposto sobre a transmissão de bens imóveis inter vivos (ITBI).



Os Municípios podem **criar os seguintes tributos**:

- Contribuição de Melhoria;
- Taxas;
- Contribuição, cobrada de seus servidores, para o regime previdenciário;

- IPTU;
- ISS;
- ITBI;
- Cosip.

Certo.

031. (CESPE/SEFIN FORTALEZA/2023) A tributação, base para a arrecadação dos entes governamentais, é um importante tópico das finanças públicas. Acerca desse tema, julgue o item a seguir.

O descumprimento de obrigações tributárias acessórias é isento de sanções e penalidades, a exemplo de multas e juros, mas pode afetar a regularidade fiscal do contribuinte.



Obrigação tributária acessória

Decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

A obrigação acessória, pelo simples fato da **sua inobservância**, converte-se em obrigação principal relativamente à **penalidade pecuniária**.

O não cumprimento de obrigação acessória pode resultar em multa punitiva.

Errado.

032. (CESPE/SEFIN FORTALEZA/2023) Com base no sistema tributário nacional, que abrange as regras criadas pela Constituição Federal bem como as normas primárias e secundárias que envolvam o direito tributário, julgue o item a seguir.

Quando a autoridade administrativa impõe uma penalidade, basta que o contribuinte a pague para que esteja desobrigado do pagamento integral do crédito tributário.



O simples pagamento da multa não afasta a obrigação de pagar também o crédito tributário que lhe deu origem, seja a multa punitiva ou de mora. E devem também ser pagos os juros e a correção monetária.

Errado.

033. (CESPE/ANATEL/2014) Acerca de competência tributária, conceito e classificação dos tributos, bem como de tributos em espécie, julgue o item a seguir.

Os tributos indiretos são aqueles cuja configuração jurídica permite a transferência de seu encargo financeiro para pessoa diferente daquela definida em lei como sujeito passivo. Por sua vez, tributos diretos não permitem tal transferência, já que a pessoa definida em lei como sujeito passivo é a mesma que sofre o impacto financeiro.



Tributos Diretos

São aqueles tributos em que **o próprio contribuinte recebe o ônus da tributação** e tem o encargo de recolher o tributo.

Tributos Indiretos

Tributos indiretos são aqueles em que **o ônus da tributação é repassado do contribuinte para terceiros** na essência de sua criação, com reflexos legais e econômicos.

Certo.

034. (CESPE/TJ SC/2023) Julgue o item, a respeito de fato gerador de obrigação tributária. Não se consideram, na interpretação da definição legal de fato gerador, os efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.



A definição legal do fato gerador é interpretada **sem considerar**:

- a validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros;
- a natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;

Certo.

035. (CESPE/TJ SC/2023) Julgue o item, a respeito de fato gerador de obrigação tributária. O fato gerador de impostos depende de atividade estatal específica, definida em lei, como retribuição ao contribuinte.



Tributos Não Vinculados ou Fato do Contribuinte

No caso dos tributos não vinculados, temos como fato gerador uma ação do contribuinte, como aquisição de renda, circulação de mercadorias, propriedade de imóveis. É o que também se chama de fato contributivo.

Na teoria, **todos os impostos são tributos não vinculados**, pois seus fatos geradores **não dependem de ação do Estado**, mas sim de ação do contribuinte.

Errado.

036. (CESPE/TJ SC/2023) Julgue o item, a respeito de fato gerador de obrigação tributária. É válida obrigação tributária acessória com base em obrigação de não fazer, por parte do contribuinte.



Obrigação acessória é **obrigação de fazer** ou de **não fazer** alguma coisa.

Certo.

037. (TJ AP/TJ AP/2023) A luz das disposições legais e considerando a jurisprudência majoritária, julgue:

Compete a União e aos estados instituir empréstimo compulsório no caso de conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo.



Empréstimos compulsórios são de **competência exclusiva da União**. Além disso, **não podem ser instituídos com finalidade específica de absorção de poder aquisitivo**.

Errado.

038. (TJ AP/TJ AP/2023) A luz das disposições legais e considerando a jurisprudência majoritária, julgue:

Taxas e multas são tipo de tributos que podem ser instituídos por qualquer ente federativo.



Taxas podem ser instituídas por qualquer ente federativo. Porém, **multas não são tributos**. Multas são punições, e tributo não é punição.

Errado.

039. (TJ AP/TJ AP/2023) A luz das disposições legais e considerando a jurisprudência majoritária, julgue:

A taxa é uma espécie tributária que tem como finalidade custear a prestação de um serviço público.



As taxas podem ser instituídas em função de custeio da prestação de serviços públicos ou do poder de polícia.

Certo.

040. (TJ AP/TJ AP/2023) A luz das disposições legais e considerando a jurisprudência majoritária, julgue:

Contribuição de melhoria é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.



A contribuição de melhoria é devida em função da valorização ocorrida por conta de obras realizadas pelo Estado. Portanto, **depende de atividade estatal específica**.

Errado.

041. (TJ AP/TJ AP/2023) A luz das disposições legais e considerando a jurisprudência majoritária, julgue:

Um imposto e uma taxa podem ter a mesma base cálculo.



As **taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos**.

Não se pode estabelecer uma taxa utilizando-se como base de cálculo, por exemplo, o valor venal do imóvel para IPTU. Mas isso não impede que determinada taxa seja instituída tendo-se como base de cálculo um dos elementos da base de cálculo do IPTU, como a área do imóvel, por exemplo.

Outro exemplo é a impossibilidade de se estabelecer uma taxa que tenha como base de cálculo o faturamento de uma empresa.

Errado.

042. (CESPE/MPE AC/2022) Relativamente à necessidade de contraprestação pelo Estado, os tributos podem ser classificados em vinculados e não vinculados.

Os tributos não vinculados incluem

- a) o IPVA, a contribuição previdenciária e as taxas.
- b) as taxas, a contribuição de melhoria e as contribuições especiais.
- c) as contribuições especiais, o IPTU e a contribuição de melhoria.
- d) o imposto de renda, o IPVA e o IPTU.
- e) a contribuição de iluminação pública, o imposto de renda e o empréstimo compulsório.



Tributos Vinculados ou Fato do Estado

Nos tributos vinculados temos como fato gerador uma ação do ente tributante, como a prestação de um serviço, a realização de uma obra ou outra atividade. É o que também se chama de fato retributivo.

Temos como exemplos as taxas, a contribuição de melhoria e a Cosip, contribuição para o serviço de iluminação pública.

Tributos Não Vinculados ou Fato do Contribuinte

No caso dos tributos não vinculados, temos como fato gerador uma ação do contribuinte, como aquisição de renda, circulação de mercadorias, propriedade de imóveis. É o que também se chama de fato contributivo.

Na teoria, **todos os impostos são tributos não vinculados**, pois seus fatos geradores não dependem de ação do Estado, mas sim de ação do contribuinte.

- a) Errada. Taxas e contribuição de melhoria são tributos vinculados.
- b) Errada. Taxas e contribuição de melhoria são tributos vinculados.
- c) Errada. Taxas e contribuição de melhoria são tributos vinculados.
- d) Certa. Impostos são tributos não vinculados.
- e) Errada. A Cosip é tributo vinculado a atividade estatal.

Letra d.

043. (FUNDATEC/PREFEITURA DE BOM RETIRO DO SUL RS/2023) Em matéria de competência tributária para instituir impostos no Brasil, é correto afirmar que compete aos

- a) Estados instituir imposto sobre propriedade de veículos automotores, e sobre transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição.
- b) Estados instituir imposto sobre propriedade predial e territorial urbana; e sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.
- c) Municípios instituir imposto sobre propriedade predial e territorial urbana; e sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.
- d) Municípios instituir imposto sobre transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; e sobre propriedade predial e territorial urbana.
- e) Municípios instituir imposto sobre transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; e sobre propriedade territorial rural.



- a) Errada. Temos IPVA, estadual e ITBI municipal.
- b) Errada. Temos IPTU municipal e ITCMD estadual.
- c) Errada. Temos IPTU municipal e ITCMD estadual.
- d) Certa. Temos ITBI e IPTU, ambos municipais.
- e) Errada. Temos ITBI municipal e ITR federal.

Aqui cabe uma observação. Estudaremos adiante, mas saiba que há previsão para que a União passe para o Município (se ele desejar) 50% do valor do ITR, desde que o município administre, arrecade e fiscalize o imposto em seu território.

Letra d.

044. (VUNESP/PREFEITURA DE PIRACICABA/2023) No contexto da chamada obrigação tributária no direito tributário brasileiro, é correto afirmar que

- a) sujeito ativo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto.
- b) responsável tributário é aquele que tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.
- c) sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
- d) sujeito passivo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento.
- e) as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos podem ser opostas à Fazenda Pública.



- a) Errada. Essa é a definição de sujeito passivo da obrigação acessória. Sujeito ativo é o ente federativo que detém a competência para instituí-la.
- b) Errada. Essa é a definição de contribuinte, um dos possíveis sujeitos passivos.
- c) Certa. Sujeito passivo pode ser o contribuinte ou o responsável.
- d) Errada. Esse é o sujeito ativo, o ente federativo.
- e) Errada. As convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos **não** podem ser opostas à Fazenda Pública. Salvo disposição legal em contrário.

Letra c.

045. (FUNDATEC/SIMAE SC/2023) O Código Tributário Nacional define que a atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e observado o disposto no referido Código. Sendo assim, com base no referido Código, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os entes federativos competentes aos respectivos impostos.

Coluna 1

- 1. Competência da União.
- 2. Competência dos Estados.
- 3. Competência dos Municípios.

Coluna 2

- () Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
- () Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.
- () Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos.
- () Imposto sobre Produtos Industrializados.
- () Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) 1 – 3 – 1 – 2 – 2.
- b) 2 – 2 – 3 – 1 – 3.
- c) 3 – 2 – 1 – 2 – 1.
- d) 1 – 3 – 3 – 1 – 1.
- e) 2 – 1 – 2 – 3 – 3.



Vamos lá!

(1) Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. **União**

(3) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. **Município**

(3) Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos. **Município**
— **faltou dizer que a transmissão é onerosa.**

(1) Imposto sobre Produtos Industrializados. **União**

(1) Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. **União**

Letra d.

046. (FURB/PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL SC/2023) Considere o seguinte excerto doutrinário:

_____ é tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte (CTN, art. 16). Isso significa que a hipótese de incidência da norma que cria tal tributo, realmente, é sempre uma situação relacionada com o contribuinte (auferir renda, ser proprietário de imóveis, ou de veículos, comercializar mercadorias, realizar importação etc.). (SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Manual de Direito Tributário. São Paulo: Grupo GEN, 2022. E-book. P. 43, adaptado).

Assinale a alternativa que completa corretamente o excerto apresentado:

- a) A contribuição de intervenção no domínio econômico.
- b) O empréstimo compulsório.
- c) O imposto.
- d) A contribuição social.
- e) A taxa.



Ao ouvir que a “hipótese de incidência da norma que cria tal tributo, realmente, é sempre uma situação relacionada com o contribuinte (auferir renda, ser proprietário de imóveis, ou de veículos, comercializar mercadorias, realizar importação etc.)”, já sabemos que **estamos tratando de um imposto.**

A Cide e a contribuição social possuem fatos geradores associados a uma atividade do contribuinte, mas não se encaixam na definição ofertada pela banca.

O empréstimo compulsório independe de ação do contribuinte.

As taxas são tributos que representam caso clássico de atividade não vinculada a fato do contribuinte, mas a fato do Estado.

Letra c.

047. (VUNESP/EBSERH/2020) São tributos com caráter predominantemente extrafiscal:

a) o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, o empréstimo compulsório e as contribuições sociais.

b) o imposto de importação, a contribuição de intervenção no domínio econômico e o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.

c) o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre serviços de qualquer natureza e o imposto sobre a circulação de bens e serviços.

d) o imposto de exportação, o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários e o imposto sobre vendas do varejo.

e) o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, as contribuições de intervenção no domínio econômico e os impostos extraordinários.



a) Errada.

imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza – Fiscal

empréstimo compulsório – Fiscal

contribuições sociais – Fiscal

b) Certa.

imposto de importação – Extrafiscal

contribuição de intervenção no domínio econômico – Extrafiscal

imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários – Extrafiscal

c) Errada.

imposto sobre produtos industrializados – Fiscal

imposto sobre serviços de qualquer natureza – Fiscal

imposto sobre a circulação de bens e serviços – Fiscal

d) Errada.

imposto de exportação – Extrafiscal

imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários – Extrafiscal

imposto sobre vendas do varejo – Fiscal

IVV não existe atualmente no Brasil. Já existiu, era um imposto sobre vendas, cumulativo. Foi substituído pelo ICMS. A banca pode perguntar sobre um imposto que não existe? Claro que pode!

e) Errada.

imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza – Fiscal
contribuições de intervenção no domínio econômico – Extrafiscal
impostos extraordinários – Fiscal

Letra b.

048. (FGV/CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE/2014) Tributo não vinculado é aquele que tem por fato gerador uma situação que independe de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, diz-se um “tributo não vinculado”. Nesse sentido, é “tributo não vinculado”:

- a) o IPTU.
- b) a taxa de fiscalização.
- c) a contribuição de melhoria.
- d) a taxa de melhoramento dos aeroportos.
- e) a taxa de limpeza pública.



Vamos lembrar do seguinte: geralmente os impostos são classificados como não vinculados no que respeita à hipótese de incidência. Não vinculados a quê? Não vinculados a nenhuma atividade estatal.

Vamos relembrar a definição de Hugo de Brito:

“Imposto é tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte (CTN, art. 16). Isso significa que a hipótese de incidência da norma que cria tal tributo, realmente, é sempre uma situação relacionada com o contribuinte (auferir renda, ser proprietário de imóveis, ou de veículos, comercializar mercadorias, realizar importação etc.). (SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Manual de Direito Tributário. São Paulo: Grupo GEN, 2022. E-book. P. 43, adaptado).”

Taxas e contribuição de melhoria são os casos clássicos de tributo com hipótese de incidência vinculada a fato do Estado.

Letra a.

049. (VUNESP/CODEN SP/2022) Caso “A” e “B” celebrem negócio jurídico sob condição resolutória, para a transmissão onerosa da propriedade de bem imóvel, é correto afirmar que se considerará ocorrido o fato gerador de eventual tributo incidente sobre a transmissão da propriedade e existentes os seus efeitos, desde o momento

- a) em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios.

- b) do implemento da condição, isto é, de ocorrido o ato ou fato futuro e certo a cujos efeitos o fato gerador se sujeita.
- c) do implemento da condição, isto é, de ocorrido o ato ou fato futuro e incerto a cujos efeitos o fato gerador se sujeita.
- d) da celebração do negócio jurídico.
- e) em que ocorra o pagamento relativo à transmissão da propriedade do bem pelo comprador ao vendedor.



Vamos ver:

Atos e negócios com condição

Os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados:

- sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento (implemento da condição);

Nesse caso fica suspensa a ocorrência do FG até que se implemente a condição.

- **sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio.**

Nesse caso já está resolvida a ocorrência do FG e já existe tributação.

- a) Errada. Essa é a definição da ocorrência de FG para situações de fato.
- b) Errada. Essa é a definição de FG com condição suspensiva.
- c) Errada. Essa seria a definição de FG com condição suspensiva, mas o evento futuro deve ser certo (definido, determinado).
- d) Certa. Os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados **sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio.**
- e) Errada. O pagamento nunca possui relação com o FG do tributo. Independentemente de haver ou não pagamento pela compra de um imóvel, por exemplo, o ITBI é sempre devido.

Letra d.

050. (FGV/PREFEITURA DE ABREU E LIMA PE/2024) Assinale a opção que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, indica apenas impostos de competência dos Municípios.

- a) ITCMD, IPTU e ICMS.
- b) ICMS, IPVA e ITCMD.
- c) IPTU, ISS e ITCMD.
- d) IPTU, ISS e ITBI.
- e) ITCMD, ISS e IPVA.



Os Municípios podem criar os seguintes tributos:

- Contribuição de Melhoria;
- Taxas;
- Contribuição, cobrada de seus servidores, para o regime previdenciário;
- IPTU;
- ISS;
- ITBI;
- Cosip.

Letra d.

051. (FGV/SEFAZ CUIABÁ/2016) De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem instituir os seguintes tributos, à exceção de um. Assinale-o.

- a) Impostos.
- b) Taxas em razão do exercício do poder de polícia.
- c) Taxas sobre a renda das obrigações da dívida pública dos municípios.
- d) Taxas pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte.
- e) Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas.



Letras A, B, D e E trazem tributos que podem ser instituídos pela União, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

c) Errada. Não existe previsão constitucional para essa taxa (esse fato gerador também não se adequaria a uma taxa).

Letra c.

052. (FGV/SEFAZ CUIABÁ/2014) Assinale a opção que apresenta elemento estranho ao conceito legal de tributo.

- a) Prestação compulsória.
- b) Prestação pecuniária.
- c) Prestação com natureza de sanção.
- d) Prestação cobrada mediante atividade administrativa vinculada.
- e) Prestação instituída em lei.



Tributo é:

- Prestação **pecuniária** – deve ser pago em moeda (ou outros valores);
- **Compulsória** – poder imperativo do Estado;
- **Não é sanção** de ilicitude – multa não é tributo, tributo não é punição;
- Instituído em **Lei** – não se pode cobrar tributo sem lei que o institua;
- **Vinculado** – a administração tributária não possui margem discricionária nas suas atividades.

DICA

Multa não é tributo.

Tributo não é punição.

Letra c.

053. (FGV/SEFAZ CUIABÁ/2014) De acordo com o Código Tributário Nacional (CTN), a data de recolhimento de um tributo é tema reservado

- a) a uma Emenda à Constituição.
- b) a uma Lei Complementar.
- c) a uma Lei Ordinária.
- d) a uma Medida Provisória.
- e) a um Decreto.



Norma básica de direito tributário: não há reserva legal para estabelecimento da data de vencimento do tributo.

Isso pode ser feito por meio de **decreto do Executivo**.

Letra e.

054. (CESPE/PREFEITURA DE MOSSORÓ RN/2024) A respeito de aspectos atinentes à obrigação e à responsabilidade tributária, julgue o próximo item à luz do Código Tributário Nacional. Somente por disposição expressa da legislação tributária, é possível a uma pessoa figurar como sujeito passivo na condição de responsável tributário.



A banca deu como errada a assertiva, baseada no fato de que responsabilidade é matéria de lei.

Ocorre que o CTN considera as leis como itens de legislação.

Art. 96. A expressão “**legislação tributária**” compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

I – a instituição de tributos, ou a sua extinção;

II – a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65;

III – a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do art. 52, e do seu sujeito passivo;

IV – a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65;

V – a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;

VI – as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.

§ 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.

§ 2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, **a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade** pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

Discordamos da resposta.

Errado.

055. (INÉDITA/2025) De acordo com a Lei Complementar Federal que rege as normas gerais do Imposto sobre Serviços, o contribuinte é:

- a) o tomador de serviços.
- b) a pessoa física.
- c) o sujeito ativo da obrigação tributária.
- d) o prestador do serviço.
- e) o responsável legal pelo recolhimento devido.



Sujeito Passivo da obrigação principal

É a pessoa **obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.**

O sujeito passivo da obrigação principal **pode ser**:

- **contribuinte**, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;
- **responsável**, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

No caso do ISS, regulado pela LC 116/03, temos o **prestador de serviços como contribuinte** e o tomador como responsável tributário. Em alguns municípios encontramos a figura do Intermediário do serviço, que também pode, em alguns casos, ser responsável tributário.

Letra d.

056. (INÉDITA/2025) Sobre as obrigações tributárias, julgue o item a seguir.

A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem como objeto as prestações positivas ou negativas previstas na legislação, instituídas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.



Obrigação principal

Surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o **pagamento de tributo ou penalidade pecuniária** e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

Obrigação acessória

Decorre da legislação tributária e tem por **objeto as prestações, positivas ou negativas**, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

Errado.

057. (INÉDITA/2025) Sobre as obrigações tributárias, julgue o item a seguir.

A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.



Obrigação acessória

Decorre da legislação tributária e tem por objeto as **prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização** dos tributos.

A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, **converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária**.

Se o contribuinte não cumpre a obrigação acessória e existe previsão de multa pelo não cumprimento, ele será autuado. Uma vez autuado, persiste a necessidade de cumprir a obrigação acessória e nasce a obrigação de pagar a multa (penalidade pecuniária).

Certo.

058. (INÉDITA/2025) Sobre as obrigações tributárias, julgue o item a seguir.

O sujeito passivo da obrigação tributária é classificado como contribuinte quando tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador.



Sujeito Passivo da obrigação principal

É a pessoa **obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária**.

O sujeito passivo da obrigação principal **pode ser**:

- **contribuinte**, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;
- **responsável**, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

Certo.

059. (INÉDITA/2025) Sobre as obrigações tributárias, julgue o item a seguir.

O sujeito passivo da obrigação tributária é classificado como responsável tributário quando, sem se revestir da condição de contribuinte, recebe obrigação tributária originada expressamente em lei.



Sujeito Passivo da obrigação principal

É a pessoa **obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária**.

O sujeito passivo da obrigação principal **pode ser**:

- **contribuinte**, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;
- **responsável**, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

Sujeito Passivo da obrigação acessória

É a pessoa **obrigada às prestações que constituam o seu objeto**.

Certo.

060. (INÉDITA/2025) Sobre as espécies tributárias, julgue o item a seguir.

A possibilidade de a União instituir uma taxa está unicamente vinculada à existência de uma contraprestação específica para o tributo.



Nem toda taxa tem contraprestação específica. Algumas são instituídas apenas em função da utilização potencial de serviços, como as taxas de poder de polícia.

Errado.

061. (INÉDITA/2025) Sobre as espécies tributárias, julgue o item a seguir.

A taxa cobrada em razão da prestação de serviços públicos de coleta, remoção, tratamento e destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis é inconstitucional.



A cobrança é constitucional, como atesta **Súmula Vinculante 19 do STF**.

JURISPRUDÊNCIA

“A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”

Errado.

062. (INÉDITA/2025) Sobre a tributação no Brasil, julgue o item a seguir.

Considera-se absoluta, por estar prevista na CF/1988, a imunidade recíproca entre os entes federados, incluindo-se nela todas as espécies tributárias.



A imunidade recíproca estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem **instituir impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços** uns dos outros. Esse princípio visa preservar a autonomia dos entes federativos e garantir a harmonia no pacto federativo.

O PULO DO GATO

O dispositivo aplica-se apenas a impostos, não incluindo outras espécies tributárias, como taxas, contribuições de melhoria ou contribuições sociais.

Errado.

063. (IADES/CFM/2024) Diante da tese de que as anuidades arrecadadas pelos conselhos de fiscalização profissional têm natureza jurídica de contribuição social, é correto afirmar que essas anuidades podem ser classificadas como

- a) tributo federal.
- b) tributo estadual.
- c) tributo municipal.
- d) contribuição parafiscal.
- e) contribuição de melhoria.



Aqui estamos falando da classificação dos tributos quanto à sua finalidade.

As contribuições de interesse das categorias profissionais são classificadas como tributos federais do tipo contribuição e de finalidade parafiscal.

Parafiscal

Nessa situação o **ente federativo institui o tributo e transfere** para uma entidade a **capacidade tributária ativa**, que é o poder de administrar, arrecadar e fiscalizar.

Normalmente os tributos parafiscais destinam-se a financiar atividade de interesse para a sociedade, mas que não é atividade típica de Estado.

O exemplo clássico são as contribuições de interesse das categorias profissionais (conselhos de classe, como CRM, OAB, CRA, que são tributos federais conforme definido na CF/1988).

CF/1988:

Art. 149. Compete exclusivamente à **União** instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de **interesse das categorias profissionais ou econômicas**, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

JURISPRUDÊNCIA

ADI 4697/DF

...

3. O entendimento iterativo do STF é na direção de as anuidades cobradas pelos conselhos profissionais caracterizarem-se como tributos da espécie “contribuições de interesse das categorias profissionais”, nos termos do art. 149 da Constituição da República.

O tributo é federal. As contribuições de interesse das categorias profissionais são classificadas como tributos federais do tipo contribuição e **de finalidade** parafiscal.

Letra a.

064. (IADES/CAU/2013) O art. 5º do CTN (Lei n. 5.172/1966) elenca três espécies de tributos: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Acerca desse tema, assinale a alternativa que apresenta um tributo vinculado cobrado como contraprestação de serviço público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

- a) Imposto sobre o patrimônio e a renda (IR).
- b) Taxa de limpeza urbana.
- c) Imposto sobre a propriedade territorial urbana (IPTU).
- d) Contribuição em decorrência da construção de uma ponte da qual decorreu a valorização do imóvel.
- e) Imposto sobre operações financeiras (IOF).



- a) Errada. Aqui temos tributo do tipo imposto.
- b) Certa.

Classificação dos Tributos no CTN – Tripartite

Para o **CTN**, os tributos são:

- Impostos;
- Taxas;
- Contribuição de Melhoria.

A **CF**, na atribuição de competências, lista o seguinte:

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

- impostos;
- **taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;**
- contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

Sempre que possível, os **impostos** terão caráter pessoal e serão graduados segundo a **capacidade econômica do contribuinte**, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Vejam que a determinação para que se observe a capacidade econômica do contribuinte vale **apenas para os impostos**.

As **taxas** não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

Não se pode estabelecer uma taxa utilizando como base de cálculo, por exemplo, o valor venal do imóvel para IPTU. Mas isso não impede que determinada taxa seja instituída tendo como base de cálculo um dos elementos da base de cálculo do IPTU, como a área do imóvel, por exemplo.

Outro exemplo é a impossibilidade de se estabelecer uma taxa que tenha como base de cálculo o faturamento de uma empresa.

O tributo vinculado cobrado a contraprestação de serviço público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição é a taxa. O “vinculado”, nessa definição, diz respeito à existência de contraprestação.

Tributos Vinculados ou Fato do Estado (o fato gerador surge em função de uma atividade do ente federativo).

- c) Errada. Aqui temos tributo do tipo imposto.
- d) Errada. Trata-se de contribuição de melhoria.
- e) Errada. Aqui temos tributo do tipo imposto.

Letra b.

065. (IADES/CAU/2013) O art. 3º do CTN (Lei n. 5.172/1966) define tributo como “toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”. Com base nessa informação, assinale a alternativa correta.

- a) Somente está obrigado a pagar tributos quem fizer uso de serviço público prestado pelo Estado.
- b) Pode-se quitar tributos com a prestação de serviços à comunidade.
- c) A cobrança de tributos decorre sempre de alguma infração cometida pelo cidadão.
- d) A competência do Estado para arrecadar tributos legalmente instituídos independe da vontade do administrado.
- e) Para cada espécie de tributo cobrado, há uma destinação específica dos recursos arrecadados.



- a) Errada.

Sujeito Passivo da obrigação principal

É a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Sujeito passivo da obrigação principal pode ser:

- **contribuinte**, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;
- **responsável**, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

O que torna uma pessoa física ou jurídica é a sua relação com o fato gerador dos tributos, e essas situações podem ser diversas.

- b) Errada. Tributos devem ser pagos em moeda, e também é permitida a dação em pagamento em alguns casos.

Dação em pagamento

A partir de 2001, o CTN foi alterado para que essa prestação pecuniária possa ser satisfeita por meio da entrega, pelo contribuinte, de **imóveis** de sua propriedade para quitar dívidas de origem tributária. É o que chamamos de **dação em pagamento**. O devedor dá o imóvel ao Fisco com intuito de quitar seus tributos. Esse procedimento só pode ser feito se o ente federativo tiver editado lei regulamentando o procedimento.

A possibilidade de pagamento de tributos com entrega de imóveis não descaracteriza a exigência pecuniária como forma de satisfação da prestação, dado que o valor de um imóvel pode ser expresso em dinheiro.

Tributo é:

- Prestação **pecuniária** – deve ser pago em moeda (ou outros valores);
- **Compulsório** – poder imperativo do Estado;

- **Não é sanção** de ilicitude – multa não é tributo, tributo não é punição;
- Instituído em **Lei** – não se pode cobrar tributo sem lei que o institua;
- **Vinculado** – a administração tributária não possui margem discricionária nas suas atividades.

c) Errada. Tributo não é sanção de ilicitude. Multa não é tributo, tributo não é punição.

d) Certa. Tributo é de natureza compulsória. O poder imperativo do Estado permite que a administração tributária cobre o tributo, independentemente da vontade do contribuinte.

e) Errada. Nem todos os tributos possuem destinação específica para sua arrecadação. Impostos, por exemplo, não possuem arrecadação com destinação específica.

Letra d.

066. (IADES/GDF/2023) A respeito da obrigação tributária, dos sujeitos da relação tributária e da responsabilidade tributária, julgue o item.

As pessoas imunes podem ser sujeito passivo da obrigação tributária acessória.



A imunidade afasta apenas a incidência do tributo, ou seja, não há necessidade de pagá-lo, dado que sequer nasce o crédito tributário. Contudo, os **sujeitos passivos imunes devem cumprir normalmente as obrigações acessórias.**

Certo.

067. (IADES/GDF/2023) A respeito da obrigação tributária, dos sujeitos da relação tributária e da responsabilidade tributária, julgue o item.

O sujeito ativo da obrigação tributária, no caso da retenção do imposto de renda pela empresa sobre os salários de seus empregados, é a empresa.



O sujeito ativo da obrigação tributária é o ente tributante.

No caso da retenção do imposto de renda pela empresa sobre os salários de seus empregados, a empresa é sujeito passivo na condição de responsável tributário.

Errado.

068. (IADES/GDF/2023) A respeito da obrigação tributária, dos sujeitos da relação tributária e da responsabilidade tributária, julgue o item.

As convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos sempre podem ser opostas à Fazenda Pública.



Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, **não podem ser opostas à Fazenda Pública**, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

EXEMPLO

O fato de o proprietário incluir no contrato de locação que o inquilino deve pagar o IPTU não possui nenhum valor para o Fisco (a não ser que exista previsão legal). O IPTU vai ser cobrado do proprietário de qualquer forma.

Errado.

069. (IADES/GDF/2023) A respeito da obrigação tributária, dos sujeitos da relação tributária e da responsabilidade tributária, julgue o item.

O sujeito passivo da obrigação principal nem sempre será apenas o contribuinte.



Sujeito Passivo da obrigação principal

É a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

ATENÇÃO

Sujeito passivo da obrigação principal pode ser:

- **contribuinte**, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;
- **responsável**, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

Sujeito Passivo da obrigação acessória

É a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto.

É a pessoa obrigada a fazer ou não fazer determinada coisa em função de dispositivo existente na legislação tributária.

Certo.

070. (IADES/GDF/2023) A respeito da obrigação tributária, dos sujeitos da relação tributária e da responsabilidade tributária, julgue o item.

A capacidade tributária passiva pressupõe a capacidade civil das pessoas naturais.



A capacidade tributária passiva refere-se à aptidão para figurar como sujeito passivo da obrigação tributária, seja como contribuinte (quando possui relação pessoal e direta com o fato gerador) ou como responsável tributário (quando a obrigação decorre de imposição legal).

Nos termos do artigo 126 do CTN, a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais. Isso significa que menores de idade, interditados e outros indivíduos sem plena capacidade civil podem ser sujeitos passivos da obrigação tributária. CTN:

Art. 126. A capacidade tributária passiva **independe**:

- I – da capacidade civil das pessoas naturais;
- II – de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem limitação ou modificação da capacidade civil;
- III – de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional.

A existência de capacidade tributária não está vinculada à capacidade de exercer atos da vida civil. Isso ocorre porque o tributo incide sobre a ocorrência de um fato gerador, e não sobre a aptidão do sujeito para praticar negócios jurídicos.

Errado.

071. (IADES/GDF/2023) Acerca do objeto do direito tributário e da parafiscalidade, julgue o item.

A competência tributária é indelegável, salvo apenas a atribuição das funções de arrecadar tributos.



Podem ser delegadas **as funções de arrecadar ou fiscalizar tributos**, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária.

CTN:

Art. 6º A **atribuição constitucional de competência tributária** compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e observado o disposto nesta Lei.

Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos.

Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do § 3º do art. 18 da Constituição.

§ 1º A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir.

§ 2º A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido.

§ 3º Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de direito privado, do encargo ou da função de arrecadar tributos.

Art. 8º O não exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a Constituição a tenha atribuído.

Errado.

072. (IADES/GDF/2023) Acerca do objeto do direito tributário e da parafiscalidade, julgue o item.

É correto afirmar que o objeto do direito tributário abrange as três atividades que compõem o núcleo da função fiscal do Estado: instituição do tributo; cobrança do tributo; e fiscalização do pagamento do tributo.



Tratando-se de direito tributário, o núcleo duro das atividades do Estado (ente tributante) abrange as ações de **instituir, cobrar e fiscalizar** o pagamento do tributo. Entretanto, o objeto do Direito Tributário não se limita apenas às três atividades mencionadas (instituição, cobrança e fiscalização do tributo).

O Direito Tributário é um ramo do Direito Público que regula as relações jurídicas entre o Estado e os contribuintes no que se refere à instituição, arrecadação e fiscalização dos tributos. No entanto, seu objeto não se restringe apenas a essas atividades, pois também abrange outros aspectos, como:

- Definição dos tributos e suas espécies;
- Normas gerais sobre obrigação tributária;
- Créditos tributários e sua extinção;
- Sanções tributárias;
- Processo administrativo e judicial tributário;
- Imunidades e isenções tributárias;
- Administração tributária.

Embora não sejam as únicas, as três atividades mencionadas na afirmativa são fundamentais no exercício da tributação:

Instituição do tributo – Feita por meio de lei, respeitando os princípios constitucionais.

Cobrança do tributo – Lançamento e constituição do crédito tributário.

Fiscalização do pagamento – A Administração Tributária tem o poder de fiscalizar, autuar e aplicar sanções quando detecta infrações tributárias.

Certo.

073. (IADES/GDF/2023) Acerca do objeto do direito tributário e da parafiscalidade, julgue o item.

Nunca é admitida a delegação de atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos por um ente da Federação a outro.



É admitida a delegação das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária.

CTN:

Art. 6º A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e observado o disposto nesta Lei.

Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos.

Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do § 3º do art. 18 da Constituição.

§ 1º A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir.

§ 2º A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido.

§ 3º Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de direito privado, do encargo ou da função de arrecadar tributos.

Art. 8º O não exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a Constituição a tenha atribuído.

Errado.

074. (CESPE/SEFAZ AC/2024) A respeito da progressividade e da neutralidade de tributos, julgue os itens a seguir.

Um imposto que cobre um percentual fixo sobre a renda de todos os contribuintes é um imposto progressivo.



Um imposto **progressivo** tem como característica essencial a definição de **alíquotas diferentes em função do valor**. Se o percentual é fixo, não temos progressividade. Esse tipo de tributação é classificado como proporcional.

Errado.

075. (CESPE/SEFAZ AC/2024) A respeito da progressividade e da neutralidade de tributos, julgue os itens a seguir.

Um imposto incidente sobre o valor de um patrimônio é neutro.



Um imposto neutro é aquele cuja incidência não afeta as decisões do agente econômico. Um tributo sobre o valor do patrimônio não é neutro, pois ele pode afetar as decisões dos agentes.

Errado.

076. (CESPE/SEFAZ AC/2024) A respeito da progressividade e da neutralidade de tributos, julgue os itens a seguir.

Um imposto *lump-sum*, que cobre um valor fixo de cada contribuinte, é neutro.



A **Lump Sum Tax** (ou tributação em soma fixa) é um conceito que se refere a um tributo cobrado em um valor fixo, independentemente de renda, consumo ou qualquer outro comportamento do contribuinte. Essa forma de tributação não varia de acordo com a base econômica do contribuinte (como renda ou patrimônio), sendo, portanto, **não proporcional e não progressiva**. Pode ser considerado regressivo por onerar mais pesadamente quem tem renda menor.

Características da Lump Sum Tax

Valor Fixo

O tributo tem um valor predeterminado que não muda, seja a pessoa rica ou pobre, consuma mais ou menos ou tenha diferentes níveis de patrimônio.

Independência da Base Econômica

A cobrança ocorre sem considerar fatores como capacidade contributiva, renda ou volume de transações.

Neutralidade Econômica

Em teoria, uma *Lump Sum Tax* não distorce decisões econômicas porque o contribuinte não pode evitar o tributo alterando seu comportamento (como consumir menos ou produzir mais).

Simplicidade

Por não depender de cálculos relacionados à base tributável, é simples de administrar e compreender.

No ordenamento jurídico brasileiro, a *Lump Sum Tax* é incomum, pois a Constituição Federal adota o princípio da capacidade contributiva como fundamento da tributação (art. 145, § 1º). No entanto, existem cobranças que podem se assemelhar a esse modelo, como taxas de serviços administrativos de valor fixo ou anuidades obrigatórias de conselhos profissionais.

Certo.

077. (CESPE/SEFAZ AC/2024) No que se refere às disposições gerais dos tributos, julgue o item à luz do Código Tributário Nacional (CTN).

O fato gerador da obrigação tributária é irrelevante para fins de qualificação da espécie tributária.



O examinador tentou confundir determinação da espécie tributária com determinação da natureza jurídica do tributo.

CTN:

Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, **sendo irrelevantes para qualificá-la:**

- I – a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
- II – a destinação legal do produto da sua arrecadação.

Se considerarmos as espécies tributárias (taxas, impostos e contribuições), veremos que o fato gerador é absolutamente relevante para sua conceituação.

Errado.

078. (CESPE/SEFAZ AC/2024) No que se refere às disposições gerais dos tributos, julgue o item à luz do Código Tributário Nacional (CTN).

O tributo é prestação voluntária que, necessariamente, deve exprimir um determinado valor em moeda corrente.



Tributo é compulsório, obrigatório, imposto!

Tributo é:

- Prestação **pecuniária** – deve ser pago em moeda (ou outros valores);
- **Compulsório** – poder imperativo do Estado;
- **Não é sanção** de ilicitude – multa não é tributo, tributo não é punição;
- Instituído em **Lei** – não se pode cobrar tributo sem lei que o institua;
- **Vinculado** – a administração tributária não possui margem discricionária nas suas atividades.

Errado.

079. (CESPE/SEFAZ AC/2024) No que se refere às disposições gerais dos tributos, julgue o item à luz do Código Tributário Nacional (CTN).

O CTN, no tocante às espécies tributárias, adotou a teoria pentapartite, estabelecendo serem tributos os impostos, as taxas, as contribuições sociais, os empréstimos compulsórios e as contribuições de melhoria.



Para o **CTN (tripartite)**, os tributos são:

- Impostos;
- Taxas;
- Contribuição de Melhoria.

Para o **STF (pentapartite)**, os tributos são:

- Impostos;
- Taxas;
- Contribuição de Melhoria;
- Empréstimos Compulsórios;
- Contribuições Especiais.

Errado.

080. (CESPE/SEFAZ AC/2024) No que se refere às disposições gerais dos tributos, julgue o item à luz do Código Tributário Nacional (CTN).

O tributo é cobrado por meio de atividade plenamente vinculada.



Tributo é:

- Prestação pecuniária – deve ser pago em moeda (ou outros valores);
- Compulsório – poder imperativo do Estado;

- Não é sanção de ilicitude – multa não é tributo, tributo não é punição;
- Instituído em Lei – não se pode cobrar tributo sem lei que o institua;
- **Vinculado – a administração tributária não possui margem discricionária nas suas atividades.**

Certo.

081. (CESPE/SEFAZ AC/2024) No que se refere às disposições gerais dos tributos, julgue o item à luz do Código Tributário Nacional (CTN).

A natureza jurídica específica do tributo não é definida pela destinação legal do produto de sua arrecadação.



CTN:

Art. 4º A **natureza jurídica** específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, **sendo irrelevantes para qualificá-la:**

- I – a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
- II – a destinação legal do produto da sua arrecadação.

Certo.

ANEXO

Glossário de Siglas	
ADC	Ação declaratória de constitucionalidade
ADCT	Ato das disposições constitucionais transitórias
ADI	Ação direta de inconstitucionalidade
AgRg Resp	Agravo regimental no recurso especial
AI	Agravo de instrumento
AR	Aviso de recebimento
ARE	Recurso extraordinário com agravo
Aresp	Agravo contra decisão em recurso especial
BC	Base de cálculo
CBS	Contribuição sobre bens e serviços
CDA	Certidão de dívida ativa
CF 88	Constituição Federal de 1988
CGSN	Comitê gestor do simples nacional
CIDE	Contribuição de intervenção do domínio econômico
CIP	Contribuição para custeio de serviços de iluminação pública
CND	Certidão negativa de débitos
COFINS	Contribuição para financiamento da seguridade pública social
CONFAZ	Conselho nacional de política fazendária
COSIP	Contribuição para custeio de serviços de iluminação pública
CPC	Código de processo civil
CPMF	Contribuição provisória sobre movimentação financeira
CRA	Conselho regional de administração
CREA	Conselho regional de engenharia e agronomia
CRM	Conselho regional de medicina
CSLL	Contribuição social sobre lucro líquido
CTB	Código de trânsito brasileiro
CTN	Código tributário nacional
DAS	Documento de arrecadação do simples nacional
DL	Decreto legislativo
DTe	Domicílio tributário eletrônico
DTT	Dupla tributação
EC	Emenda constitucional
EPP	Empresa de pequeno porte

EREsp	Embargos de divergência em recurso especial
FG	Fato gerador
FGTS	Fundo de garantia por tempo de serviço
HC	Habeas corpus
IBS	Imposto sobre Bens e Serviços
ICMS	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
IE	Imposto de exportação
IEG	Imposto extraordinário de guerra
IGF	Imposto sobre grandes fortunas
II	Imposto de importação
IOF	Imposto sobre operações financeiras
IPI	Imposto sobre produtos industrializados
IPTU	Imposto predial e territorial urbano
IPVA	Imposto sobre a propriedade de veículos automotores
IRPF	Imposto de renda pessoa física
IRPJ	Imposto de renda pessoa jurídica
IS	Imposto seletivo
ISS	Imposto sobre serviços (ou ISSQN)
ISSQN/ISS	Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ou ISS)
ITBI	Imposto sobre a transmissão onerosa de bens imóveis inter-vivos
ITCMD/ITCD	Imposto sobre transmissão causa mortis e doações
ITR	Imposto territorial rural
IVA	Imposto sobre valor agregado
LAIR	Lucro antes do imposto de renda
LC	Lei complementar
LEF	Lei de execuções fiscais
LINDB	Lei de introdução às normas de Direito Brasileiro
MCASP	Manual de contabilidade aplicado ao servidor público
ME	Microempresas
MEI	Microempreendedor individual
NCM/SH	Nomenclatura comum do Mercosul/ Sistema harmonizado da designação e de codificação de mercadorias
NF	Nota fiscal
NT	Não tributado
OAB	Ordem dos advogados de Brasil
OCDE	Organização para cooperação e desenvolvimento econômico

ONU	Organização das nações unidas
ORTN	Obrigações reajustáveis do tesouro nacional
PASEP	Programa de formação do patrimônio do servidor público
PAT	Processo administrativo tributário
PEC	Proposta de emenda à Constituição
PF	Pessoa física
PIS	Programa de integração social
PJ	Pessoa jurídica
RBT	Receita bruta acumulada
RE	Recurso extraordinário STF
REsp	Recurso especial STJ
RFB	Receita federal do Brasil
RHC	Recurso em Habeas Corpus
RIPI	Regulamento do IPI
RIR	Regulamento do imposto de renda
RMS	Recurso em mandado de segurança
RPA	Regime periódico de apuração do ICMS
RPPS	Regime próprio de Previdência do Servidor
SDC	Salvo disposição em contrário
SFH	Sistema financeiro da habitação
ST	Substituição tributária
STF	Superior tribunal federal
STJ	Superior tribunal de justiça
SUS	Sistema único de saúde
TCL	Taxa de coleta de lixo
TCU	Tribunal de contas da União
TIPI	Tabela de incidência do IPI
UF	Unidade da federação
UIF	Unidade de inteligência financeira do ministério da fazenda
VPA	Variação patrimonial aumentativa
VPD	Variação patrimonial diminutiva
VPQEO	Variação Patrimonial Qualitativa Extraorçamentária
ZFM	Zona franca de Manaus